FORMATION BANQUE-ASSURANCE

Certification AMF

Manuel complet de préparation à l'examen

— Les 12 thèmes du programme fixé par l'AMF

— Cours, tableaux de synthèse, pièges d'examen

— 185 QCM d'entraînement corrigés et un examen blanc de 120 questions

Édition d'octobre 2026 — à jour des textes connus à cette date

Sommaire

Introduction — L'examen certifié AMF 6

Pourquoi cette certification existe . . . 6
Qui doit être certifié . . . 6
Format de l'examen . . . 6
Les 12 thèmes du programme . . . 7
Ne pas confondre avec l'examen « finance durable » . . . 7
Comment utiliser ce manuel . . . 7
Sources et limites de ce manuel . . . 8

Thème 1 — Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international 9

Ce que l'examen attend . . . 9
1. Le niveau international : des normes sans force obligatoire directe . . . 9
2. Le niveau européen : la source principale des règles . . . 9
3. Le niveau français . . . 11
4. Les prestataires et leurs statuts . . . 12
5. Les mécanismes de garantie . . . 13
6. Les sanctions de l'AMF . . . 13
QCM d'entraînement . . . 13

Thème 2 — Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements 16

Ce que l'examen attend . . . 16
1. Le principe directeur . . . 16
2. La fonction conformité . . . 16
3. Les conflits d'intérêts . . . 17
4. Les transactions personnelles des collaborateurs . . . 18
5. Avantages, rémunérations et cadeaux . . . 18
6. Les autres obligations organisationnelles . . . 18
7. Les lanceurs d'alerte . . . 19
8. Les règles spécifiques aux analystes financiers et à la recherche . . . 19
QCM d'entraînement . . . 19

Thème 3 — Sécurité financière : blanchiment, terrorisme, corruption, embargos 22

Ce que l'examen attend . . . 22
1. Les infractions . . . 22
2. Le cadre et les acteurs . . . 22
3. L'approche par les risques . . . 23
4. Les obligations de vigilance . . . 23
5. La déclaration de soupçon (DS) . . . 24

6. Gel des avoirs et embargos . . . 25
7. Le dispositif anticorruption : la loi Sapin 2 . . . 25
8. La lutte contre la fraude fiscale internationale . . . 25
QCM d'entraînement . . . 25

Thème 4 — Réglementation « abus de marché » 28

Ce que l'examen attend . . . 28
1. Le cadre juridique . . . 28
2. L'information privilégiée . . . 28
3. Les trois catégories d'abus de marché . . . 28
4. Les exceptions et « ports sûrs » . . . 29
5. Les obligations des émetteurs . . . 29
6. Les obligations des professionnels . . . 30
7. Les sanctions . . . 30
8. Les déclarations de franchissement de seuils . . . 30
QCM d'entraînement . . . 31

Thème 5 — Commercialisation d'instruments financiers, démarchage, vente à distance et conseil 34

Ce que l'examen attend . . . 34
1. Le démarchage bancaire et financier . . . 34
2. La vente à distance de services financiers . . . 35
3. Les communications à caractère promotionnel . . . 35
4. L'information précontractuelle : le DIC PRIIPs . . . 35
5. MIF 2 : les niveaux de service et les tests . . . 36
6. Le conseiller en investissements financiers (CIF) . . . 37
QCM d'entraînement . . . 37

Thème 6 — Relations avec les clients 40

Ce que l'examen attend . . . 40
1. La classification des clients (MIF 2) . . . 40
2. L'entrée en relation et l'ouverture du compte . . . 40
3. Les ordres de bourse . . . 41
4. L'information et les comptes rendus au client . . . 41
5. La protection des avoirs des clients . . . 42
6. Les réclamations et la médiation . . . 42
7. Les comptes inactifs (loi Eckert) . . . 43
8. Le secret professionnel et les données personnelles . . . 43
QCM d'entraînement . . . 43

Thème 7 — Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques 46

Ce que l'examen attend . . . 46
1. Qu'est-ce qu'un instrument financier ? . . . 46
2. Les actions . . . 46
3. Les obligations . . . 47
4. Les produits dérivés . . . 48
5. Les produits structurés et la titrisation . . . 49
6. Les crypto-actifs . . . 49
7. Les risques et leur mesure . . . 50
QCM d'entraînement . . . 50

Thème 8 — Gestion collective et gestion pour compte de tiers 53

Ce que l'examen attend . . . 53
1. Le principe de la gestion pour compte de tiers . . . 53
2. OPCVM et FIA . . . 53
3. Les acteurs d'un OPC . . . 54
4. Fonctionnement d'un OPC ouvert . . . 55
5. Les fonds indiciels cotés (ETF) . . . 56
6. La gestion sous mandat . . . 56
7. Les styles de gestion et la mesure de performance . . . 56
8. La finance durable . . . 57
QCM d'entraînement . . . 58

Thème 9 — Fonctionnement et organisation des marchés 61

Ce que l'examen attend . . . 61
1. Marché primaire et marché secondaire . . . 61
2. Les lieux d'exécution sous MIF 2 . . . 61
3. Euronext Paris . . . 62
4. Le service de règlement différé (SRD) . . . 63
5. La vente à découvert . . . 64
6. Le trading à haute fréquence et la transparence . . . 64
7. Les autres marchés . . . 64
QCM d'entraînement . . . 64

Thème 10 — Le post-marché et les infrastructures de marché 67

Ce que l'examen attend . . . 67
1. La chaîne de traitement d'une opération . . . 67
2. La chambre de compensation (CCP) . . . 67
3. Le dépositaire central et le règlement-livraison . . . 68
4. La conservation des titres . . . 69
5. Les opérations de financement sur titres . . . 69

QCM d'entraînement . . . 70

Thème 11 — Émissions et opérations sur titres 73

Ce que l'examen attend . . . 73
1. L'introduction en bourse . . . 73
2. Le prospectus . . . 73
3. Les augmentations de capital . . . 74
4. Les autres opérations sur titres . . . 75
5. Les offres publiques . . . 75
6. Le rachat d'actions propres . . . 76
7. Les assemblées générales . . . 76
8. L'information des sociétés cotées . . . 76
QCM d'entraînement . . . 77

Thème 12 — Bases comptables et financières 80

Ce que l'examen attend . . . 80
1. Les mathématiques financières . . . 80
2. Les documents comptables . . . 81
3. L'analyse financière . . . 82
4. Les référentiels comptables . . . 83
5. La valorisation d'une entreprise . . . 83
6. Notions statistiques et théorie du portefeuille . . . 83
QCM d'entraînement . . . 84

Examen blanc — 120 questions 87

Mode d'emploi . . . 87
Partie A — Connaissances indispensables (33 questions) . . . 88
Partie C — Culture financière générale (87 questions) . . . 92
Corrigé . . . 101

Annexes 106

Annexe 1 — Les chiffres clés à connaître . . . 106
Annexe 2 — Glossaire des sigles . . . 107
Annexe 3 — Sources et méthode . . . 109

Introduction — L'examen certifié AMF

Pourquoi cette certification existe

Depuis la transposition de la directive MIF et l'entrée en vigueur du dispositif de vérification des connaissances minimales (règlement général de l'AMF, articles 313-7-1 à 313-7-3 pour les prestataires de services d'investissement, et dispositions équivalentes pour les sociétés de gestion), toute personne exerçant certaines fonctions sous l'autorité d'un prestataire de services d'investissement doit justifier d'un niveau de connaissances minimales en matière financière, réglementaire et déontologique.

L'AMF ne fait pas passer l'examen elle-même : elle **certifie des examens** organisés par des organismes extérieurs (organismes de formation, écoles, associations professionnelles), selon un cahier des charges fixé par son **instruction DOC-2010-09**, dont l'**annexe 1** définit le contenu des connaissances minimales. C'est ce programme officiel, organisé en **12 thèmes**, que suit fidèlement ce manuel.

Qui doit être certifié

Les fonctions visées par la réglementation sont, pour l'essentiel :

- le **vendeur** (personne chargée de fournir des informations ou du conseil sur des instruments financiers à des clients) ;
- le **gérant** de portefeuille pour compte de tiers ;
- le **responsable de la compensation** d'instruments financiers ;
- le **responsable du post-marché** ;
- le **négociateur** d'instruments financiers ;
- le **compensateur** d'instruments financiers ;
- l'**analyste financier** ;
- le **responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)** des sociétés de gestion et le **responsable de la conformité pour les services d'investissement (RCSI)**, qui doivent en outre être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'AMF.

Le professionnel nouvellement affecté à l'une de ces fonctions dispose en pratique d'un **délai de six mois** pour satisfaire à l'obligation, période pendant laquelle il exerce sous supervision. La vérification peut aussi être réalisée en interne par l'employeur pour les collaborateurs déjà en poste lors de l'entrée en vigueur du dispositif (« clause du grand-père »), mais l'examen certifié est devenu la voie normale.

> **À retenir**
>
> Une fois obtenue, la certification n'a pas de date d'expiration et suit son titulaire d'un employeur à l'autre. L'employeur reste toutefois tenu de s'assurer, dans la durée, de la formation et de la compétence de ses collaborateurs.

Format de l'examen

Caractéristique	Règle
Format	QCM sur ordinateur, une seule bonne réponse par question
Nombre de questions	120
Durée	2 heures
Catégorie A	Connaissances et compétences « indispensables » (réglementation, déontologie)
Catégorie C	Connaissances de culture financière générale

Caractéristique	Règle
Seuil de réussite	80 % de bonnes réponses en catégorie A **et** 80 % en catégorie C
Compensation	Aucune : un excellent score dans une catégorie ne rattrape pas l'autre

Selon les manuels de préparation de référence (notamment les éditions Pearson *Réussir l'examen AMF*), les 120 questions se répartissent en **33 questions de catégorie A** et **87 de catégorie C**. Les thèmes 1 à 6 couvrent l'environnement réglementaire et déontologique, les thèmes 7 à 12 les connaissances techniques.

> **Piège d'examen**
>
> Les seuils ont évolué : les anciennes versions de l'examen (100 questions) exigeaient 85 % en A et 75 % en C. Méfiez-vous des supports anciens qui citent encore ces chiffres. La règle actuelle est 80 % / 80 %, sans compensation.

Avec 33 questions de catégorie A, 80 % représentent au moins **27 bonnes réponses**, soit **six erreurs au maximum** sur les questions les plus réglementaires. C'est la contrainte la plus serrée de l'examen : la déontologie, la conformité et les règles de protection du client se travaillent jusqu'au réflexe.

Les 12 thèmes du programme

N°	Thème	Partie
1	Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international	Réglementaire
2	Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements	Réglementaire
3	Sécurité financière : lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption ; embargos	Réglementaire
4	Réglementation « abus de marché »	Réglementaire
5	Commercialisation d'instruments financiers, démarchage, vente à distance et conseil	Réglementaire
6	Relations avec les clients	Réglementaire
7	Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques	Technique
8	Gestion collective / gestion pour compte de tiers	Technique
9	Fonctionnement et organisation des marchés	Technique
10	Post-marché et infrastructures de marché	Technique
11	Émissions et opérations sur titres	Technique
12	Bases comptables et financières	Technique

Ne pas confondre avec l'examen « finance durable »

L'AMF certifie également, depuis 2022, un **examen distinct consacré à la finance durable** (60 questions, seuil de 80 %). Il ne remplace pas l'examen général et ne dispense pas de celui-ci. Les notions de finance durable figurent néanmoins dans le programme général (thème 8) et sont traitées dans ce manuel.

Comment utiliser ce manuel

Chaque chapitre correspond à un thème officiel et suit la même structure : le cours, des tableaux de synthèse, des encadrés **À retenir** (ce qui tombe), **Piège d'examen** (les formulations qui font perdre des points) et **Exemple** (calculs ou cas concrets), puis une série de QCM corrigés et commentés. Un **examen blanc** de 120 questions, aux proportions de l'examen réel, figure en fin d'ouvrage.

Méthode conseillée :

- lire un chapitre en entier, puis répondre aux QCM **sans regarder les corrigés** ;
- noter chaque erreur et relire la section correspondante le lendemain, puis trois jours plus tard, puis une semaine plus tard (répétition espacée) ;
- passer l'examen blanc en conditions réelles (2 heures, sans support) une fois tous les chapitres travaillés ;
- viser au moins 90 % à l'entraînement avant de se présenter : le jour de l'examen, le stress coûte toujours quelques points.

Sources et limites de ce manuel

Ce manuel s'appuie sur les textes officiels (Code monétaire et financier, règlement général de l'AMF, règlements et directives européens cités dans chaque chapitre, instruction DOC-2010-09), sur les publications de l'AMF et de l'ACPR, et sur le recoupement des principaux manuels de préparation du marché.

Trois limites sont assumées et signalées honnêtement :

- les **questions réelles de l'examen ne sont pas publiques** : la base de questions est confidentielle et détenue par les organismes certifiés. Les QCM de ce manuel sont des questions originales construites sur le programme officiel et le style des épreuves ; aucun « sujet tombé » n'est reproduit ;
- la **répartition exacte du nombre de questions par thème** n'a pas pu être vérifiée sur la source officielle lors de la rédaction : elle n'est donc pas indiquée chapitre par chapitre ;
- la réglementation financière évolue en permanence. Les montants et seuils sont à jour des textes connus en **octobre 2026** ; les évolutions annoncées mais non encore applicables (par exemple le passage au règlement-livraison à J+1 dans l'Union européenne, prévu le 11 octobre 2027) sont signalées comme telles.

Avant l'examen, vérifiez toujours auprès de votre organisme certificateur la version du référentiel en vigueur.

Thème 1 — Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international

Ce que l'examen attend

Savoir qui fait la règle, qui contrôle et qui sanctionne, à chaque niveau (international, européen, français) ; connaître la hiérarchie des textes, les grands règlements et directives qui structurent les marchés financiers, les statuts des acteurs (prestataires de services d'investissement, sociétés de gestion, conseillers) et les mécanismes de protection des investisseurs.

1. Le niveau international : des normes sans force obligatoire directe

Les organismes internationaux élaborent des **recommandations et standards** que les États et l'Union européenne transposent ensuite dans leurs propres textes. Ils n'ont pas de pouvoir de sanction direct sur les établissements.

Organisme	Rôle
OICV / IOSCO (Organisation internationale des commissions de valeurs)	Standards de régulation des marchés de titres ; l'AMF en est membre
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BRI, Bâle)	Normes prudentielles bancaires (Bâle III)
Conseil de stabilité financière (CSF / FSB)	Coordination de la stabilité financière mondiale (G20)
GAFI / FATF	Normes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; listes de pays à risque
IASB	Normes comptables internationales IFRS
OCDE	Normes d'échange automatique d'informations fiscales (norme commune de déclaration / CRS)

2. Le niveau européen : la source principale des règles

Règlement ou directive ?

- Un **règlement** européen est directement applicable dans tous les États membres, sans transposition (exemples : MAR, PRIIPs, EMIR, MiCA, SFDR).
- Une **directive** fixe des objectifs que chaque État doit **transposer** dans son droit national (exemples : MIF 2, OPCVM, AIFM, CRD).

> **Piège d'examen**
>
> Une question classique demande lequel de ces textes « s'applique sans transposition ». La réponse est toujours un **règlement**. MIF 2 est une directive (accompagnée du règlement MiFIR, lui directement applicable).

Le processus Lamfalussy

La législation financière européenne est produite à quatre niveaux :

Niveau	Contenu	Auteur
1	Textes cadres (règlements, directives)	Commission (proposition), Parlement européen et Conseil (adoption)

Niveau	Contenu	Auteur
2	Mesures d'exécution détaillées, normes techniques (RTS, ITS)	Commission, sur projets des autorités européennes
3	Orientations, questions-réponses, convergence des pratiques	Autorités européennes de surveillance (ESMA, EBA, EIOPA)
4	Contrôle de l'application homogène du droit	Commission

Le Système européen de surveillance financière (SESF)

Créé en 2011 en réponse à la crise de 2008, il associe trois autorités sectorielles et un organe macroprudentiel :

Autorité	Siège	Champ
ESMA (Autorité européenne des marchés financiers)	Paris	Marchés financiers, valeurs mobilières, agences de notation, référentiels centraux
EBA / ABE (Autorité bancaire européenne)	Paris (depuis 2019)	Banques
EIOPA / AEAPP (assurances et pensions professionnelles)	Francfort	Assurance, retraite professionnelle
CERS / ESRB (Comité européen du risque systémique)	Francfort	Surveillance macroprudentielle

S'y ajoutent l'**union bancaire** (Mécanisme de surveillance unique confiant depuis 2014 à la BCE la supervision des grandes banques de la zone euro, et Mécanisme de résolution unique) et, dans le domaine de la lutte anti-blanchiment, la nouvelle **AMLA**, autorité européenne créée en 2024 et installée à Francfort.

> **À retenir**
>
> L'ESMA siège à **Paris** et coordonne les régulateurs de marché nationaux, dont l'AMF. Elle peut, dans certains cas, superviser directement (agences de notation, référentiels centraux) et adopter des mesures d'intervention temporaires sur certains produits.

Les grands textes européens à connaître

Texte	Objet
MIF 2 (directive 2014/65/UE) et MiFIR (règlement 600/2014)	Services d'investissement, protection des investisseurs, structure des marchés, transparence (application 3 janvier 2018)
MAR (règlement 596/2014)	Abus de marché (application 3 juillet 2016)
Directive OPCVM (UCITS)	Fonds coordonnés commercialisables dans toute l'UE
AIFM (directive 2011/61/UE)	Gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
Règlement Prospectus (2017/1129)	Information à publier lors d'offres au public et d'admissions
PRIIPs (règlement 1286/2014)	Document d'informations clés (DIC/KID) des produits packagés
EMIR (règlement 648/2012)	Dérivés de gré à gré, contreparties centrales, référentiels centraux
CSDR (règlement 909/2014)	Dépositaires centraux, discipline de règlement
SFDR (règlement 2019/2088) et Taxonomie (2020/852)	Transparence en matière de durabilité
MiCA (règlement 2023/1114)	Crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs

Texte	Objet
DORA (règlement 2022/2554)	Résilience opérationnelle numérique (applicable depuis le 17 janvier 2025)
Paquet « Listing Act » (2024)	Allègement des obligations des émetteurs cotés

3. Le niveau français

Les autorités

Le **législateur** (Parlement) adopte les lois, codifiées pour l'essentiel dans le **Code monétaire et financier (CMF)**. Le **ministre de l'Économie** prend les décrets et arrêtés, et **homologue le règlement général de l'AMF**.

L'**Autorité des marchés financiers (AMF)** a été créée par la **loi de sécurité financière du 1er août 2003**, par fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF). C'est une **autorité publique indépendante** dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Ses missions (art. L. 621-1 CMF) : veiller à la **protection de l'épargne** investie dans les instruments financiers et les autres placements offerts au public, à l'**information des investisseurs** et au **bon fonctionnement des marchés**. Elle exerce quatre types de pouvoirs : **réglementer** (règlement général), **autoriser** (agréments de sociétés de gestion, approbation des prospectus, visas des offres publiques), **surveiller et contrôler**, **sanctionner**.

Organe de l'AMF	Composition et rôle
Collège	16 membres ; présidé par le président de l'AMF (nommé par décret pour 5 ans, non renouvelable) ; adopte la réglementation, prend les décisions individuelles, ouvre les procédures de sanction
Commission des sanctions	12 membres, distincte du Collège ; juge et prononce les sanctions
Médiateur de l'AMF	Règlement amiable des litiges entre épargnants et professionnels
Secrétaire général	Dirige les services de l'AMF

L'**Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)**, adossée à la **Banque de France**, agrée et contrôle les banques, les entreprises d'investissement (pour leur solidité financière) et les assureurs, et veille à la protection de leur clientèle. Les deux autorités coopèrent au sein d'un **pôle commun** (« Assurance Banque Épargne Info Service »).

> **Piège d'examen**
>
> Une entreprise d'investissement est **agréée par l'ACPR** (après approbation par l'AMF de son programme d'activité pour les services d'investissement). Une **société de gestion de portefeuille** est **agréée par l'AMF**. Ne pas inverser.

Autres acteurs français :

- **Banque de France** : banque centrale membre de l'Eurosystème, stabilité financière ;
- **Haut Conseil de stabilité financière (HCSF)** : politique macroprudentielle ;
- **Comité consultatif du secteur financier (CCSF)** : concertation entre professionnels et consommateurs ;
- **ORIAS** : registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (dont les conseillers en investissements financiers) ;
- **Tracfin** : cellule de renseignement financier (voir thème 3) ;
- **Parquet national financier (PNF)** : poursuites pénales en matière financière.

Les textes français

- le **Code monétaire et financier** (partie législative L et réglementaire R/D) ;
- le **règlement général de l'AMF (RGAMF)**, organisé en livres : Livre I (l'Autorité), Livre II (émetteurs et information financière), Livre III (prestataires), Livre IV (placements collectifs), Livre V (infrastructures de marché), Livre VI (abus de marché), Livre VII (actifs numériques) ;
- la **doctrine** de l'AMF : instructions, positions, recommandations, questions-réponses. Les instructions précisent l'application du règlement général ; positions et recommandations expriment l'interprétation de l'AMF.

4. Les prestataires et leurs statuts

Les services d'investissement (art. L. 321-1 CMF)

Service d'investissement	En bref
Réception et transmission d'ordres pour compte de tiers (RTO)	Recevoir l'ordre du client et le transmettre à un autre prestataire
Exécution d'ordres pour compte de tiers	Conclure la transaction au nom du client
Négociation pour compte propre	Engager ses propres capitaux
Gestion de portefeuille pour le compte de tiers	Décider discrétionnairement, dans le cadre d'un mandat
Conseil en investissement	Fournir des recommandations personnalisées
Prise ferme	Acquérir les titres émis pour les revendre
Placement garanti	Placer en garantissant à l'émetteur un montant minimal
Placement non garanti	Rechercher des souscripteurs sans garantie
Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF)	Gérer une plateforme non discrétionnaire
Exploitation d'un système organisé de négociation (OTF)	Gérer une plateforme discrétionnaire (obligations, dérivés)

Les **services connexes** (art. L. 321-2) comprennent notamment la tenue de compte-conservation, l'octroi de crédits pour permettre une opération sur instruments financiers, le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, les services de change liés, la recherche en investissement.

Les statuts

- **Prestataires de services d'investissement (PSI)** : établissements de crédit et entreprises d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement ;
- **Sociétés de gestion de portefeuille (SGP)** : agréées par l'AMF, gèrent des OPC et/ou des mandats ;
- **Conseillers en investissements financiers (CIF)** : immatriculés à l'ORIAS, membres d'une association professionnelle agréée par l'AMF, contrôlés par l'AMF (voir thème 5) ;
- **Prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA)**, agréés au titre de MiCA (voir thème 7) ;
- **Agents liés** : mandataires d'un seul PSI, sous sa responsabilité.

Le passeport européen

Un prestataire agréé dans un État membre peut exercer dans tout l'Espace économique européen, soit par **libre prestation de services**, soit par **libre établissement** (succursale), après une simple notification à son autorité d'origine. La surveillance prudentielle reste celle de l'État d'origine ; les règles de bonne conduite applicables à une succursale relèvent de l'État d'accueil.

5. Les mécanismes de garantie

Le **Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)** indemnise les clients en cas de défaillance de leur établissement :

Garantie	Plafond par client et par établissement
Dépôts (comptes courants, livrets non réglementés, comptes à terme)	100 000 €
Livret A, LDDS et LEP	100 000 € supplémentaires, distincts de la garantie des dépôts
Titres (instruments financiers conservés, en cas d'indisponibilité)	70 000 €

Piège d'examen

La garantie des titres ne couvre **pas** la perte de valeur des titres liée au marché : elle intervient si l'établissement est incapable de restituer les titres qu'il conservait.

6. Les sanctions de l'AMF

La procédure distingue rigoureusement **poursuite** (Collège, qui notifie les griefs) et **jugement** (Commission des sanctions). Les décisions de la Commission des sanctions sont susceptibles de recours devant le **Conseil d'État** lorsqu'elles visent un professionnel régulé (prestataire, société de gestion, CIF…), et devant la **cour d'appel de Paris** dans les autres cas (par exemple un particulier sanctionné pour manquement d'initié). Les sanctions peuvent être rendues publiques.

Personne sanctionnée	Plafond de la sanction pécuniaire
Professionnels (personnes morales) et auteurs d'abus de marché	100 millions d'euros, ou le décuple de l'avantage retiré ; pour les personnes morales, jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total
Personnes physiques placées sous l'autorité d'un professionnel	15 millions d'euros ou le décuple de l'avantage retiré

L'AMF peut également prononcer des **sanctions disciplinaires** (avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d'exercer, retrait de carte professionnelle) et conclure des **compositions administratives** (accord transactionnel homologué par la Commission des sanctions).

QCM d'entraînement

Q1. Quel organisme siège à Paris et coordonne les autorités nationales de régulation des marchés financiers de l'Union européenne ?

a) L'EBA
b) L'ESMA
c) Le CERS
d) L'EIOPA

Réponse b. L'ESMA (European Securities and Markets Authority) a son siège à Paris. L'EBA siège également à Paris mais concerne le secteur bancaire.

Q2. Un règlement européen :

a) n'a qu'une valeur de recommandation
b) est directement applicable dans tous les États membres
c) doit être transposé par chaque État membre dans un délai de deux ans
d) ne s'applique qu'aux États de la zone euro

Réponse b. C'est la différence essentielle avec la directive, qui doit être transposée.

Q3. L'AMF a été créée par :

a) la loi de sécurité financière du 1er août 2003
b) la loi bancaire de 1984
c) la loi PACTE de 2019
d) la loi de régulation bancaire et financière de 2010
Réponse a. Elle résulte de la fusion de la COB, du CMF et du CDGF.

Q4. Combien de membres compte le Collège de l'AMF ?

a) 16
b) 12
c) 25
d) 9
Réponse a. La Commission des sanctions compte, elle, 12 membres.

Q5. Qui ouvre une procédure de sanction devant l'AMF ?

a) Le médiateur
b) Le Collège
c) La Commission des sanctions
d) Le ministre de l'Économie
Réponse b. Le Collège notifie les griefs ; la Commission des sanctions, organe distinct, juge.

Q6. Le règlement général de l'AMF entre en vigueur après :

a) sa publication par la Banque de France
b) son approbation par l'ESMA
c) son homologation par arrêté du ministre de l'Économie
d) son vote par le Parlement
Réponse c. Le RGAMF est rédigé par l'AMF mais homologué par arrêté ministériel.

Q7. Une société de gestion de portefeuille est agréée par :

a) la Banque de France
b) l'ACPR
c) l'AMF
d) l'ORIAS
Réponse c. L'ACPR agrée les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ; l'AMF agrée les sociétés de gestion.

Q8. Lequel de ces textes est une directive ?

a) MIF 2
b) EMIR
c) PRIIPs
d) MAR
Réponse a. MIF 2 est une directive, complétée par le règlement MiFIR.

Q9. Au niveau 3 du processus Lamfalussy, on trouve :

a) les orientations et questions-réponses des autorités européennes de surveillance
b) les décisions de la Cour de justice de l'Union
c) les directives et règlements adoptés par le Parlement et le Conseil
d) les normes techniques adoptées par la Commission
Réponse a. Le niveau 3 vise la convergence des pratiques de supervision.

Q10. Le plafond de garantie des titres par le FGDR est de :

a) 100 000 € par client et par établissement
b) 150 000 € par client, tous établissements confondus
c) Il n'existe pas de garantie des titres
d) 70 000 € par client et par établissement
Réponse d. Les dépôts sont garantis à 100 000 €, les titres à 70 000 €.

Q11. Lequel de ces services est un service connexe et non un service d'investissement ?

a) La réception et transmission d'ordres
b) La gestion de portefeuille pour compte de tiers
c) La tenue de compte-conservation
d) Le conseil en investissement
Réponse c. La tenue de compte-conservation figure parmi les services connexes (art. L. 321-2 CMF).

Q12. Le passeport européen permet à un prestataire agréé en France :

a) d'exercer partout dans le monde sans autorisation
b) d'exercer dans l'Espace économique européen après simple notification
c) d'obtenir automatiquement un agrément bancaire
d) de se soustraire au contrôle de l'AMF
Réponse b. La libre prestation de services ou l'établissement d'une succursale supposent une notification préalable, pas un nouvel agrément.

Q13. Le GAFI est l'organisme international chargé :

a) de la régulation des marchés de titres
b) des normes prudentielles bancaires
c) des normes comptables
d) de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Réponse d. Ses recommandations et ses listes de pays à risque structurent le dispositif LCB-FT.

Q14. Pour une personne physique placée sous l'autorité d'un professionnel, la sanction pécuniaire maximale de l'AMF est de :

a) 1,5 million d'euros
b) 15 millions d'euros ou le décuple de l'avantage retiré
c) 100 millions d'euros
d) 15 % du chiffre d'affaires
Réponse b. Le plafond de 100 millions d'euros vise les professionnels et les auteurs d'abus de marché.

Q15. Le règlement DORA porte sur :

a) la résilience opérationnelle numérique du secteur financier
b) les fonds monétaires
c) les dérivés de gré à gré
d) les crypto-actifs
Réponse a. DORA est applicable depuis le 17 janvier 2025.

Thème 2 — Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements

Ce que l'examen attend

C'est le cœur des questions de catégorie A. Il faut maîtriser l'organisation de la fonction conformité, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, l'encadrement des transactions personnelles, les avantages et rémunérations, la protection des lanceurs d'alerte, et la façon dont les établissements s'organisent pour que l'intérêt du client prime.

1. Le principe directeur

À retenir

Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière **honnête, loyale et professionnelle** qui sert au mieux les intérêts de leurs clients (art. L. 533-11 CMF, transposant l'article 24 de MIF 2). Toutes les règles de ce thème en sont des déclinaisons concrètes.

La déontologie n'est pas une morale individuelle laissée à l'appréciation de chacun : c'est un ensemble d'**obligations organisationnelles** imposées à l'établissement (procédures, contrôles, enregistrements) et d'**obligations de comportement** imposées à chaque collaborateur, dont le non-respect est sanctionnable par l'AMF.

2. La fonction conformité

Missions

La fonction conformité doit être **permanente, efficace et indépendante**. Elle :

- identifie et évalue le **risque de non-conformité** (risque de sanction, de perte financière ou d'atteinte à la réputation né du non-respect des règles) ;
- conseille et assiste les opérationnels ;
- contrôle et évalue régulièrement l'adéquation des procédures ;
- rend compte aux dirigeants (rapport au moins annuel) ;
- forme et sensibilise les collaborateurs.

Le RCSI et le RCCI

	RCSI	RCCI
Signification	Responsable de la conformité pour les services d'investissement	Responsable de la conformité et du contrôle interne
Établissement	Prestataires de services d'investissement (banques, entreprises d'investissement)	Sociétés de gestion de portefeuille
Carte professionnelle	Délivrée par l'AMF après examen spécifique	Délivrée par l'AMF après examen spécifique
Nomination	Par l'établissement, carte demandée à l'AMF	Par la société de gestion, carte demandée à l'AMF

Piège d'examen

Pour le RCSI et le RCCI, c'est **l'AMF** qui délivre la carte professionnelle. Pour les autres fonctions (vendeur, négociateur, gérant…), la vérification des connaissances relève de l'employeur, sur la base de l'examen certifié.

Les trois niveaux de contrôle

- **Contrôle de premier niveau** : réalisé par les opérationnels eux-mêmes et leur hiérarchie (auto-contrôle, double regard) ;
- **Contrôle permanent de second niveau** : réalisé par des équipes dédiées (conformité, contrôle des risques), indépendantes des opérationnels ;
- **Contrôle périodique** (troisième niveau) : réalisé par l'audit interne / l'inspection générale, à intervalles réguliers, sur l'ensemble de l'organisation, y compris la conformité.

Dans les sociétés de gestion de petite taille, ces fonctions peuvent être cumulées ou externalisées sous conditions, mais l'établissement reste toujours **responsable** de ce qu'il externalise.

3. Les conflits d'intérêts

Définition

Il y a conflit d'intérêts lorsque l'intérêt de l'établissement, de ses collaborateurs ou d'un client peut entrer en concurrence avec l'intérêt d'un autre client, au détriment de celui-ci.

Situations typiques : l'établissement réalise un gain financier aux dépens du client ; il a un intérêt dans le résultat d'un service distinct de celui du client ; il est incité à privilégier un client par rapport à un autre ; il exerce la même activité que le client ; il reçoit d'un tiers un avantage lié au service rendu.

La démarche obligatoire

Étape	Contenu
1. Identifier	Cartographie des situations de conflits potentiels
2. Prévenir	Politique écrite de gestion des conflits, séparation des fonctions, « murailles de Chine » (barrières à l'information), rémunérations non incitatives
3. Gérer	Procédures d'escalade, arbitrage par la conformité, registre des conflits survenus
4. Informer le client	**En dernier recours seulement**, lorsque les mesures prises ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité

> **Piège d'examen**
>
> L'information du client n'est **pas** une manière de régler un conflit d'intérêts : c'est l'ultime recours, après échec de la prévention et de la gestion. Une réponse du type « il suffit d'informer le client » est fausse.

Les barrières à l'information (« murailles de Chine »)

Elles séparent les équipes détenant des informations sensibles (financement des entreprises, fusions-acquisitions, recherche) des équipes de marché ou de vente. On distingue les **zones d'initiés** (côté « privé ») et les zones publiques. Le **franchissement** d'une muraille (« wall crossing ») doit être autorisé et tracé par la conformité, et la personne concernée est inscrite sur les listes de suivi.

Les listes de suivi

- **Liste de surveillance (watch list)** : confidentielle, tenue par la conformité ; recense les valeurs sur lesquelles l'établissement détient une information sensible ; permet de surveiller les transactions sans les interdire ;
- **Liste d'interdiction (restricted list)** : diffusée en interne ; les collaborateurs ne peuvent pas intervenir (ou de façon restreinte) sur les valeurs qui y figurent.

4. Les transactions personnelles des collaborateurs

Les collaborateurs dits « concernés » (exposés à des informations sensibles ou à des conflits d'intérêts) sont soumis à un encadrement de leurs opérations pour compte propre :

- interdiction d'utiliser une information privilégiée ou confidentielle ;
- interdiction de réaliser des opérations contraires aux intérêts des clients, ou de faire du « front running » (passer un ordre pour soi avant celui d'un client) ;
- obligation de déclarer leurs comptes et leurs opérations selon la procédure de l'établissement ;
- éventuelles périodes d'interdiction et durée minimale de détention fixées par l'établissement.

L'établissement doit être informé **rapidement** de toute transaction personnelle et en conserver l'enregistrement.

5. Avantages, rémunérations et cadeaux

Les avantages reçus ou versés à des tiers (« inducements »)

Sous MIF 2, un prestataire ne peut percevoir ou verser un avantage (commission, rétrocession, avantage non monétaire) en lien avec un service à un client que si cet avantage :

- a pour objet d'**améliorer la qualité du service** fourni au client ;
- ne nuit pas au respect de l'obligation d'agir au mieux de ses intérêts ;
- est **porté à la connaissance du client** de façon complète, exacte et compréhensible avant la fourniture du service.

En **gestion de portefeuille sous mandat** et en **conseil indépendant**, les rétrocessions sont **interdites** (ou doivent être intégralement reversées au client), à l'exception des avantages non monétaires mineurs.

Cadeaux et invitations

Les établissements fixent une politique (seuils, déclaration à la conformité, refus au-delà d'un montant). Un cadeau de valeur significative susceptible d'influencer un collaborateur doit être refusé ou soumis à la conformité.

La politique de rémunération

La rémunération des collaborateurs ne doit pas les inciter à recommander un produit plutôt qu'un autre mieux adapté au client. Les objectifs commerciaux purement quantitatifs, déconnectés de la qualité du service et de l'adéquation, sont à proscrire.

6. Les autres obligations organisationnelles

- **Enregistrement des communications** : les conversations téléphoniques et communications électroniques relatives aux transactions (ou susceptibles d'y conduire) doivent être enregistrées et conservées **5 ans** (jusqu'à 7 ans à la demande de l'autorité) ; le client en est informé ;
- **Conservation des données** : les enregistrements des services et transactions sont conservés au minimum 5 ans ;
- **Externalisation** : possible, mais sans délégation de responsabilité ; l'externalisation de fonctions opérationnelles importantes est encadrée par contrat et doit permettre le contrôle ;
- **Continuité d'activité** et **résilience numérique** (DORA) ;
- **Traitement des réclamations** (voir thème 6) ;
- **Code de déontologie** de l'établissement, souvent annexé au règlement intérieur, rendant les manquements passibles de sanctions disciplinaires.

7. Les lanceurs d'alerte

La **loi Sapin 2** (9 décembre 2016), renforcée par la **loi Waserman** (21 mars 2022), protège toute personne physique qui signale, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations sur un crime, un délit, une violation du droit ou une menace pour l'intérêt général.

- Le lanceur d'alerte peut choisir entre le **signalement interne** (procédure obligatoire dans les entités d'au moins 50 salariés) et le **signalement externe** (autorité compétente : l'AMF pour ce qui relève de sa compétence, l'ACPR, le Défenseur des droits…) ;
- l'AMF dispose d'un **dispositif dédié** de réception des signalements ;
- il bénéficie d'une **confidentialité** de son identité et d'une **protection contre les représailles** (licenciement, sanction, discrimination), et d'une irresponsabilité civile et pénale sous conditions.

8. Les règles spécifiques aux analystes financiers et à la recherche

La recherche en investissement doit être produite de façon objective et indépendante ; elle mentionne les conflits d'intérêts éventuels. Les analystes ne peuvent pas réaliser de transactions personnelles contraires à leurs recommandations en cours. Depuis MIF 2, la recherche fournie aux gérants doit être payée séparément (« unbundling ») ou par le gérant sur ses propres ressources ; le **Listing Act** a assoupli ce régime en 2024 pour stimuler la recherche sur les petites et moyennes capitalisations.

QCM d'entraînement

Q1. En matière de conflits d'intérêts, l'information du client intervient :

a) systématiquement, dès qu'un conflit potentiel est identifié
b) jamais, pour préserver la confidentialité
c) en dernier recours, lorsque les mesures de prévention et de gestion sont insuffisantes
d) uniquement à la demande du client
Réponse c. L'information est un ultime recours, non une solution de principe.

Q2. La carte professionnelle de RCSI est délivrée par :

a) l'employeur
b) l'AMF
c) l'ORIAS
d) l'ACPR
Réponse b. Pour le RCSI comme pour le RCCI, la carte est délivrée par l'AMF après un examen spécifique.

Q3. La liste de surveillance (watch list) :

a) est confidentielle et permet à la conformité de surveiller les opérations sur des valeurs sensibles
b) est publiée par l'AMF
c) est diffusée à tous les collaborateurs
d) interdit toute transaction sur les valeurs qu'elle contient
Réponse a. La liste d'interdiction est diffusée ; la liste de surveillance reste confidentielle.

Q4. Le contrôle périodique (troisième niveau) est exercé par :

a) les opérationnels
b) le commissaire aux comptes
c) l'audit interne ou l'inspection générale
d) la conformité
Réponse c. Le contrôle permanent relève des premier et second niveaux.

Q5. Le « front running » consiste à :

a) exécuter un ordre client au meilleur prix
b) passer un ordre pour son propre compte avant celui d'un client, en connaissant cet ordre
c) transmettre rapidement un ordre au marché
d) publier une recherche avant son concurrent
Réponse b. C'est un manquement grave aux règles de transactions personnelles et à la primauté de l'intérêt du client.

Q6. En gestion de portefeuille sous mandat, les rétrocessions versées par un producteur de fonds :

a) sont librement conservées par le gérant
b) sont interdites ou doivent être reversées au client, sauf avantages non monétaires mineurs
c) sont autorisées si elles ne dépassent pas 1 % de l'encours
d) doivent seulement figurer dans le rapport annuel
Réponse b. Même régime pour le conseil indépendant.

Q7. Les enregistrements téléphoniques relatifs aux transactions sont conservés au minimum :

a) 10 ans
b) 1 an
c) 3 ans
d) 5 ans
Réponse d. Jusqu'à 7 ans à la demande de l'autorité compétente.

Q8. Une « muraille de Chine » a pour objet :

a) de séparer les clients professionnels et non professionnels
b) d'interdire toute communication entre filiales
c) d'empêcher la circulation d'informations sensibles entre services
d) de protéger les locaux contre les intrusions
Réponse c. C'est une barrière à l'information, outil de prévention des conflits d'intérêts et des abus de marché.

Q9. Un avantage perçu d'un tiers en lien avec un service fourni au client est admissible notamment s'il :

a) améliore la qualité du service et est porté à la connaissance du client
b) est approuvé par le dirigeant
c) est inférieur à 500 euros
d) est versé en numéraire
Réponse a. Les deux conditions sont cumulatives, avec l'absence d'atteinte à l'intérêt du client.

Q10. La fonction conformité doit être :

a) permanente, efficace et indépendante
b) exercée par le commissaire aux comptes
c) rattachée à la direction commerciale
d) facultative dans les petites structures
Réponse a. Elle peut être externalisée ou cumulée sous conditions, jamais supprimée.

Q11. Un lanceur d'alerte, au sens de la loi Sapin 2 modifiée en 2022 :

a) doit obligatoirement signaler d'abord en interne
b) peut choisir entre signalement interne et externe
c) ne peut s'adresser qu'à la presse
d) doit être rémunéré pour son signalement
Réponse b. Depuis la loi Waserman de 2022, le passage préalable par l'interne n'est plus obligatoire.

Q12. Une rémunération variable des conseillers fondée uniquement sur le volume de ventes d'un produit maison :

a) ne relève pas du contrôle de la conformité
b) est obligatoire sous MIF 2
c) est conforme si elle est plafonnée
d) est contraire à l'obligation d'agir au mieux des intérêts des clients
Réponse d. Elle crée une incitation à recommander un produit indépendamment de son adéquation.

Q13. Un collaborateur reçoit d'un client une montre de grande valeur. Il doit :

a) la revendre pour le compte de l'établissement
b) l'accepter sans formalité
c) l'accepter et la déclarer au fisc
d) appliquer la politique cadeaux : déclaration à la conformité, refus au-delà des seuils
Réponse d. Chaque établissement fixe une politique écrite en matière de cadeaux et avantages.

Q14. L'externalisation d'une fonction opérationnelle importante :

a) transfère la responsabilité au prestataire externe
b) est interdite
c) nécessite l'accord préalable de chaque client
d) laisse l'établissement pleinement responsable
Réponse d. On peut déléguer une tâche, jamais la responsabilité.

Q15. Le risque de non-conformité est le risque :

a) de perte liée à la baisse des marchés
b) de sanction, de perte financière ou d'atteinte à la réputation né du non-respect des règles
c) de défaillance d'une contrepartie
d) de panne informatique
Réponse b. C'est la définition réglementaire du risque que la conformité doit maîtriser.

Thème 3 — Sécurité financière : blanchiment, terrorisme, corruption, embargos

Ce que l'examen attend

Connaître les infractions (blanchiment, financement du terrorisme, corruption), les obligations de vigilance des professionnels (connaissance du client, bénéficiaire effectif, approche par les risques), la déclaration de soupçon à Tracfin et ses règles de confidentialité, le gel des avoirs et les embargos, et le dispositif anticorruption de la loi Sapin 2.

1. Les infractions

Le blanchiment

Le blanchiment (art. 324-1 du Code pénal) est le fait de **faciliter la justification mensongère de l'origine** des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit, ou d'**apporter son concours** à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit. Il est puni de **5 ans d'emprisonnement et 375 000 €** d'amende (10 ans et 750 000 € lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en bande organisée).

Le blanchiment se décompose classiquement en trois étapes :

Étape	Description	Exemple
Placement (prélavage)	Introduire les fonds illicites dans le système financier	Dépôts fractionnés d'espèces
Empilement (dispersion)	Multiplier les opérations pour brouiller la trace	Virements en cascade, sociétés écrans, comptes dans plusieurs pays
Intégration	Réinjecter les fonds dans l'économie légale	Achat immobilier, investissement dans une entreprise

Toute infraction punie d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an peut être l'infraction d'origine — y compris la **fraude fiscale**.

Le financement du terrorisme

Il consiste à fournir, réunir ou gérer des fonds en sachant qu'ils sont destinés à commettre un acte terroriste. Contrairement au blanchiment, les fonds peuvent avoir une **origine parfaitement licite** : c'est leur **destination** qui est criminelle, et les montants sont souvent faibles.

La corruption et le trafic d'influence

- **Corruption** : solliciter ou accepter (corruption passive), proposer ou accorder (corruption active) un avantage pour qu'une personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ;
- **trafic d'influence** : monnayer une influence réelle ou supposée pour obtenir une décision favorable d'une autorité.

2. Le cadre et les acteurs

Acteur	Rôle
GAFI	Normes internationales, listes de pays à haut risque et sous surveillance renforcée
Union européenne	Directives anti-blanchiment successives ; paquet 2024 (règlement 2024/1624 « AMLR » et nouvelle autorité **AMLA** à Francfort)

Acteur	Rôle
Tracfin	Cellule de renseignement financier française (ministère de l'Économie) : reçoit et analyse les déclarations de soupçon
ACPR et AMF	Contrôlent le respect des obligations LCB-FT par les établissements qu'elles supervisent et sanctionnent les manquements
DG Trésor	Mesures de gel des avoirs nationales
AFA (Agence française anticorruption)	Contrôle des programmes de conformité anticorruption

Les obligations des professionnels sont codifiées aux **articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier**. Les assujettis comprennent notamment les banques, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion, les assureurs, les CIF, les PSCA, mais aussi les notaires, agents immobiliers, experts-comptables, etc.

3. L'approche par les risques

Chaque établissement élabore une **classification des risques** (selon le client, le produit, le canal de distribution, le pays) et adapte l'intensité de sa vigilance :

Niveau	Quand	Exemples
Vigilance simplifiée	Risque faible identifié et justifié	Certains clients publics, produits à très faible risque
Vigilance standard	Cas général	Client particulier ordinaire
Vigilance renforcée	Risque élevé	Personnes politiquement exposées (PPE), pays tiers à haut risque désignés, opérations complexes ou inhabituellement élevées sans justification économique apparente

Les personnes politiquement exposées (PPE)

Sont visées les personnes qui exercent ou ont exercé (depuis moins d'un an) une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante, ainsi que **les membres directs de leur famille et leurs proches associés**. L'entrée en relation avec une PPE doit être autorisée par un membre de la direction, et l'origine du patrimoine et des fonds doit être établie.

4. Les obligations de vigilance

Avant l'entrée en relation

- **Identifier** le client et **vérifier** son identité sur document probant (pièce d'identité officielle en cours de validité, extrait Kbis pour une société) ;
- identifier le **bénéficiaire effectif** et prendre des mesures adaptées pour vérifier son identité ;
- recueillir les informations sur **l'objet et la nature** de la relation d'affaires.

Le **bénéficiaire effectif** d'une société est la personne physique qui détient, directement ou indirectement, **plus de 25 % du capital ou des droits de vote**, ou qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle. À défaut, c'est le représentant légal qui est retenu.

Pour un **client occasionnel** (sans relation d'affaires), l'identification est requise notamment pour toute opération supérieure à **15 000 €**, ou dès le premier euro en cas de soupçon.

> **Piège d'examen**
>
> Si le professionnel **ne peut pas** identifier son client ou le bénéficiaire effectif, il **ne doit pas** entrer en relation ni exécuter l'opération (et doit envisager une déclaration de soupçon). L'absence d'identification n'est jamais un simple « dossier incomplet » à régulariser plus tard.

Pendant la relation : la vigilance constante

Le professionnel actualise la connaissance du client et examine les opérations au regard de son profil. Toute opération **particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé ou sans justification économique apparente** doit faire l'objet d'un **examen renforcé** (renseignements sur l'origine et la destination des fonds, l'objet de l'opération, l'identité du bénéficiaire), consigné par écrit.

Conservation

Les documents relatifs à l'identité des clients et aux opérations sont conservés **5 ans** à compter de la clôture du compte ou de la cessation de la relation (5 ans après l'opération pour un client occasionnel).

5. La déclaration de soupçon (DS)

Quand déclarer

Le professionnel doit déclarer à **Tracfin** les sommes ou opérations dont il **sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner** qu'elles proviennent d'une infraction passible de plus d'un an d'emprisonnement ou participent au financement du terrorisme. Une déclaration est également obligatoire pour toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences.

La déclaration est faite **en principe avant l'exécution** de l'opération. Elle est effectuée par les **déclarants et correspondants Tracfin** désignés par l'établissement (le collaborateur alerte sa hiérarchie / la conformité, qui décide).

Règles essentielles

Règle	Contenu
Confidentialité	Il est **interdit** de porter à la connaissance du client (ou d'un tiers) l'existence de la déclaration et ses suites, sous peine de sanctions pénales
Irresponsabilité	Le déclarant de bonne foi ne peut être poursuivi (dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel, responsabilité civile)
Droit d'opposition de Tracfin	Tracfin peut s'opposer à l'exécution d'une opération déclarée, pour une durée limitée (10 jours ouvrables)
Absence de seuil	La déclaration ne dépend d'aucun montant minimal

> **Piège d'examen**
>
> Le secret bancaire **n'est pas opposable** à Tracfin. Et un collaborateur ne doit jamais demander au client des explications de nature à lui révéler qu'une déclaration est envisagée ou effectuée.

La communication systématique d'informations (COSI)

Indépendamment de tout soupçon, les établissements transmettent automatiquement à Tracfin certaines informations, notamment sur les **versements et retraits d'espèces** dépassant **10 000 € cumulés sur un mois civil** sur un même compte, et sur certaines transmissions de fonds en espèces ou monnaie électronique.

Paiements en espèces

En France, le paiement en espèces d'une dette à un professionnel est limité à **1 000 €** pour un débiteur résident fiscal en France (15 000 € pour un non-résident agissant pour ses besoins personnels). À partir du **10 juillet 2027**, le règlement européen 2024/1624 instaurera un plafond harmonisé de 10 000 € dans l'Union, les États pouvant conserver un plafond plus bas — ce que fera la France.

6. Gel des avoirs et embargos

Le **gel des avoirs** consiste à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation des fonds et ressources économiques appartenant à des personnes ou entités désignées (terroristes, régimes sanctionnés). Les mesures proviennent :

- du **Conseil de sécurité des Nations unies** ;
- de l'**Union européenne** (règlements du Conseil) ;
- de la **France** (arrêtés du ministre de l'Économie, registre national des gels tenu par la **DG Trésor**).

Les établissements doivent **filtrer** leurs clients et leurs opérations au regard de ces listes, geler sans délai les avoirs concernés et en informer la DG Trésor. Il est interdit de mettre directement ou indirectement des fonds à la disposition d'une personne désignée.

Un **embargo** restreint les échanges (financiers, commerciaux, de biens à double usage) avec un pays. Les sanctions américaines (OFAC) ont une portée extraterritoriale dès qu'un lien avec les États-Unis existe (paiement en dollars notamment) : les établissements français en tiennent compte dans leurs dispositifs.

7. Le dispositif anticorruption : la loi Sapin 2

La loi du 9 décembre 2016 a créé l'**Agence française anticorruption (AFA)** et imposé aux sociétés d'au moins **500 salariés** dont le chiffre d'affaires dépasse **100 millions d'euros** un programme de conformité en huit piliers :

- un code de conduite ;
- un dispositif d'alerte interne ;
- une cartographie des risques de corruption ;
- des procédures d'évaluation des clients, fournisseurs et intermédiaires ;
- des contrôles comptables ;
- un dispositif de formation des personnes exposées ;
- un régime disciplinaire ;
- un dispositif de contrôle et d'évaluation interne.

Elle a également créé la **convention judiciaire d'intérêt public (CJIP)**, permettant à une personne morale poursuivie pour corruption (ou pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale) de conclure un accord avec le parquet moyennant le paiement d'une amende (jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires moyen) et la mise en place d'un programme de conformité.

8. La lutte contre la fraude fiscale internationale

- **FATCA** (accord intergouvernemental avec les États-Unis) : les établissements identifient les « US persons » et transmettent leurs informations à l'administration fiscale ;
- **Norme commune de déclaration (NCD / CRS)** de l'OCDE : échange automatique des informations sur les comptes financiers des non-résidents entre les États participants.

QCM d'entraînement

Q1. Les trois étapes classiques du blanchiment sont :

a) placement, empilement, intégration
b) collecte, transfert, retrait
c) dissimulation, déclaration, restitution
d) dépôt, conversion, gel

Réponse a. Le placement introduit les fonds, l'empilement brouille les pistes, l'intégration les réinjecte dans l'économie légale.

Q2. La déclaration de soupçon est adressée à :

a) l'AMF
b) la DG Trésor
c) l'ACPR
d) Tracfin

Réponse d. Tracfin est la cellule de renseignement financier française.

Q3. Un collaborateur peut informer le client qu'une déclaration de soupçon le concernant a été effectuée :

a) non, cette divulgation est pénalement sanctionnée
b) oui, par loyauté envers le client
c) oui, si le client le demande par écrit
d) oui, après l'exécution de l'opération

Réponse a. La confidentialité de la déclaration est absolue.

Q4. Le bénéficiaire effectif d'une société est notamment la personne physique qui détient :

a) plus de 10 % du capital
b) au moins une action
c) plus de 25 % du capital ou des droits de vote
d) plus de 50 % du capital

Réponse c. Ou qui exerce un contrôle par tout autre moyen.

Q5. Le financement du terrorisme se distingue du blanchiment car :

a) il suppose des montants très élevés
b) les fonds utilisés peuvent être d'origine licite
c) il concerne uniquement des espèces
d) il n'est pas sanctionné pénalement

Réponse b. C'est la destination des fonds qui est criminelle.

Q6. Faute de pouvoir identifier le bénéficiaire effectif, le professionnel :

a) demande l'accord de l'AMF
b) applique une vigilance simplifiée
c) ouvre le compte et régularise ultérieurement
d) n'entre pas en relation d'affaires

Réponse d. L'absence d'identification interdit l'entrée en relation.

Q7. Une personne politiquement exposée fait l'objet :

a) d'une vigilance simplifiée
b) de mesures de vigilance renforcée
c) d'une déclaration de soupçon automatique
d) d'une interdiction d'entrée en relation

Réponse b. Avec autorisation de la direction et vérification de l'origine des fonds.

Q8. Les documents d'identification des clients sont conservés :

a) 5 ans après la clôture du compte ou la fin de la relation
b) 1 an après la clôture du compte
c) indéfiniment
d) 10 ans après l'ouverture du compte

Réponse a. C'est la durée de conservation LCB-FT de droit commun.

Q9. Le secret bancaire est-il opposable à Tracfin ?

a) Oui, toujours
b) Oui, sauf réquisition judiciaire
c) Non
d) Uniquement pour les clients professionnels

Réponse c. Le secret professionnel ne fait pas obstacle à la déclaration ni aux demandes de Tracfin.

Q10. La communication systématique d'informations (COSI) à Tracfin concerne notamment :

a) les dépôts et retraits d'espèces supérieurs à 10 000 € cumulés sur un mois civil
b) les achats d'actions cotées
c) les ouvertures de PEA
d) tous les virements supérieurs à 1 000 €

Réponse a. Elle est automatique et indépendante de tout soupçon.

Q11. Le registre national des gels des avoirs est tenu par :

a) la Banque de France
b) l'AMF
c) Tracfin
d) la DG Trésor

Réponse d. La DG Trésor est l'autorité compétente en matière de gel des avoirs.

Q12. Le programme de conformité anticorruption de la loi Sapin 2 s'impose aux sociétés de :

a) plus de 50 salariés
b) au moins 500 salariés et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires
c) toutes les sociétés, sans seuil
d) plus de 1 000 salariés uniquement cotées

Réponse b. Le contrôle en est assuré par l'Agence française anticorruption.

Q13. Pour un client occasionnel, l'identification est obligatoire notamment pour une opération supérieure à :

a) 15 000 €
b) 1 000 €
c) 50 000 €
d) 5 000 €

Réponse a. Et sans seuil en cas de soupçon.

Q14. Une déclaration de soupçon effectuée de bonne foi :

a) engage la responsabilité civile du déclarant si le soupçon est infondé
b) n'est possible qu'au-delà de 10 000 €
c) protège le déclarant de toute poursuite pour violation du secret professionnel ou dénonciation calomnieuse
d) doit être signée par le client

Réponse c. Le régime d'irresponsabilité encourage la déclaration.

Q15. Une opération inhabituellement élevée, sans justification économique apparente, doit :

a) être déclarée à l'AMF
b) être refusée systématiquement
c) faire l'objet d'un examen renforcé consigné par écrit
d) être exécutée sans autre formalité si le client est ancien

Réponse c. L'examen renforcé peut conduire, le cas échéant, à une déclaration de soupçon.

Thème 4 — Réglementation « abus de marché »

Ce que l'examen attend

Savoir définir l'information privilégiée et les trois grandes catégories d'abus de marché, connaître les obligations des émetteurs (publication, listes d'initiés, opérations des dirigeants), celles des professionnels (détection et déclaration des opérations suspectes) et les sanctions, administratives et pénales.

1. Le cadre juridique

Le **règlement MAR** (Market Abuse Regulation, n° 596/2014), directement applicable depuis le **3 juillet 2016**, définit les abus de marché et les obligations de prévention. La **directive 2014/57/UE** (MAD) impose aux États de prévoir des sanctions pénales. En France, la répression pénale figure aux articles **L. 465-1 et suivants du CMF**, la répression administrative relève de l'AMF.

Champ d'application : les instruments financiers admis ou en cours d'admission sur un **marché réglementé**, négociés sur un **MTF** ou un **OTF**, ainsi que ceux dont le prix dépend de ces instruments (dérivés, CDS…), quel que soit le lieu où l'opération est réalisée. Les **indices de référence** (benchmarks) et les **quotas d'émission** sont également couverts. Les abus de marché sur crypto-actifs relèvent, eux, du règlement **MiCA**, qui reprend une logique très proche.

2. L'information privilégiée

Une information est privilégiée lorsqu'elle remplit **quatre conditions cumulatives** :

Critère	Signification
Précise	Elle fait mention d'événements survenus ou susceptibles raisonnablement de survenir, assez précis pour en tirer une conclusion sur l'effet possible sur les cours
Non publique	Elle n'a pas été rendue publique
Concerne un émetteur ou un instrument	Directement ou indirectement
Influence sensible	Si elle était rendue publique, elle serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours (un investisseur raisonnable l'utiliserait pour fonder sa décision)

Une **étape intermédiaire** d'un processus qui se déroule en plusieurs étapes (négociation d'une fusion, par exemple) peut constituer à elle seule une information privilégiée si elle remplit ces critères.

> **Piège d'examen**
> Il n'est pas nécessaire de savoir dans quel sens le cours va réagir pour qu'une information soit « précise ». Il suffit qu'on puisse en tirer une conclusion sur l'effet possible sur le cours.

3. Les trois catégories d'abus de marché

Les opérations d'initiés

- **Utiliser** une information privilégiée en acquérant ou cédant (ou en tentant d'acquérir ou de céder), pour son compte ou pour autrui, les instruments concernés ; **annuler ou modifier** un ordre passé avant de détenir l'information est aussi visé ;
- **recommander** à un tiers d'effectuer une telle opération, ou l'**inciter** à le faire ;
- la **divulgation illicite** : communiquer l'information privilégiée à un tiers en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions.

Est initié **toute personne** qui détient une information privilégiée et sait ou devrait savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée : dirigeants et administrateurs (initiés « primaires »), mais aussi toute personne qui l'a obtenue de quelque façon que ce soit, y compris de manière fortuite.

Les manipulations de marché

- passer des ordres ou effectuer des opérations donnant des **indications fausses ou trompeuses** sur l'offre, la demande ou le cours, ou **fixant le cours à un niveau anormal ou artificiel** ;
- recourir à des **procédés fictifs** ou à toute forme de tromperie ;
- **diffuser des informations fausses ou trompeuses** (y compris par internet et les réseaux sociaux, rumeurs) alors que leur auteur savait ou aurait dû savoir qu'elles l'étaient ;
- manipuler le calcul d'un **indice de référence**.

Exemples de pratiques manipulatoires : achats massifs en fin de séance pour fixer un cours de clôture (« marking the close ») ; ordres passés et annulés sans intention d'exécution (« spoofing », « layering ») ; transactions croisées entre comptes liés sans changement réel de propriétaire (« wash trades ») ; diffusion d'une fausse rumeur pour vendre après la hausse (« pump and dump »).

La divulgation illicite d'informations privilégiées

Traitée ci-dessus : elle est une infraction autonome, même si le destinataire n'utilise pas l'information.

4. Les exceptions et « ports sûrs »

- **Programmes de rachat d'actions** et **stabilisation** d'un cours après une émission : ne constituent pas un abus de marché s'ils respectent les conditions de MAR (transparence, limites de volumes et de prix) ;
- **Pratiques de marché admises** (PMA) par l'autorité nationale, par exemple les **contrats de liquidité** conclus entre un émetteur et un prestataire, reconnus par l'AMF ;
- **Sondages de marché** (« market soundings ») : communication d'informations à des investisseurs potentiels avant une opération, licite si la procédure de MAR est respectée (consentement, enregistrement, information sur le moment où l'information cesse d'être privilégiée).

5. Les obligations des émetteurs

Publier l'information privilégiée

L'émetteur rend publique **dès que possible** toute information privilégiée qui le concerne directement, par un communiqué diffusé de manière effective et intégrale, et la met en ligne sur son site pendant au moins 5 ans.

Le **Listing Act** a assoupli cette obligation pour les processus qui se déroulent en plusieurs étapes (une fusion négociée sur plusieurs mois, par exemple) : seul l'événement final, ou les circonstances finales, doivent être publiés, et non chaque étape intermédiaire. Attention : une étape intermédiaire peut rester une information privilégiée au sens de la définition, et l'interdiction d'en faire usage (opération d'initié) demeure pleinement applicable.

Il peut **différer** la publication, sous sa propre responsabilité, si trois conditions sont réunies : la publication immédiate porterait atteinte à ses intérêts légitimes ; le retard n'est pas susceptible d'induire le public en erreur ; il peut assurer la confidentialité de l'information. L'AMF est informée du différé au moment de la publication.

Tenir des listes d'initiés

L'émetteur (et les personnes agissant pour son compte : banques conseils, avocats, agences de communication) établit et tient à jour la **liste des personnes ayant accès à des informations privilégiées**, avec la date et l'heure de l'accès. Elle est transmise à l'AMF sur demande et conservée **5 ans**. Les personnes inscrites sont informées de leurs obligations par écrit.

Déclarer les opérations des dirigeants

Les **personnes exerçant des responsabilités dirigeantes (PDMR)** et les personnes qui leur sont étroitement liées déclarent leurs opérations sur les titres de l'émetteur :

Règle	Contenu
Délai	Dans les **3 jours ouvrés** suivant l'opération, à l'émetteur et à l'AMF
Seuil	Au-delà d'un montant cumulé de **20 000 €** par année civile depuis la réforme du Listing Act (seuil auparavant de 5 000 €, modulable par les autorités nationales entre 10 000 et 50 000 €)
Période d'arrêt	Interdiction d'opérer pendant les **30 jours calendaires** précédant la publication d'un rapport financier intermédiaire ou annuel (« fenêtre négative »), sauf exceptions

Piège d'examen

La fenêtre négative de 30 jours s'applique **même** à un dirigeant qui ne détient aucune information privilégiée. C'est une règle préventive, indépendante de l'interdiction des opérations d'initiés.

6. Les obligations des professionnels

Les prestataires et les opérateurs de plateformes doivent mettre en place des dispositifs de **détection** et **déclarer sans délai à l'AMF** toute opération ou ordre (y compris annulé) suspect de constituer un abus de marché : c'est la **déclaration d'ordres et de transactions suspects (STOR)**. Comme la déclaration de soupçon LCB-FT, elle est **confidentielle** : le client n'en est pas informé.

Les établissements tiennent aussi leurs **listes de surveillance et d'interdiction**, encadrent les **transactions personnelles** et organisent les **barrières à l'information** (voir thème 2).

7. Les sanctions

Une double voie, sans cumul

Un même fait peut relever d'une **sanction administrative** (AMF) ou d'une **sanction pénale** (juge pénal, sur poursuites du Parquet national financier). Depuis la **loi du 21 juin 2016**, prise après une décision du Conseil constitutionnel de 2015 (affaire EADS) interdisant le cumul des poursuites, un mécanisme de **concertation (« aiguillage »)** entre le PNF et l'AMF détermine la voie choisie.

Voie	Sanction maximale
Pénale (art. L. 465-1 et s. CMF)	**5 ans d'emprisonnement** et **100 millions d'euros** d'amende, ce montant pouvant être porté au **décuple de l'avantage** retiré ; amende quintuplée pour les personnes morales
Administrative (AMF)	**100 millions d'euros** ou le décuple de l'avantage retiré ; jusqu'à **15 % du chiffre d'affaires** annuel pour une personne morale

8. Les déclarations de franchissement de seuils

Liées à la transparence du marché (et traitées aussi au thème 11), elles permettent de détecter les prises de contrôle rampantes. Toute personne qui franchit, à la hausse ou à la baisse, les seuils de **5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 1/3, 50 %, 2/3, 90 % et 95 %** du capital ou des droits de vote d'une société cotée sur un marché réglementé en informe la société et l'AMF au plus tard avant la clôture du **4e jour de négociation** suivant le franchissement.

Au franchissement des seuils de 10 %, 15 %, 20 % et 25 %, le déclarant précise ses **intentions** pour les six mois à venir. Les statuts peuvent prévoir des seuils supplémentaires à partir de 0,5 %. Le défaut de déclaration

est sanctionné par la **privation des droits de vote** excédant la fraction non déclarée pendant deux ans.

QCM d'entraînement

Q1. Une information privilégiée doit être :

a) précise, publique et concerner un émetteur
b) chiffrée et certaine
c) précise, non publique, concerner un émetteur ou un instrument, et susceptible d'influencer sensiblement le cours
d) diffusée par l'émetteur
Réponse c. Les quatre critères sont cumulatifs.

Q2. Un ami d'un dirigeant apprend fortuitement, lors d'un dîner, une fusion non annoncée et achète des actions. Il :

a) n'est pas concerné car il n'est pas dirigeant
b) ne risque rien car l'information n'était pas écrite
c) commet une manipulation de cours
d) commet une opération d'initié s'il savait ou devait savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée
Réponse d. Toute personne détenant sciemment une information privilégiée est initiée, quelle que soit la manière dont elle l'a obtenue.

Q3. Passer puis annuler massivement des ordres sans intention de les exécuter afin de faire bouger les cours est :

a) une opération d'initié
b) une manipulation de marché
c) une pratique de marché admise
d) une stabilisation
Réponse b. On parle de « spoofing » ou « layering ».

Q4. Les dirigeants d'un émetteur doivent déclarer leurs opérations sur les titres de la société dans un délai de :

a) 3 jours ouvrés
b) 24 heures
c) 1 mois
d) 15 jours
Réponse a. Déclaration à l'émetteur et à l'AMF au-delà du seuil annuel cumulé.

Q5. Pendant la fenêtre négative de 30 jours précédant une publication de résultats, un dirigeant :

a) ne peut pas, en principe, réaliser d'opérations sur les titres de l'émetteur
b) peut opérer après autorisation de l'AMF
c) peut uniquement vendre
d) peut opérer s'il ne détient aucune information privilégiée
Réponse a. C'est une interdiction préventive, sauf exceptions limitées prévues par MAR.

Q6. Un prestataire qui détecte un ordre suspect d'abus de marché doit :

a) adresser sans délai une déclaration à l'AMF
b) attendre de connaître l'issue de l'opération
c) en informer son client
d) refuser systématiquement l'ordre
Réponse a. La déclaration STOR est confidentielle et porte même sur les ordres annulés.

Q7. La peine maximale d'emprisonnement encourue pour délit d'initié est de :

a) 10 ans
b) 1 an
c) 2 ans
d) 5 ans
Réponse d. Avec une amende de 100 millions d'euros, pouvant être portée au décuple de l'avantage retiré.

Q8. Les listes d'initiés sont conservées pendant au moins :

a) 1 an
b) 3 ans
c) 5 ans
d) 10 ans
Réponse c. Elles sont transmises à l'AMF sur demande.

Q9. Un contrat de liquidité conforme conclu entre un émetteur et un prestataire est :

a) une opération d'initié
b) une manipulation de cours
c) interdit depuis MAR
d) une pratique de marché admise
Réponse d. Il bénéficie d'une présomption de légitimité s'il respecte le cadre fixé par l'AMF.

Q10. Un émetteur peut différer la publication d'une information privilégiée si :

a) ses dirigeants le décident à l'unanimité
b) l'AMF l'y autorise préalablement
c) la publication nuirait à ses intérêts légitimes, le retard n'induit pas le public en erreur et la confidentialité est assurée
d) le cours de bourse risque de baisser
Réponse c. Les trois conditions sont cumulatives ; l'AMF est informée a posteriori.

Q11. Un même manquement d'initié peut-il donner lieu à une sanction pénale et à une sanction AMF pour les mêmes faits ?

a) Non, un mécanisme de concertation entre le PNF et l'AMF détermine la voie retenue
b) Non, seule la voie pénale existe
c) Oui, si l'AMF le décide
d) Oui, systématiquement
Réponse a. Le cumul a été écarté par la loi du 21 juin 2016.

Q12. Le premier seuil légal de déclaration de franchissement de participation dans une société cotée sur un marché réglementé est de :

a) 1 %
b) 5 %
c) 3 %
d) 10 %
Réponse b. Des seuils statutaires plus bas (dès 0,5 %) peuvent s'ajouter.

Q13. Communiquer une information privilégiée à un ami, sans qu'il l'utilise :

a) constitue une manipulation de cours
b) constitue une divulgation illicite
c) n'est sanctionnable que s'il réalise un gain
d) n'est pas sanctionnable
Réponse b. La divulgation illicite est une infraction autonome.

Q14. Le règlement MAR s'applique notamment aux instruments financiers :

a) non cotés uniquement
b) uniquement français
c) admis sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF ou un OTF
d) uniquement admis sur un marché réglementé
Réponse c. Ainsi qu'aux instruments dont le prix dépend de ceux-ci.

Q15. En cas de défaut de déclaration d'un franchissement de seuil, l'actionnaire est privé des droits de vote excédant la fraction non déclarée pendant :

a) 6 mois
b) 5 ans
c) 2 ans
d) 1 an

Réponse c. À compter de la régularisation de la déclaration.

Thème 5 — Commercialisation d'instruments financiers, démarchage, vente à distance et conseil

Ce que l'examen attend

Connaître les règles qui s'appliquent au moment de la vente : démarchage bancaire et financier, vente à distance, communications publicitaires, information précontractuelle (dont le document d'informations clés PRIIPs), gouvernance des produits, conseil en investissement (indépendant ou non), tests d'adéquation et de caractère approprié, statut des conseillers en investissements financiers.

1. Le démarchage bancaire et financier

Définition (art. L. 341-1 CMF)

Constitue un acte de démarchage :

- toute **prise de contact non sollicitée**, par quelque moyen que ce soit (téléphone, courrier, courriel, visite), avec une personne physique ou morale déterminée, en vue d'obtenir son accord sur la réalisation d'une opération (souscription, conseil, service d'investissement…) ;
- quelle que soit l'initiative, le fait de **se rendre physiquement** au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans des lieux non destinés à la commercialisation de produits financiers.

> **Piège d'examen**
>
> Ne constitue **pas** un démarchage la prise de contact avec un client existant pour lui proposer un produit **correspondant à ceux qu'il a déjà souscrits**, ni la sollicitation des investisseurs qualifiés et des personnes morales dépassant certains seuils de taille. En revanche, se déplacer chez un particulier à **sa propre demande** reste un acte de démarchage.

Qui peut démarcher

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion, les entreprises d'assurance, les conseillers en investissements financiers, les PSCA (pour les services sur crypto-actifs), ainsi que les **personnes physiques mandatées** par eux, qui doivent être enregistrées (fichier des démarcheurs, consultable par le public). Le mandant est **civilement responsable** des agissements de ses démarcheurs.

Ce qui ne peut pas être démarché

Notamment les produits dont le **risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription** ou pour lesquels le risque de perte est **supérieur au montant de l'apport financier initial** (sauf exceptions réglementaires), et les produits non autorisés à la commercialisation en France.

Délais de protection

Situation	Protection
Contrat conclu à la suite d'un démarchage (cas général)	Délai de **rétractation de 14 jours calendaires** révolus, sans motif ni pénalité
Services de réception-transmission et exécution d'ordres	Pas de délai de rétractation, mais un **délai de réflexion de 48 heures** avant que la personne démarchée ne puisse s'engager (sauf demande expresse d'exécution)
Instruments financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché	Pas de droit de rétractation

Le démarcheur doit communiquer son identité, celle de son mandant, les caractéristiques et les risques des produits proposés, les conditions de l'offre et l'existence (ou non) d'un droit de rétractation. Il doit s'informer de la situation financière, de l'expérience et des objectifs de la personne démarchée.

2. La vente à distance de services financiers

Contrat conclu sans présence physique simultanée des parties (internet, téléphone, courrier). Le consommateur bénéficie :

- d'une **information précontractuelle** complète, transmise sur support durable avant la conclusion ;
- d'un droit de **rétractation de 14 jours calendaires** (30 jours pour l'assurance-vie et certains contrats de retraite), sauf pour les services dont le prix dépend des fluctuations des marchés financiers et pour les contrats exécutés intégralement à la demande expresse du consommateur.

Depuis le **19 juin 2026**, en application de la réforme européenne de la vente à distance de services financiers, le professionnel qui vend en ligne doit proposer une **fonctionnalité de rétractation** facilement accessible sur son interface (du type « Rétractez-vous du contrat ici »), et le consommateur bénéficie d'un droit à une intervention humaine lorsqu'il interagit avec un outil automatisé.

3. Les communications à caractère promotionnel

Toute communication publicitaire relative à un instrument financier ou un service d'investissement doit être :

- **claire, exacte et non trompeuse** ;
- **identifiable** comme publicitaire ;
- **équilibrée** : la mention des avantages s'accompagne d'une indication correcte et visible des **risques** ;
- cohérente avec la documentation réglementaire (prospectus, DIC).

Les performances passées ne peuvent pas être l'élément le plus visible ; elles portent sur des périodes complètes (au moins 5 ans lorsque disponibles) et s'accompagnent de l'avertissement selon lequel elles ne préjugent pas des performances futures. Les simulations de performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables.

La loi Sapin 2 a **interdit la publicité par voie électronique** (et le parrainage) en faveur de certains contrats financiers très risqués proposés aux particuliers (contrats sur différences dits CFD, options binaires, forex à effet de levier). L'AMF a aussi interdit la commercialisation des options binaires aux non-professionnels et limité l'effet de levier des CFD (mesures ESMA reprises en droit français).

4. L'information précontractuelle : le DIC PRIIPs

Le règlement **PRIIPs** impose un **document d'informations clés (DIC, ou KID)** pour tout produit d'investissement packagé destiné aux investisseurs de détail (OPC, produits structurés, contrats d'assurance-vie en unités de compte…). Depuis le **1er janvier 2023**, il a remplacé le DICI des OPCVM.

Caractéristique	Règle
Longueur	3 pages A4 maximum
Indicateur de risque	Indicateur synthétique de risque (SRI) de **1 à 7**
Contenu	Objectifs, profil de risque, scénarios de performance, coûts (dont l'incidence des coûts sur le rendement), durée de détention recommandée, modalités de réclamation
Remise	Avant la souscription, gratuitement

5. MIF 2 : les niveaux de service et les tests

Les trois niveaux de service

Service	Test requis	Contenu
Conseil en investissement et gestion de portefeuille	**Test d'adéquation**	Connaissances et expérience, situation financière (dont capacité à subir des pertes), objectifs d'investissement (dont tolérance au risque et préférences en matière de durabilité)
Autres services (RTO, exécution) sur instruments complexes	**Test du caractère approprié**	Connaissances et expérience uniquement
Exécution simple (« execution only »)	Aucun test	Instruments **non complexes**, à l'initiative du client, qui est averti que le caractère approprié n'est pas évalué

Piège d'examen

Si le client refuse de répondre au questionnaire d'adéquation, le prestataire **ne peut pas** lui fournir de conseil en investissement ni gérer son portefeuille. En revanche, pour le test du caractère approprié, si le client ne fournit pas les informations ou si le produit paraît inapproprié, le prestataire l'en **avertit** et peut néanmoins exécuter l'ordre à la demande du client.

Le conseil en investissement

C'est la fourniture de **recommandations personnalisées** à un client, à sa demande ou à l'initiative du prestataire, concernant une ou plusieurs transactions sur instruments financiers. Une information générale ou une publicité n'est pas un conseil.

	Conseil indépendant	Conseil non indépendant
Gamme analysée	Gamme suffisamment large et diversifiée, pas limitée aux produits du groupe	Peut se limiter aux produits maison ou de partenaires
Rétrocessions	Interdites (reversées au client, hors avantages non monétaires mineurs)	Autorisées si elles améliorent la qualité du service et sont transparentes
Information du client	Le prestataire indique, avant la prestation, s'il fournit un conseil indépendant ou non	

Avant la transaction, le prestataire remet au client non professionnel une **déclaration d'adéquation** expliquant en quoi la recommandation correspond à ses objectifs et sa situation.

Les préférences en matière de durabilité

Depuis le **2 août 2022**, le questionnaire d'adéquation doit recueillir les **préférences du client en matière de durabilité** (part d'investissements alignés sur la taxonomie, part d'investissements durables au sens de SFDR, prise en compte des principales incidences négatives). Le conseiller ne peut pas recommander un produit qui n'y répond pas, sauf si le client adapte expressément ses préférences.

La gouvernance des produits

Le **producteur** (concepteur) définit pour chaque produit un **marché cible** (type de client, connaissances, capacité à subir des pertes, tolérance au risque, objectifs, besoins) et un marché cible négatif. Le **distributeur** affine ce marché cible, vérifie la cohérence de ses ventes et fait remonter les informations au producteur. Les deux réexaminent régulièrement leurs produits.

L'information sur les coûts et frais

Le client reçoit, **avant** la prestation (ex ante) et **au moins annuellement après** (ex post), une information agrégée sur l'ensemble des coûts et frais (du service et de l'instrument), en montant et en pourcentage, avec leur effet cumulé sur le rendement.

6. Le conseiller en investissements financiers (CIF)

Exigence	Contenu
Activité	Conseil en investissement, conseil en matière de structure de capital et de fusions-acquisitions, réception-transmission d'ordres sur les parts d'OPC sur lesquels il a fourni un conseil (pour le compte d'un client)
Immatriculation	Registre de l'**ORIAS**
Association	Adhésion obligatoire à une **association professionnelle agréée par l'AMF**, qui vérifie les compétences et contrôle ses membres
Conditions	Majeur, honorabilité, compétence (diplôme, formation ou expérience), assurance de responsabilité civile professionnelle
Formation continue	Au moins 7 heures par an
Formalisme	Lettre de mission avant toute prestation, rapport écrit (déclaration d'adéquation) justifiant le conseil
Interdictions	Ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité ; ne peut pas exécuter d'ordres ni tenir de comptes

Le CIF est contrôlé par l'AMF et par son association. Il peut fournir un conseil indépendant ou non indépendant, en le précisant à son client.

QCM d'entraînement

Q1. Un conseiller se rend au domicile d'un client qui l'a lui-même invité. Cette visite :

a) n'est pas un démarchage puisque le client l'a sollicitée
b) est interdite
c) nécessite l'accord préalable de l'AMF
d) constitue un acte de démarchage

Réponse d. Le déplacement au domicile constitue un démarchage quelle que soit l'initiative.

Q2. Le délai de rétractation de droit commun en matière de démarchage bancaire et financier est de :

a) 48 heures
b) 14 jours calendaires
c) 7 jours
d) 30 jours

Réponse b. Un délai de réflexion de 48 heures s'applique au service de réception-transmission d'ordres.

Q3. Le document d'informations clés (DIC) PRIIPs :

a) fait au maximum 3 pages
b) ne mentionne pas les coûts
c) est réservé aux clients professionnels
d) est facultatif pour les OPC

Réponse a. Il comporte notamment un indicateur de risque de 1 à 7, des scénarios de performance et les coûts.

Q4. L'indicateur synthétique de risque du DIC PRIIPs est gradué :

a) de A à E
b) de 1 à 5
c) de 0 à 10
d) de 1 à 7
Réponse d. Le 1 correspond au risque le plus faible.

Q5. Le test d'adéquation porte sur :

a) uniquement la tolérance au risque
b) les seules connaissances et l'expérience du client
c) la situation financière, les objectifs, les connaissances et l'expérience du client
d) l'âge et la profession du client
Réponse c. Le test du caractère approprié, lui, ne porte que sur les connaissances et l'expérience.

Q6. Un client refuse de remplir le questionnaire d'adéquation mais souhaite un conseil. Le prestataire :

a) le classe en client professionnel
b) lui fournit un conseil prudent
c) ne peut pas lui fournir de conseil en investissement
d) lui fait signer une décharge et le conseille
Réponse c. Faute d'information, l'adéquation ne peut pas être évaluée.

Q7. En conseil indépendant, les rétrocessions perçues des producteurs :

a) sont conservées par le conseiller
b) sont interdites ou reversées au client
c) sont autorisées si le client les accepte
d) sont plafonnées à 0,5 %
Réponse b. Seuls les avantages non monétaires mineurs restent admis.

Q8. Un CIF doit obligatoirement :

a) être agréé par l'ACPR
b) détenir un capital minimum de 1 million d'euros
c) tenir les comptes-titres de ses clients
d) adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF et être immatriculé à l'ORIAS
Réponse d. Il ne peut ni tenir de comptes ni recevoir de fonds autres que sa rémunération.

Q9. L'exécution simple (« execution only ») sans test est possible :

a) uniquement pour les clients professionnels
b) uniquement pour les produits dérivés
c) pour tout instrument financier
d) pour les instruments non complexes, à l'initiative du client
Réponse d. Le client est averti que le caractère approprié n'est pas évalué.

Q10. Les préférences du client en matière de durabilité doivent être recueillies dans le cadre :

a) de l'ouverture du compte uniquement
b) de la déclaration fiscale
c) du test du caractère approprié uniquement
d) du test d'adéquation
Réponse d. Obligation applicable depuis le 2 août 2022.

Q11. Dans la gouvernance des produits, le marché cible est défini en premier lieu par :

a) l'AMF
b) le commissaire aux comptes
c) le producteur du produit
d) le client
Réponse c. Le distributeur l'affine ensuite au regard de sa clientèle.

Q12. La publicité par voie électronique en faveur des CFD et options binaires auprès des particuliers est :

a) libre
b) soumise au visa de l'AMF
c) interdite depuis la loi Sapin 2
d) autorisée avec un avertissement

Réponse c. Cette interdiction vise certains contrats financiers très risqués.

Q13. Dans une communication promotionnelle, les performances passées :

a) doivent s'accompagner de l'avertissement qu'elles ne préjugent pas des performances futures
b) ne doivent couvrir qu'une année
c) sont interdites
d) peuvent être l'élément le plus visible

Réponse a. Elles portent sur des périodes complètes, idéalement au moins 5 ans.

Q14. Avant une transaction recommandée à un client non professionnel, le prestataire remet :

a) un avis d'opéré
b) une déclaration d'adéquation
c) un prospectus visé
d) un relevé de portefeuille

Réponse b. Elle explique en quoi la recommandation correspond au profil du client.

Q15. Le démarchage d'un produit dont le risque de perte est supérieur à l'apport initial est :

a) autorisé auprès de tous
b) autorisé uniquement par téléphone
c) autorisé avec un délai de rétractation de 30 jours
d) interdit, sauf exceptions réglementaires

Réponse d. C'est l'une des catégories de produits exclues du démarchage.

Thème 6 — Relations avec les clients

Ce que l'examen attend

Connaître la classification des clients, l'ouverture et le fonctionnement des comptes (y compris pour les mineurs et majeurs protégés), les ordres de bourse et la meilleure exécution, les obligations d'information et de compte rendu, la protection des avoirs, le traitement des réclamations et la médiation, ainsi que le sort des comptes inactifs.

1. La classification des clients (MIF 2)

Catégorie	Qui	Niveau de protection
Client non professionnel	Par défaut, tout client qui n'est pas professionnel (particuliers, la plupart des PME)	Maximal
Client professionnel par nature	Établissements financiers, investisseurs institutionnels, grandes entreprises dépassant 2 des 3 seuils : total de bilan ≥ 20 M€, chiffre d'affaires net ≥ 40 M€, capitaux propres ≥ 2 M€	Intermédiaire
Contrepartie éligible	Établissements de crédit, entreprises d'investissement, assureurs, OPC et leurs sociétés de gestion, États, banques centrales… pour certains services (RTO, exécution, négociation pour compte propre)	Minimal

Les changements de catégorie

Vers moins de protection (« opt-up »). Un client non professionnel peut demander à être traité comme professionnel s'il remplit au moins **deux des trois critères** suivants :

- avoir réalisé des transactions d'une taille significative, à raison d'une **moyenne de 10 par trimestre** au cours des **quatre trimestres** précédents ;
- détenir un portefeuille d'instruments financiers (y compris dépôts) supérieur à **500 000 €** ;
- occuper ou avoir occupé pendant au moins **un an** une position professionnelle dans le secteur financier requérant une connaissance des transactions envisagées.

La demande est écrite, le prestataire avertit clairement le client des protections qu'il perd, et le client confirme par écrit en être conscient.

Vers plus de protection (« opt-down »). Un client professionnel peut toujours demander à être traité comme non professionnel ; c'est à lui de le demander, et le prestataire peut l'accepter.

> **Piège d'examen**
>
> L'opt-up exige **deux critères sur trois**, et une procédure écrite. Un client fortuné qui ne remplit que le critère du portefeuille (500 000 €) ne peut pas être traité comme professionnel.

2. L'entrée en relation et l'ouverture du compte

L'entrée en relation suppose la **vérification de l'identité** (thème 3), la **classification** du client, la remise des **informations générales** (sur le prestataire, ses services, la protection des avoirs, les coûts), et la signature d'une **convention de compte** ou d'un contrat de service définissant les droits et obligations des parties.

La capacité juridique

Situation	Fonctionnement du compte
Mineur non émancipé	Le compte est géré par ses représentants légaux (administration légale par les parents) ; actes graves soumis à autorisation du juge dans certains cas
Mineur émancipé	Pleine capacité pour les actes de la vie civile
Sauvegarde de justice	La personne conserve l'exercice de ses droits ; mesure temporaire de protection
Curatelle	La personne agit seule pour les actes d'administration ; elle est **assistée** du curateur pour les actes de disposition
Tutelle	La personne est **représentée** par son tuteur
Habilitation familiale	Un proche est habilité par le juge à représenter ou assister la personne
Mandat de protection future	Mandat donné à l'avance par la personne, qui prend effet lorsqu'elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts

Les comptes collectifs

- **Compte joint** : chaque titulaire peut faire fonctionner seul le compte (solidarité active et passive) ;
- **compte indivis** : toutes les opérations exigent la signature de tous les cotitulaires ;
- au **décès** d'un cotitulaire d'un compte joint, le compte continue en principe de fonctionner sous la signature du survivant (sauf opposition des héritiers) ; un compte individuel est bloqué jusqu'au règlement de la succession.

3. Les ordres de bourse

Les types d'ordres

Ordre	Fonctionnement
Au marché	Exécuté en priorité, au(x) prix disponible(s) ; certitude d'exécution, pas de maîtrise du prix
À la meilleure limite	Lors de son arrivée, devient un ordre limité au meilleur prix de la contrepartie
À cours limité	Prix maximal à l'achat ou minimal à la vente ; maîtrise du prix, pas de certitude d'exécution
À seuil de déclenchement	Devient un ordre au marché dès qu'un cours est atteint (utile comme « stop loss »)
À plage de déclenchement	Devient un ordre limité dès qu'un cours est atteint, avec une limite au-delà de laquelle il ne s'exécute pas

Validité possible : jour, à date déterminée, à révocation (dans les limites fixées par le marché).

La meilleure exécution

Le prestataire prend **toutes les mesures suffisantes** pour obtenir le meilleur résultat possible pour son client, compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et de règlement, de la taille et de la nature de l'ordre. Pour un client non professionnel, le meilleur résultat s'apprécie en **coût total** (prix de l'instrument + coûts liés à l'exécution). Le prestataire établit une **politique d'exécution** communiquée au client et obtient son consentement préalable ; il la réexamine au moins une fois par an.

Le traitement des ordres

Les ordres sont **horodatés**, enregistrés et exécutés de façon **rapide, équitable et dans l'ordre d'arrivée** ; le regroupement d'ordres est possible s'il n'est pas défavorable aux clients, avec une politique de répartition établie à l'avance.

4. L'information et les comptes rendus au client

Document	Délai
Avis d'opéré (confirmation d'exécution)	Au plus tard le **premier jour ouvrable** suivant l'exécution (ou suivant la réception de la confirmation d'un tiers)
Relevé de portefeuille (instruments et fonds détenus)	Au moins **trimestriel**
Relevé de gestion (mandat de gestion)	Au moins **trimestriel**
Alerte de dépréciation en gestion sous mandat	Lorsque la valeur globale du portefeuille baisse de **10 %** par rapport au dernier relevé, puis par multiple de 10 %, au plus tard à la fin du jour ouvrable
Information ex post sur les coûts	Au moins annuelle

5. La protection des avoirs des clients

Le prestataire **ségrégue** les instruments financiers et les fonds de ses clients de ses propres avoirs, de sorte qu'ils ne puissent être appréhendés par ses créanciers en cas de défaillance. Il ne peut utiliser les titres d'un client pour son propre compte sans son accord exprès. En cas de défaillance, la garantie des titres du FGDR (70 000 €) complète ce dispositif (voir thème 1).

6. Les réclamations et la médiation

Le traitement des réclamations

L'AMF (instruction DOC-2012-07) et l'ACPR fixent des règles communes :

- une **réclamation** est une déclaration actant le mécontentement d'un client envers un professionnel (une demande d'information ou d'avis n'en est pas une) ;
- le professionnel accuse réception dans un délai maximal de **10 jours ouvrables** (sauf si la réponse est apportée dans ce délai) ;
- il répond dans un délai maximal de **2 mois** à compter de la réception de la réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées ;
- le traitement est **gratuit** ; le client est informé de la possibilité de saisir le médiateur ;
- l'établissement tient un registre et analyse les réclamations pour corriger les dysfonctionnements.

Le médiateur de l'AMF

Caractéristique	Règle
Compétence	Litiges entre un investisseur (particulier ou personne morale) et un professionnel relevant de l'AMF, portant sur des placements financiers
Conditions	Réclamation écrite préalable auprès du professionnel ; litige non porté devant un tribunal
Coût	**Gratuit**
Procédure	Confidentielle ; le médiateur rend un avis motivé en droit et en équité
Portée de l'avis	Non contraignante : les parties restent libres de le suivre ou de saisir la justice
Prescription	Suspendue pendant la durée de la médiation

> **Piège d'examen**
>
> Le médiateur de l'AMF n'est **pas** compétent pour les litiges fiscaux, les litiges sur la politique commerciale d'un établissement (tarifs, refus d'ouvrir un compte) ou les contrats d'assurance-vie (qui relèvent du médiateur de l'assurance). Un litige sur un compte bancaire relève du médiateur bancaire.

7. Les comptes inactifs (loi Eckert)

La loi Eckert (applicable depuis 2016) impose aux établissements de rechercher les titulaires de comptes inactifs et encadre le sort des avoirs :

- un compte de titres ou d'épargne est en principe réputé **inactif** au terme de **5 ans** sans opération ni manifestation du titulaire (12 mois pour un compte courant) ; ce délai court différemment en cas de décès ;
- les avoirs d'un compte inactif depuis **10 ans** (3 ans après le décès du titulaire) sont transférés à la **Caisse des dépôts et consignations** ;
- ils sont acquis à l'État au terme d'un nouveau délai (20 ans après leur dépôt à la Caisse des dépôts, soit 30 ans d'inactivité ; 27 ans après le dépôt en cas de décès) ;
- les titulaires et ayants droit peuvent rechercher leurs avoirs sur le site **Ciclade**.

8. Le secret professionnel et les données personnelles

Les établissements sont tenus au **secret professionnel** sur les informations relatives à leurs clients, sauf dans les cas prévus par la loi (autorités de contrôle, Tracfin, juge pénal, administration fiscale…). Le **RGPD** encadre le traitement des données personnelles : finalité déterminée, minimisation, durée de conservation limitée, droits d'accès, de rectification et d'opposition.

QCM d'entraînement

Q1. Un client non professionnel peut opter pour le statut de client professionnel s'il remplit :

a) un critère sur trois
b) les trois critères
c) aucune condition, sur simple demande
d) deux critères sur trois
Réponse d. Avec une demande écrite et la confirmation qu'il a conscience des protections perdues.

Q2. Le critère de patrimoine pour l'option vers le statut professionnel est un portefeuille supérieur à :

a) 1 000 000 €
b) 250 000 €
c) 500 000 €
d) 100 000 €
Réponse c. Dépôts compris.

Q3. Une personne sous curatelle :

a) agit totalement seule
b) agit seule pour les actes d'administration et est assistée pour les actes de disposition
c) est représentée par son curateur pour tous les actes
d) ne peut détenir aucun compte
Réponse b. C'est la tutelle qui implique une représentation.

Q4. Un ordre à cours limité offre :

a) la maîtrise du prix, sans certitude d'exécution
b) une exécution au prix du marché
c) une protection contre toute perte
d) la certitude d'être exécuté
Réponse a. C'est l'inverse de l'ordre au marché.

Q5. Un ordre à seuil de déclenchement devient, une fois le seuil atteint :

a) un ordre à cours limité
b) un ordre au marché
c) un ordre annulé
d) un ordre à la meilleure limite
Réponse b. L'ordre à plage de déclenchement devient, lui, un ordre limité.

Q6. Pour un client non professionnel, le meilleur résultat d'exécution s'apprécie :

a) en coût total, prix et coûts d'exécution compris
b) uniquement sur la rapidité
c) sur la seule probabilité d'exécution
d) uniquement sur le prix affiché
Réponse a. C'est la règle MIF 2 pour la clientèle de détail.

Q7. L'avis d'opéré est adressé au client non professionnel au plus tard :

a) le jour même
b) dans la semaine
c) en fin de mois
d) le premier jour ouvrable suivant l'exécution
Réponse d. Ou suivant la réception de la confirmation d'un tiers.

Q8. En gestion sous mandat, le client doit être informé lorsque la valeur de son portefeuille baisse de :

a) 5 %
b) 25 %
c) 10 %
d) 20 %
Réponse c. Puis à chaque multiple de 10 %.

Q9. Le délai maximal de réponse à une réclamation est de :

a) 6 mois
b) 1 mois
c) 2 mois
d) 10 jours ouvrables
Réponse c. L'accusé de réception intervient sous 10 jours ouvrables.

Q10. Le recours au médiateur de l'AMF :

a) est payant
b) aboutit à une décision qui s'impose aux parties
c) est réservé aux clients professionnels
d) suppose une réclamation écrite préalable auprès du professionnel
Réponse d. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.

Q11. Un litige portant sur un contrat d'assurance-vie relève :

a) de Tracfin
b) du médiateur de l'AMF
c) du médiateur de l'assurance
d) de l'ACPR
Réponse c. Le médiateur de l'AMF n'est pas compétent pour l'assurance-vie.

Q12. Sur un compte joint, chaque cotitulaire :

a) ne peut que consulter le solde
b) doit être de la même famille
c) doit obtenir la signature des autres pour toute opération
d) peut faire fonctionner seul le compte
Réponse d. La signature de tous est requise sur un compte indivis.

Q13. Les avoirs d'un compte-titres inactif depuis 10 ans sont transférés :

a) à la Caisse des dépôts et consignations
b) à l'État immédiatement
c) à l'AMF
d) à la Banque de France
Réponse a. Ils sont consultables par les ayants droit sur le site Ciclade.

Q14. Une contrepartie éligible bénéficie :

a) d'une protection identique à celle d'un particulier
b) d'une garantie de l'État
c) du niveau de protection le plus élevé
d) du niveau de protection le plus faible
Réponse d. C'est la catégorie la moins protégée.

Q15. La ségrégation des avoirs des clients a pour objet :

a) de réduire les frais de conservation
b) de permettre au prestataire de les utiliser librement
c) de les placer automatiquement en fonds monétaires
d) d'éviter qu'ils soient appréhendés par les créanciers du prestataire en cas de défaillance
Réponse d. Les titres et fonds des clients ne se confondent pas avec ceux du prestataire.

Thème 7 — Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques

Ce que l'examen attend

Connaître la typologie juridique des instruments financiers, le fonctionnement et la valorisation des actions et obligations, les produits dérivés (contrats à terme, options, swaps), les produits structurés, les crypto-actifs au sens de MiCA, et savoir identifier et mesurer les risques associés à chacun.

1. Qu'est-ce qu'un instrument financier ?

Selon l'article L. 211-1 du CMF, les instruments financiers sont :

- les **titres financiers** : titres de capital (actions), titres de créance (obligations, titres de créances négociables), parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
- les **contrats financiers** (ou instruments financiers à terme) : options, contrats à terme, swaps, contrats sur différences (CFD), dérivés de crédit…

> **Piège d'examen**
>
> Ne sont **pas** des instruments financiers : les effets de commerce, les bons de caisse, les dépôts bancaires, les contrats d'assurance-vie (qui sont des contrats d'assurance), l'or physique. Les crypto-actifs ne sont pas des instruments financiers, sauf s'ils en présentent les caractéristiques (« security tokens »), auquel cas ils relèvent de MIF 2 et non de MiCA.

Les titres financiers sont **dématérialisés** en France depuis 1984 : ils n'existent que par leur inscription en compte (voir thème 10).

2. Les actions

L'action est un titre de propriété représentant une fraction du capital d'une société. Elle confère :

- un **droit financier** : droit au dividende (non garanti, voté par l'assemblée générale), droit au boni de liquidation ;
- un **droit politique** : droit de vote en assemblée, droit à l'information ;
- un **droit préférentiel de souscription** (DPS) lors des augmentations de capital en numéraire.

Variantes : **actions de préférence** (droits particuliers, éventuellement sans droit de vote), **actions à droit de vote double** (de droit dans les sociétés cotées pour les actions nominatives détenues depuis au moins deux ans, sauf clause contraire des statuts — loi Florange de 2014), certificats d'investissement (historiques).

Les principaux indicateurs de valorisation

Indicateur	Formule	Lecture
Capitalisation boursière	Cours × nombre d'actions	Valeur de marché des fonds propres
Bénéfice par action (BPA)	Résultat net / nombre d'actions	Bénéfice revenant à chaque action
PER (price earning ratio)	Cours / BPA (ou capitalisation / résultat net)	Nombre d'années de bénéfices « payées » par l'investisseur
Rendement	Dividende / cours	Rémunération courante de l'actionnaire
Taux de distribution	Dividendes / résultat net	Part du bénéfice distribuée

Indicateur	Formule	Lecture
Price to book (PBR)	Capitalisation / capitaux propres comptables	Prime ou décote par rapport à l'actif net comptable
VE / EBITDA	Valeur d'entreprise / excédent brut d'exploitation	Multiple d'exploitation, indépendant de la structure de financement

Exemple

Une société cote 60 € et réalise un bénéfice de 5 € par action ; elle verse 2,40 € de dividende.
PER = 60 / 5 = 12. Rendement = 2,40 / 60 = 4 %. Taux de distribution = 2,40 / 5 = 48 %.

3. Les obligations

L'obligation est un titre de créance : l'investisseur prête à l'émetteur, qui s'engage à verser des intérêts (**coupons**) et à rembourser le capital (**nominal**) à l'échéance.

Le vocabulaire

- **Valeur nominale** : base de calcul des coupons ;
- **taux nominal (facial)** : taux du coupon ;
- **prix d'émission**, **prix de remboursement** : au pair, au-dessus (prime) ou en dessous ;
- **cotation en pourcentage du nominal**, **pied de coupon** (hors coupon couru) ;
- **coupon couru** : fraction du coupon acquise depuis le dernier détachement, ajoutée au prix ;
- **taux de rendement actuariel** : taux qui égalise le prix payé et la valeur actuelle des flux futurs.

Les principaux types

Type	Particularité
Taux fixe	Coupon constant
Taux variable / révisable	Coupon indexé sur un taux de marché (€STR, Euribor)
Indexée sur l'inflation (OATi, OAT€i)	Nominal et coupon indexés sur l'inflation
Zéro coupon	Aucun coupon ; émise en dessous du pair, remboursée au pair
Convertible	Peut être convertie en actions selon une parité fixée
Échangeable	Peut être échangée contre des actions d'une autre société
OCEANE	Obligation convertible et/ou échangeable en actions nouvelles ou existantes
Subordonnée	Remboursée après les créanciers ordinaires en cas de liquidation
Perpétuelle	Sans échéance fixe (souvent avec option de remboursement de l'émetteur)
Obligation verte (green bond)	Fonds affectés à des projets environnementaux

Les **titres de créances négociables** (NEU CP à court terme, NEU MTN à moyen terme) complètent les obligations sur le marché monétaire.

Le prix et les taux : la relation fondamentale

À retenir

Le prix d'une obligation à taux fixe **varie en sens inverse** des taux d'intérêt du marché. Si les taux montent, les obligations anciennes, qui versent un coupon plus faible, perdent de la valeur.

La **sensibilité** mesure la variation en pourcentage du prix pour une variation de 1 point des taux. La **duration** (durée de vie moyenne des flux pondérée par leur valeur actuelle) est d'autant plus élevée que l'échéance est lointaine et que le coupon est faible ; une obligation zéro coupon a une duration égale à sa maturité.

Exemple

Une obligation de sensibilité 6 cote 100 %. Les taux de marché montent de 0,5 point.
Variation de prix ≈ − 6 × 0,5 = − 3 %. Le prix passe à environ 97 %.

Le risque de crédit et la notation

Les agences de notation (S&P, Moody's, Fitch…, supervisées par l'ESMA) évaluent la qualité de crédit des émetteurs. Les notes de **AAA à BBB−** (Baa3 chez Moody's) sont dites **« investment grade »** ; en dessous, la catégorie **spéculative** (« high yield »). L'écart de rendement par rapport à un emprunt d'État de même durée s'appelle le **spread** de crédit.

4. Les produits dérivés

Un produit dérivé est un contrat dont la valeur dépend de celle d'un actif sous-jacent (action, indice, taux, devise, matière première, crédit).

Contrats à terme : forwards et futures

	Forward (gré à gré)	Future (marché organisé)
Négociation	Bilatérale, sur mesure	Standardisée, sur un marché réglementé
Risque de contrepartie	Oui	Neutralisé par la chambre de compensation
Garanties	Négociées	Dépôt de garantie initial et **appels de marge** quotidiens
Engagement	Ferme pour les deux parties	Ferme pour les deux parties

Les options

Une option donne à son **acheteur** le **droit** (et non l'obligation) d'acheter (**call**) ou de vendre (**put**) un sous-jacent à un prix fixé (**prix d'exercice**, ou strike), à une date (option **européenne**) ou jusqu'à une date (option **américaine**), moyennant le paiement d'une **prime** au vendeur.

Position	Anticipation	Gain maximal	Perte maximale
Achat de call	Hausse	Illimité	Prime payée
Achat de put	Baisse	Prix d'exercice − prime	Prime payée
Vente de call	Stabilité ou baisse	Prime reçue	Illimitée
Vente de put	Stabilité ou hausse	Prime reçue	Prix d'exercice − prime

La prime se décompose en **valeur intrinsèque** (gain en cas d'exercice immédiat : cours − strike pour un call, strike − cours pour un put, si positif) et **valeur temps**. Elle augmente avec la **volatilité** et la **durée de vie restante** ; un call vaut d'autant plus que le sous-jacent est haut et le strike bas.

Situation	Call	Put
Dans la monnaie	Cours > strike	Cours < strike
À la monnaie	Cours = strike	Cours = strike
En dehors de la monnaie	Cours < strike	Cours > strike

Exemple

Un investisseur achète un call de strike 50 € pour une prime de 3 €. À l'échéance, l'action vaut 58 €.
Gain = (58 − 50) − 3 = 5 € par option. Point mort : 53 €. Si l'action finit à 49 €, il abandonne l'option et perd la prime, soit 3 €.

Swaps, warrants, turbos, CFD

- **Swap de taux** : échange de flux d'intérêts (taux fixe contre taux variable) sur un nominal qui n'est pas échangé ;
- **CDS (credit default swap)** : protection contre le défaut d'un émetteur moyennant une prime périodique ;
- **warrant** : option émise par un établissement financier et cotée, accessible aux particuliers ;
- **turbo / certificat à barrière désactivante** : produit à effet de levier qui disparaît si la barrière est touchée ;
- **CFD** : contrat sur la différence de prix d'un sous-jacent, avec fort effet de levier ; commercialisation aux particuliers fortement encadrée (levier plafonné, protection contre le solde négatif, avertissement sur la proportion de comptes perdants).

5. Les produits structurés et la titrisation

Un **produit structuré** combine en général une composante obligataire (souvent zéro coupon, assurant tout ou partie du capital) et une composante optionnelle (offrant une exposition à un sous-jacent). Selon la formule : capital garanti, protégé partiellement, ou non protégé ; exemple courant : les produits « autocall », remboursés par anticipation si l'indice est au-dessus d'un niveau à une date d'observation. Ils sont souvent émis sous forme d'**EMTN** et sont des produits **complexes**.

Piège d'examen

« Capital garanti » ne signifie pas absence de risque : la garantie dépend de la **solvabilité de l'émetteur ou du garant** et ne vaut généralement qu'à **l'échéance**. En cas de sortie anticipée, la valeur peut être inférieure au capital investi.

La **titrisation** transforme des créances (crédits immobiliers, prêts à la consommation) en titres négociables émis par un véhicule dédié (fonds commun de titrisation en France).

6. Les crypto-actifs

Notions de base

Un **crypto-actif** est une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit, pouvant être transférée et stockée électroniquement au moyen de la **technologie des registres distribués** (blockchain) ou d'une technologie similaire. Les transactions sont validées par un mécanisme de consensus (preuve de travail, preuve d'enjeu) ; l'accès aux actifs repose sur une **clé privée** conservée dans un **portefeuille** (« wallet »).

Le règlement MiCA

Le règlement **MiCA** (Markets in Crypto-Assets, 2023/1114) s'applique depuis le **30 juin 2024** pour les jetons se référant à des actifs et les jetons de monnaie électronique, et depuis le **30 décembre 2024** pour le reste.

Catégorie MiCA	Définition	Émetteur
Jeton de monnaie électronique (EMT)	Stabilise sa valeur par référence à **une seule monnaie officielle** (ex. un « stablecoin » adossé à l'euro)	Établissement de crédit ou établissement de monnaie électronique
Jeton se référant à un ou des actifs (ART)	Stabilise sa valeur par référence à une autre valeur, un droit ou une combinaison (panier de devises, matières premières…)	Émetteur agréé

Catégorie MiCA	Définition	Émetteur
Autres crypto-actifs	Ni EMT ni ART (bitcoin, la plupart des jetons utilitaires)	Livre blanc notifié, sans agrément préalable

Obligations clés :

- l'offre au public d'un crypto-actif suppose la publication d'un **livre blanc** (« white paper ») ;
- les **prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA, ou CASP)** doivent être **agréés** et bénéficient d'un passeport européen ;
- MiCA contient un régime d'**abus de marché** propre aux crypto-actifs.

En France, les anciens **PSAN** (prestataires de services sur actifs numériques enregistrés auprès de l'AMF) ont bénéficié d'une période transitoire qui a pris fin le **1er juillet 2026** : depuis, seuls les PSCA agréés au titre de MiCA peuvent fournir ces services. Exercer sans agrément est pénalement sanctionné.

Les risques spécifiques

Volatilité extrême, risque de perte totale, risque de cyberattaque et de perte de la clé privée (sans possibilité de récupération), risque de contrepartie sur la plateforme, absence de garantie des dépôts, risque de liquidité, risque de fraude et de manipulation, incertitudes réglementaires et fiscales.

7. Les risques et leur mesure

Risque	Définition
Risque de marché	Variation défavorable des prix (actions, taux, change, matières premières)
Risque de taux	Variation des taux d'intérêt affectant la valeur des obligations
Risque de crédit / de signature	Défaut ou dégradation de la qualité de l'émetteur
Risque de contrepartie	Défaillance de la partie avec laquelle on a conclu une opération
Risque de liquidité	Impossibilité de vendre rapidement sans décote importante
Risque de change	Variation du cours d'une devise étrangère
Risque de levier	Amplification des gains et des pertes
Risque opérationnel	Défaillance humaine, technique ou de procédure
Risque de durabilité	Événement environnemental, social ou de gouvernance pouvant affecter la valeur

Mesures usuelles : **volatilité** (écart-type des rendements), **bêta** (sensibilité d'un titre aux mouvements du marché : bêta de 1,2 → le titre varie en moyenne de 12 % quand le marché varie de 10 %), **sensibilité** et **duration** (obligations), **value at risk** (perte maximale potentielle pour un horizon et un niveau de confiance donnés), **perte maximale historique** (« max drawdown »).

> **À retenir**
>
> Le couple **rendement / risque** est indissociable : aucun placement n'offre un rendement élevé sans risque. Un rendement promis très supérieur à celui du marché est un signal d'alerte.

QCM d'entraînement

Q1. Lequel de ces éléments n'est pas un instrument financier au sens du CMF ?

a) Une option
b) Une action
c) Un bon de caisse
d) Une part de FCP
Réponse c. Les bons de caisse et effets de commerce ne sont pas des instruments financiers.

Q2. Une société cote 80 € pour un bénéfice par action de 4 €. Son PER est de :

a) 5
b) 0,05
c) 32
d) 20
Réponse d. PER = cours / BPA = 80 / 4.

Q3. Si les taux d'intérêt du marché montent, le prix d'une obligation à taux fixe existante :

a) reste inchangé
b) est garanti par l'émetteur
c) baisse
d) monte
Réponse c. Prix et taux évoluent en sens inverse.

Q4. Une obligation a une sensibilité de 5. Les taux baissent de 1 point. Son prix :

a) monte d'environ 5 %
b) monte d'environ 1 %
c) ne varie pas
d) baisse d'environ 5 %
Réponse a. La variation de prix est opposée à celle des taux : $-5 \times (-1) = +5$ %.

Q5. Une obligation zéro coupon :

a) n'a pas d'échéance
b) est toujours convertible en actions
c) verse un coupon annuel fixe
d) ne verse aucun coupon et est émise en dessous du pair
Réponse d. Sa duration est égale à sa maturité.

Q6. La note « BBB− » (S&P) correspond à :

a) un émetteur en défaut
b) la meilleure note possible
c) la plus basse note de la catégorie « investment grade »
d) la catégorie spéculative
Réponse c. En dessous commence la catégorie « high yield ».

Q7. L'acheteur d'un put anticipe :

a) une baisse du sous-jacent
b) un versement de dividende
c) une hausse de la volatilité uniquement
d) une hausse du sous-jacent
Réponse a. Le put donne le droit de vendre à un prix fixé.

Q8. La perte maximale du vendeur d'un call non couvert est :

a) nulle
b) théoriquement illimitée
c) limitée au prix d'exercice
d) limitée à la prime
Réponse b. Si le sous-jacent monte sans limite, sa perte aussi.

Q9. Un call de strike 100 € coûte 4 €. À l'échéance, le sous-jacent vaut 110 €. Le résultat net de l'acheteur est de :

a) − 4 €
b) + 14 €
c) + 10 €
d) + 6 €
Réponse d. (110 − 100) − 4 = 6 €.

Q10. Un contrat future se distingue d'un forward notamment par :

a) sa standardisation et l'intervention d'une chambre de compensation
b) l'absence d'engagement ferme
c) sa négociation exclusivement de gré à gré
d) l'absence de sous-jacent
Réponse a. Le future est négocié sur un marché organisé, avec appels de marge quotidiens.

Q11. La prime d'une option augmente notamment lorsque :

a) la durée de vie restante diminue
b) la volatilité du sous-jacent augmente
c) l'option arrive à échéance
d) la volatilité du sous-jacent diminue
Réponse b. La valeur temps croît avec la volatilité et la durée de vie.

Q12. Selon MiCA, un jeton qui stabilise sa valeur par référence à une seule monnaie officielle est :

a) un jeton de monnaie électronique (EMT)
b) un jeton se référant à un ou des actifs (ART)
c) un instrument financier
d) un jeton non fongible
Réponse a. Il doit être émis par un établissement de crédit ou de monnaie électronique.

Q13. Depuis le 1er juillet 2026, en France, la fourniture de services sur crypto-actifs suppose :

a) un agrément bancaire
b) un simple enregistrement PSAN
c) aucune autorisation
d) un agrément de PSCA au titre de MiCA
Réponse d. La période transitoire pour les PSAN a pris fin à cette date.

Q14. Un produit structuré « à capital garanti » :

a) dépend de la solvabilité de l'émetteur ou du garant et ne garantit en général le capital qu'à l'échéance
b) est couvert par le FGDR
c) ne présente aucun risque
d) est un produit non complexe
Réponse a. La garantie est conditionnelle.

Q15. Un titre de bêta 1,5 :

a) varie en moyenne 1,5 fois plus que le marché
b) n'est pas corrélé au marché
c) varie en moyenne moins que le marché
d) a une volatilité de 1,5 %
Réponse a. Si le marché monte de 10 %, il monte en moyenne de 15 %.

Q16. Le risque de ne pas pouvoir vendre un titre rapidement sans décote importante est le risque :

a) de liquidité
b) de change
c) de crédit
d) opérationnel
Réponse a. Il est élevé pour les petites valeurs et certains fonds immobiliers.

Thème 8 — Gestion collective et gestion pour compte de tiers

Ce que l'examen attend

Distinguer les grandes familles de placements collectifs (OPCVM et FIA), leurs formes juridiques et leurs acteurs ; connaître les principales règles de fonctionnement (valeur liquidative, ratios, frais, outils de gestion de la liquidité) ; comprendre la gestion sous mandat, les styles de gestion et les indicateurs de performance ; maîtriser le cadre de la finance durable (SFDR, taxonomie, labels).

1. Le principe de la gestion pour compte de tiers

La gestion pour compte de tiers consiste à gérer l'épargne d'autrui, soit **individuellement** (gestion sous mandat), soit **collectivement** (placements collectifs, ou OPC). En France, elle est exercée par des **sociétés de gestion de portefeuille (SGP)** agréées par l'AMF, ainsi que par des banques et entreprises d'investissement agréées pour le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

> **À retenir**
> Le gérant agit dans l'**intérêt exclusif** des porteurs ou des mandants. Il doit être **indépendant** du dépositaire et gérer les conflits d'intérêts avec les autres activités de son groupe.

2. OPCVM et FIA

L'Union européenne distingue deux grandes catégories de placements collectifs :

	OPCVM	FIA
Texte de référence	Directive 2009/65/CE (« UCITS »)	Directive 2011/61/UE (« AIFM »)
Ce qui est encadré	Le **produit** (règles d'investissement strictes)	Surtout le **gestionnaire** (agrément, reporting, dépositaire)
Investisseurs	Tous, y compris le grand public	Selon le fonds : grand public ou investisseurs professionnels
Passeport	Commercialisation dans toute l'UE après notification	Passeport principalement pour la commercialisation auprès des professionnels
Liquidité	Rachats au moins **deux fois par mois** (en pratique quotidiens)	Variable (certains fonds sont fermés pendant plusieurs années)

> **À retenir**
> Un OPCVM est un fonds « coordonné » (harmonisé au niveau européen). Tout placement collectif qui n'est pas un OPCVM est un **FIA** (fonds d'investissement alternatif).

Les deux formes juridiques des OPCVM

	SICAV	FCP
Nature	**Société** (anonyme ou par actions simplifiée) à capital variable	**Copropriété** de valeurs mobilières, sans personnalité morale
L'investisseur est	**Actionnaire** (droit de vote en assemblée générale)	**Porteur de parts** (pas de droit de vote)

	SICAV	FCP
Gestion	Conseil d'administration, qui peut déléguer la gestion à une SGP	Une SGP agit au nom des porteurs

Les principaux FIA de droit français

Fonds	Caractéristique principale
FIVG (fonds d'investissement à vocation générale)	Règles proches des OPCVM, avec plus de souplesse
Fonds de fonds alternatifs	Investis dans d'autres FIA
FCPR (fonds commun de placement à risque)	Au moins **50 %** en titres non cotés (ou petites capitalisations cotées, dans une limite)
FCPI (fonds commun de placement dans l'innovation)	Au moins **70 %** dans des PME innovantes
FIP (fonds d'investissement de proximité)	Au moins **70 %** dans des PME régionales
FPCI, FPS	Fonds « professionnels », réservés aux investisseurs avertis, règles très allégées
OPCI	Immobilier : au moins **60 %** d'actifs immobiliers, avec une poche de liquidités
SCPI	Société civile qui détient de l'immobilier locatif ; parts peu liquides
FCPE, SICAVAS	Épargne salariale et actionnariat salarié (conseil de surveillance)
ELTIF	Fonds européen d'investissement à long terme (actifs réels, non coté), régime révisé en 2024
Fonds d'épargne retraite	Supports d'épargne retraite

Les **fonds monétaires** (règlement MMF 2017/1131) forment une catégorie à part, qu'ils soient OPCVM ou FIA : fonds à valeur liquidative variable (VNAV), à valeur liquidative constante de dette publique (CNAV) ou à faible volatilité (LVNAV) ; fonds monétaires court terme ou standard.

Piège d'examen

Les fonds de capital-investissement (FCPR, FCPI, FIP) comportent un **risque de perte en capital** et une **durée de blocage** souvent de 5 à 10 ans. Les avantages fiscaux éventuels ne doivent jamais être présentés comme la justification principale de l'investissement.

3. Les acteurs d'un OPC

Acteur	Rôle
Société de gestion	Prend les décisions d'investissement, gère les risques, calcule ou fait calculer la valeur liquidative
Dépositaire	**Conserve** les actifs, tient le passif ou contrôle sa tenue, **contrôle la régularité** des décisions de la SGP, suit les flux de liquidités
Commissaire aux comptes	Certifie les comptes et contrôle la composition de l'actif
Centralisateur	Reçoit et centralise les ordres de souscription et de rachat
Valorisateur	Calcule la valeur liquidative (par délégation)
Commercialisateur / distributeur	Commercialise les parts auprès des clients (avec les obligations MIF 2)

Piège d'examen

Le dépositaire doit être **distinct** de la société de gestion et indépendant d'elle. Il est responsable de la restitution des instruments financiers conservés, même en cas de perte chez un sous-conservateur (sauf événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable).

4. Fonctionnement d'un OPC ouvert

La valeur liquidative

À retenir

Valeur liquidative (VL) = actif net du fonds / nombre de parts (ou d'actions).

L'actif net est la valeur des actifs (évalués au prix de marché) diminuée des dettes. La VL est calculée à une fréquence fixée par le prospectus (en général quotidienne).

Les ordres de souscription et de rachat sont exécutés **à cours inconnu** : ils sont reçus avant une heure limite (« cut-off ») et exécutés sur la prochaine VL, qui n'est pas encore connue. Cette règle empêche les investisseurs d'arbitrer contre le fonds (« market timing »).

Exemple

Un fonds détient 52 M€ d'actifs et 2 M€ de dettes ; 400 000 parts sont en circulation.
VL = (52 − 2) / 0,4 = 125 € par part.

Les frais

Frais	Description
Droits d'entrée	Prélevés à la souscription ; « acquis » au fonds (protègent les porteurs) ou « non acquis » (rémunèrent la SGP ou le distributeur)
Droits de sortie	Prélevés au rachat, selon le même principe
Frais de gestion	Prélevés en continu sur l'actif, exprimés en % par an
Commission de surperformance	Part de la performance au-delà d'un objectif ; encadrée (rattrapage des sous-performances passées)
Coûts de transaction	Frais d'achat et de vente des titres en portefeuille

Le **DIC PRIIPs** présente l'ensemble des coûts (incidence annuelle des coûts, coûts ponctuels et récurrents) selon une méthode standardisée.

Les règles de diversification d'un OPCVM

- **5 %** maximum de l'actif dans des titres d'un même émetteur ; cette limite peut être portée à **10 %**, à condition que les lignes dépassant 5 % ne représentent pas ensemble plus de **40 %** de l'actif (règle dite « 5/10/40 ») ;
- **35 %** pour les titres émis ou garantis par un État ou une collectivité publique ; jusqu'à **100 %** si ces titres appartiennent à au moins **six émissions** différentes, aucune ne dépassant **30 %** ;
- **20 %** maximum de dépôts dans un même établissement de crédit ;
- des dérogations existent pour les fonds indiciels (jusqu'à 20 %, voire 35 % pour un seul émetteur dans des conditions exceptionnelles).

Exemple

Un OPCVM de 100 M€ détient quatre lignes de 9 M€ et une ligne de 6 M€, toutes au-dessus de 5 %. Total = 42 M€, soit 42 % de l'actif : la règle des 40 % est **dépassée**, même si aucune ligne ne dépasse 10 %.

La gestion du risque de liquidité

Pour faire face à des demandes de rachat massives, un fonds peut prévoir des **outils de gestion de la liquidité** :

- **plafonnement des rachats** (« gates ») : seule une fraction des rachats est exécutée sur une VL, le reste est reporté ;
- **swing pricing** : la VL est ajustée pour faire supporter les coûts de réaménagement du portefeuille aux investisseurs entrants ou sortants ;
- **droits ajustables (anti-dilution levy)**, **préavis**, **rachats en nature**, **poches de cantonnement** (« side pockets ») ;
- **suspension** des souscriptions et rachats en cas de circonstances exceptionnelles.

La directive (UE) 2024/927, à transposer au plus tard le **16 avril 2026**, impose à tous les OPCVM et FIA ouverts de sélectionner **au moins deux** outils de gestion de la liquidité dans une liste harmonisée, en plus de la possibilité de suspendre les rachats.

5. Les fonds indiciels cotés (ETF)

Un **ETF** (« exchange traded fund », ou tracker) est un OPC dont l'objectif est de **répliquer un indice** et dont les parts sont **négociées en bourse** tout au long de la séance. Des teneurs de marché assurent la liquidité ; une valeur liquidative indicative est publiée en continu.

Mode de réplication	Principe	Risque particulier
Physique totale	Détient toutes les valeurs de l'indice	Coûts de gestion du portefeuille
Physique optimisée (échantillonnage)	Détient un échantillon représentatif	Écart de suivi plus important
Synthétique	Détient un panier d'actifs et échange sa performance contre celle de l'indice (**swap**)	Risque de contrepartie sur le swap (plafonné à 10 % de l'actif pour un OPCVM)

6. La gestion sous mandat

La gestion sous mandat est un **service d'investissement** (gestion de portefeuille pour le compte de tiers). Elle repose sur un **mandat écrit** précisant notamment les objectifs de gestion, les catégories d'instruments autorisés, les modalités d'information, la rémunération et les conditions de résiliation.

- Le gestionnaire doit évaluer l'**adéquation** (test d'adéquation MIF 2 : connaissances et expérience, situation financière dont capacité à subir des pertes, objectifs dont tolérance au risque et préférences en matière de durabilité) ;
- il adresse un **relevé périodique**, au moins **trimestriel** ;
- il informe le client lorsque la valeur globale du portefeuille baisse de **10 %** depuis le dernier relevé, puis à chaque multiple de 10 %, au plus tard à la fin du jour ouvrable concerné ;
- il ne peut, en principe, conserver des **rétrocessions** : en gestion sous mandat, les avantages reçus de tiers doivent être reversés au client (sauf avantages non monétaires mineurs).

7. Les styles de gestion et la mesure de performance

Style	Principe
Gestion active	Chercher à battre un indice de référence par la sélection de titres ou l'allocation
Gestion passive (indicielle)	Répliquer un indice au moindre coût
Gestion « top-down »	Part de l'analyse macroéconomique pour choisir zones et secteurs
Gestion « bottom-up »	Part de l'analyse des entreprises, titre par titre
Value / Growth	Valeurs décotées / valeurs à forte croissance
Gestion alternative	Stratégies décorrélées des marchés (long/short, arbitrage, global macro…)
Gestion à formule (fonds à formule)	Performance définie à l'avance par une formule, souvent avec protection du capital à l'échéance
Multigestion	Sélection de fonds d'autres gérants

Les indicateurs à connaître

Indicateur	Formule ou définition	Interprétation
Volatilité	Écart-type des rendements	Mesure du risque total
Ratio de Sharpe	(Rendement du portefeuille − taux sans risque) / volatilité	Rémunération par unité de risque ; plus il est élevé, mieux c'est
Bêta	Sensibilité du portefeuille au marché	Bêta > 1 : amplifie les mouvements du marché
Alpha	Surperformance non expliquée par le bêta	Valeur ajoutée du gérant
Écart de suivi (tracking error)	Écart-type de la différence de performance entre le fonds et son indice	Faible pour une gestion indicielle
Ratio d'information	(Rendement du fonds − rendement de l'indice) / tracking error	Régularité de la surperformance

Exemple

Un fonds a réalisé 8 % sur un an, avec une volatilité de 12 %, quand le taux sans risque était de 2 %.
Ratio de Sharpe = (8 − 2) / 12 = 0,5.

8. La finance durable

Le règlement SFDR

Le règlement **SFDR** (2019/2088), applicable depuis le **10 mars 2021**, impose aux acteurs financiers de publier des informations sur la prise en compte de la durabilité. Il distingue :

Catégorie	Contenu
Article 6	Produits qui ne font pas de promotion environnementale ou sociale ; ils doivent expliquer comment les **risques de durabilité** sont intégrés
Article 8	Produits qui **promeuvent** des caractéristiques environnementales ou sociales (sous réserve de bonnes pratiques de gouvernance des entreprises investies)
Article 9	Produits qui ont un **objectif d'investissement durable**

SFDR définit aussi les **principales incidences négatives** (PAI) : les effets négatifs des investissements sur les facteurs de durabilité (émissions de gaz à effet de serre, biodiversité, droits humains…).

Piège d'examen

SFDR est un règlement de **transparence**, pas un label. En novembre 2025, la Commission européenne a proposé de le réviser en profondeur (remplacement des articles 8 et 9 par des catégories de produits : « durable », « transition » et « ESG basics »). À la date de ce manuel, cette révision est **en cours de négociation** : retenez le régime en vigueur (articles 6, 8, 9).

La taxonomie européenne

Le règlement **Taxonomie** (2020/852) définit les activités économiques « durables sur le plan environnemental ». Une activité doit **contribuer substantiellement** à au moins l'un des **six objectifs** environnementaux, **ne causer de préjudice important** à aucun des autres (principe « DNSH ») et respecter des **garanties sociales minimales**.

Les six objectifs : atténuation du changement climatique ; adaptation au changement climatique ; utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines ; transition vers une économie circulaire ; prévention et réduction de la pollution ; protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Les labels et les noms de fonds

Label	Principe
Label ISR (créé en 2016, soutenu par l'État)	Référentiel renforcé depuis le **1er mars 2024** : sélectivité portée à **30 %** de l'univers d'investissement, exclusion des entreprises qui développent de nouveaux projets d'énergies fossiles, prise en compte d'une trajectoire de transition
Label Greenfin	Financement de la transition écologique ; exclut notamment les énergies fossiles et le nucléaire
Label Finansol	Épargne solidaire (financement d'activités à forte utilité sociale ou environnementale)

Les **orientations de l'ESMA sur les noms de fonds** (applicables depuis le 21 novembre 2024 aux nouveaux fonds et depuis le 21 mai 2025 aux fonds existants) imposent qu'un fonds dont le nom contient un terme ESG ou « durable » investisse au moins **80 %** de ses actifs conformément à ces caractéristiques, et applique des **exclusions** (notamment celles des indices de référence « accord de Paris »).

À retenir

Lors du conseil, le conseiller doit recueillir les **préférences en matière de durabilité** du client (depuis le 2 août 2022) et proposer des produits cohérents avec ces préférences, sans les substituer aux autres critères d'adéquation.

QCM d'entraînement

Q1. Un OPCVM est encadré par :

a) le règlement MiCA
b) le règlement PRIIPs uniquement
c) la directive UCITS 2009/65/CE
d) la directive AIFM

Réponse c. Les FIA relèvent de la directive AIFM.

Q2. Le souscripteur d'une SICAV est :

a) un actionnaire disposant d'un droit de vote
b) un copropriétaire sans aucun droit
c) un créancier de la société de gestion
d) un porteur de parts sans droit de vote
Réponse a. La SICAV est une société ; le FCP est une copropriété sans personnalité morale.

Q3. Un FCP :

a) est un FIA dans tous les cas
b) est une copropriété d'instruments financiers sans personnalité morale
c) est obligatoirement coté
d) a la personnalité morale
Réponse b. La SGP agit au nom des porteurs de parts.

Q4. Le dépositaire d'un OPC :

a) commercialise le fonds
b) conserve les actifs et contrôle la régularité des décisions de la société de gestion
c) certifie les comptes
d) prend les décisions d'investissement
Réponse b. La certification des comptes revient au commissaire aux comptes.

Q5. Un fonds a un actif net de 30 M€ pour 250 000 parts. Sa valeur liquidative est de :

a) 1 200 €
b) 83 €
c) 12 €
d) 120 €
Réponse d. 30 000 000 / 250 000 = 120 €.

Q6. Les ordres de souscription et de rachat d'OPC sont exécutés :

a) à cours connu
b) à cours inconnu
c) au cours du jour précédent
d) au cours choisi par le client
Réponse b. Cette règle évite le « market timing ».

Q7. Selon la règle « 5/10/40 », un OPCVM :

a) ne peut détenir plus de 40 % d'un même émetteur
b) peut détenir jusqu'à 10 % d'un émetteur si les lignes au-dessus de 5 % ne dépassent pas ensemble 40 %
c) doit détenir au moins 40 émetteurs
d) ne peut investir plus de 5 % en actions
Réponse b. C'est la règle de diversification de base.

Q8. Un mécanisme qui permet de n'exécuter qu'une partie des rachats lorsque ceux-ci dépassent un seuil est :

a) le cut-off
b) la side pocket
c) le swing pricing
d) le plafonnement des rachats (gate)
Réponse d. Le reste des ordres est reporté.

Q9. Un ETF à réplication synthétique :

a) n'a pas d'indice de référence
b) obtient la performance de l'indice grâce à un swap, d'où un risque de contrepartie
c) détient toutes les valeurs de l'indice
d) n'est pas coté
Réponse b. Le risque de contrepartie est plafonné pour un OPCVM.

Q10. En gestion sous mandat, le client doit être informé lorsque la valeur du portefeuille baisse de :

a) 5 %
b) 50 %
c) 10 %
d) 20 %
Réponse c. Puis à chaque multiple de 10 %.

Q11. Un fonds réalise 10 % avec une volatilité de 16 % ; le taux sans risque est de 2 %. Son ratio de Sharpe est de :

a) 0,5
b) 0,75
c) 8
d) 0,625
Réponse a. (10 − 2) / 16 = 0,5.

Q12. Une faible tracking error caractérise :

a) un fonds de gestion alternative
b) un FCPR
c) un fonds à formule
d) un fonds indiciel
Réponse d. L'écart de suivi mesure la proximité avec l'indice.

Q13. Un fonds classé « article 9 » SFDR :

a) ne prend pas en compte la durabilité
b) est obligatoirement labellisé ISR
c) a un objectif d'investissement durable
d) promeut des caractéristiques environnementales ou sociales
Réponse c. L'article 8 correspond à la promotion de caractéristiques E/S.

Q14. Le principe « DNSH » de la taxonomie européenne signifie :

a) contribuer à tous les objectifs environnementaux
b) ne pas causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux
c) exclure toutes les entreprises industrielles
d) investir 80 % dans des obligations vertes
Réponse b. « Do no significant harm ».

Q15. Selon les orientations de l'ESMA, un fonds dont le nom contient un terme lié à la durabilité doit investir conformément à ces caractéristiques au moins :

a) 80 % de ses actifs
b) 50 % de ses actifs
c) 70 % de ses actifs
d) 100 % de ses actifs
Réponse a. Avec, en plus, des exclusions.

Thème 9 — Fonctionnement et organisation des marchés

Ce que l'examen attend

Distinguer marché primaire et secondaire, connaître les lieux d'exécution prévus par MIF 2, l'organisation d'Euronext Paris (compartiments, indices, horaires, carnet d'ordres, types d'ordres), le service de règlement différé, la vente à découvert, ainsi que les principaux marchés de taux, de dérivés et de change.

1. Marché primaire et marché secondaire

	Marché primaire	Marché secondaire
Fonction	**Émission** de titres nouveaux : l'émetteur lève des fonds	**Échange** de titres déjà émis entre investisseurs
Flux d'argent	De l'investisseur vers l'émetteur	D'un investisseur à un autre
Exemples	Introduction en bourse, augmentation de capital, émission obligataire	Achat d'actions en bourse

À retenir

Le marché secondaire donne sa **liquidité** au marché primaire : on achète plus volontiers un titre nouveau si l'on sait pouvoir le revendre.

On distingue également les **marchés organisés** (règles de fonctionnement, centralisation des ordres) et les **marchés de gré à gré** (OTC, transactions bilatérales), ainsi que les marchés **au comptant** et les marchés **à terme**.

2. Les lieux d'exécution sous MIF 2

Lieu	Caractéristiques	Exemple
Marché réglementé (MR)	Système multilatéral, règles non discrétionnaires, agréé par l'autorité ; admission soumise à des obligations d'information fortes	Euronext Paris
Système multilatéral de négociation (SMN / MTF)	Système multilatéral, règles non discrétionnaires, exploité par un PSI ou un opérateur de marché	Euronext Growth, Euronext Access
Système organisé de négociation (SON / OTF)	Système multilatéral à exécution **discrétionnaire** ; réservé aux instruments autres que les actions (obligations, dérivés…)	Plateformes obligataires
Internalisateur systématique (IS)	Un PSI exécute les ordres de ses clients **en contrepartie de son compte propre**, de façon organisée, fréquente et systématique	Grandes banques

Les PME peuvent se financer sur des marchés dédiés : **Euronext Growth** (MTF, accès allégé, label de « marché de croissance des PME ») et **Euronext Access** (MTF le plus accessible, pour les jeunes sociétés).

Piège d'examen

Euronext Growth et Euronext Access ne sont **pas** des marchés réglementés. Certaines obligations (rapport financier semestriel selon le régime, franchissements de seuils, OPA obligatoire) y sont allégées ou différentes ; en revanche, le règlement **MAR** s'y applique pleinement.

3. Euronext Paris

Euronext est une entreprise de marché paneuropéenne qui exploite des marchés réglementés dans plusieurs pays européens (notamment Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan). Sa chambre de compensation est **Euronext Clearing** (voir thème 10).

Les compartiments du marché réglementé

Compartiment	Capitalisation boursière
A	Supérieure à 1 milliard d'euros
B	Entre 150 millions et 1 milliard d'euros
C	Inférieure à 150 millions d'euros

Les principaux indices

Indice	Composition
CAC 40	40 valeurs parmi les plus importantes et les plus liquides ; **base 1 000 au 31 décembre 1987**
CAC Next 20	Les 20 valeurs suivantes
SBF 120	CAC 40 + CAC Next 20 + 60 autres valeurs
CAC All-Tradable	Large panel de valeurs cotées à Paris
CAC Mid 60, CAC Small	Moyennes et petites valeurs
CAC 40 ESG	Version fondée sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Le CAC 40 est pondéré par la **capitalisation flottante** (titres réellement disponibles), avec un plafonnement du poids de chaque valeur à 15 %. Sa composition est revue trimestriellement. C'est un indice **de prix** : les dividendes ne sont pas réinvestis (le CAC 40 GR, « gross return », les réinvestit).

Les horaires d'une séance (valeurs cotées en continu)

Horaire	Phase
7 h 15 – 9 h 00	**Pré-ouverture** : accumulation des ordres sans exécution
9 h 00	**Fixing d'ouverture**
9 h 00 – 17 h 30	**Cotation en continu**
17 h 30 – 17 h 35	**Pré-clôture** : accumulation des ordres
17 h 35	**Fixing de clôture**
17 h 35 – 17 h 40	**Négociation au dernier cours** (« trading at last »)

Les valeurs les moins liquides sont cotées **au fixing** (deux fixings par jour, à 10 h 30 et 16 h 30), sans cotation en continu.

Le carnet d'ordres

Le carnet d'ordres central présente les ordres d'achat (demande) et de vente (offre) classés par prix. Les ordres sont exécutés selon la règle de **priorité prix, puis temps** : le meilleur prix est servi en premier ; à prix égal, l'ordre arrivé le premier. Lors d'un **fixing**, le cours retenu est celui qui permet d'échanger le **plus grand nombre de titres**.

Exemple

Carnet au fixing — Achats : 300 titres à 20,10 €, 500 à 20,00 €. Ventes : 200 à 19,90 €, 400 à 20,00 €.
À 20,00 € : demande cumulée = 800 (300 + 500), offre cumulée = 600 (200 + 400) → 600 titres échangés.
À 20,10 € : demande = 300 → 300 échangés. À 19,90 € : offre = 200 → 200 échangés.
Le cours de fixing est **20,00 €**, prix qui maximise le volume échangé (600 titres).

Les types d'ordres

Ordre	Fonctionnement	Avantage / risque
Au marché	Prioritaire, exécuté au(x) prix disponible(s) dans le carnet	Exécution quasi certaine, prix inconnu
À la meilleure limite	Exécuté au meilleur prix de la contrepartie ; le solde éventuel devient un ordre limité à ce prix	Prix maîtrisé pour la première tranche
À cours limité	Prix maximal à l'achat, minimal à la vente	Prix maîtrisé, exécution incertaine
À seuil de déclenchement (stop)	Devient un ordre au marché quand le cours atteint le seuil	Limite les pertes, prix d'exécution incertain
À plage de déclenchement (stop limit)	Devient un ordre limité quand le seuil est atteint	Prix encadré, exécution incertaine

Durées de validité usuelles : **jour**, **à date déterminée**, **à révocation** (jusqu'à exécution ou annulation, dans une limite de durée), et conditions d'exécution comme **exécuter et annuler** (le solde non exécuté immédiatement est annulé) ou **tout ou rien**.

Les mécanismes de protection

Des **seuils de réservation** (statiques, par rapport au cours de référence, et dynamiques, par rapport au dernier cours) suspendent temporairement la cotation d'une valeur dont le cours varie trop brutalement. Le marché peut aussi **suspendre** la cotation, notamment à la demande de l'AMF ou de l'émetteur dans l'attente d'une information importante.

4. Le service de règlement différé (SRD)

Le SRD permet, pour les valeurs **les plus liquides**, de différer le règlement des achats et la livraison des ventes à la **fin du mois boursier**, moyennant une **commission de règlement différé**. Il offre un **effet de levier** et permet de vendre à découvert.

- **Valeurs éligibles** : en principe les valeurs dont la capitalisation dépasse **1 milliard d'euros** et dont le volume quotidien moyen dépasse **1 million d'euros** (liste établie par Euronext) ;
- **jour de liquidation** : le **cinquième jour de bourse avant la fin du mois** ; les opérations passées après cette date sont reportées au mois suivant ;
- **couverture minimale** : **20 %** de l'engagement en espèces ou fonds monétaires, **25 %** en obligations, **40 %** en actions (l'intermédiaire peut exiger plus) ;
- **prorogation** (report) : le client peut reporter sa position au mois suivant, moyennant des frais.

Exemple

Avec une couverture en espèces de 10 000 €, un client peut prendre au plus une position de 10 000 / 20 % = 50 000 € sur le SRD (effet de levier de 5). Une baisse de 20 % de ses titres efface toute sa couverture.

5. La vente à découvert

Vendre à découvert consiste à vendre un titre qu'on ne possède pas pour le racheter plus tard, en espérant une baisse. Le règlement européen sur la vente à découvert (n° 236/2012) :

- **interdit la vente à découvert « à nu »** d'actions et de titres de dette souveraine : le vendeur doit avoir emprunté les titres, conclu un accord d'emprunt ou disposer d'une assurance raisonnable de pouvoir les obtenir ;
- impose de **déclarer à l'AMF** toute position courte nette égale ou supérieure à **0,1 %** du capital, puis chaque palier de 0,1 % ;
- impose une **publication** à partir de **0,5 %** du capital ;
- permet aux autorités de **restreindre temporairement** les ventes à découvert en cas de forte baisse.

6. Le trading à haute fréquence et la transparence

Le **trading algorithmique** et le **trading à haute fréquence** sont encadrés par MIF 2 : déclaration des algorithmes, tests, mécanismes d'arrêt d'urgence, régime de pas de cotation, limitation du ratio ordres/transactions.

La **transparence** est au cœur de MIF 2 / MiFIR :

- **pré-négociation** : publication des meilleurs prix à l'achat et à la vente, avec des dérogations (« waivers ») pour les ordres de grande taille ou au prix de référence (les « dark pools ») ;
- **post-négociation** : publication des transactions (prix, volume, heure) ;
- **déclaration des transactions** (« transaction reporting ») à l'autorité de supervision, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant.

La révision de MiFIR (2024) prévoit un **système consolidé de publication** (« consolidated tape ») par classe d'actifs, déployé d'abord pour les obligations.

7. Les autres marchés

Le marché des taux

- **Marché interbancaire** : prêts entre banques ; taux de référence **€STR** (taux au jour le jour de la BCE, qui a remplacé l'EONIA, disparu le 3 janvier 2022) et **Euribor** (taux à terme) ;
- **marché des titres de créances négociables** : NEU CP, NEU MTN ;
- **marché des emprunts d'État** : l'**Agence France Trésor (AFT)** émet par **adjudication** des **BTF** (moins d'un an) et des **OAT** (moyen et long terme) ; les **spécialistes en valeurs du Trésor (SVT)** participent aux adjudications et animent le marché secondaire ;
- la plupart des obligations s'échangent **de gré à gré**, entre professionnels.

Les marchés dérivés organisés

Euronext propose des futures et options sur indices (CAC 40), sur actions et sur matières premières ; Eurex (Allemagne) et le CME (États-Unis) sont d'autres marchés majeurs. Les positions sont garanties par la chambre de compensation (dépôts de garantie et appels de marge quotidiens).

Le marché des changes

Le marché des changes (Forex) est le plus grand marché du monde ; il est essentiellement **de gré à gré** et fonctionne en continu en semaine. Une cotation EUR/USD = 1,10 signifie qu'**un euro vaut 1,10 dollar**. On distingue le **comptant** (livraison à deux jours ouvrés) et le **terme**.

QCM d'entraînement

Q1. Une augmentation de capital en numéraire relève :

a) du marché des changes
b) du marché primaire
c) du marché de gré à gré exclusivement
d) du marché secondaire
Réponse b. Elle permet à l'émetteur de lever des fonds.

Q2. Euronext Growth est :

a) un internalisateur systématique
b) un système multilatéral de négociation (SMN)
c) un système organisé de négociation pour actions
d) un marché réglementé
Réponse b. C'est un MTF dédié aux PME.

Q3. Un système organisé de négociation (OTF) :

a) peut négocier des actions
b) négocie pour compte propre
c) exécute les ordres de façon discrétionnaire et ne traite pas d'actions
d) est un marché réglementé
Réponse c. Il concerne obligations, produits structurés, dérivés…

Q4. Un internalisateur systématique :

a) exécute les ordres de ses clients en contrepartie de son compte propre, de façon organisée et systématique
b) est une chambre de compensation
c) est un dépositaire central
d) est un marché réglementé
Réponse a. Ce n'est pas un système multilatéral.

Q5. Une société dont la capitalisation est de 600 millions d'euros est classée dans le compartiment :

a) A
b) B
c) C
d) Growth
Réponse b. Le compartiment B regroupe les sociétés entre 150 M€ et 1 Md€.

Q6. Le CAC 40 a été créé avec une base de :

a) 10 000 au 31 décembre 1987
b) 1 000 au 1er janvier 2000
c) 1 000 au 31 décembre 1987
d) 100 au 31 décembre 1987
Réponse c. Il est pondéré par la capitalisation flottante.

Q7. Sur Euronext Paris, la cotation en continu se déroule :

a) de 9 h 00 à 17 h 35
b) de 9 h 00 à 17 h 30
c) de 7 h 15 à 17 h 30
d) de 8 h 00 à 17 h 00
Réponse b. La pré-ouverture débute à 7 h 15 et le fixing de clôture a lieu à 17 h 35.

Q8. Dans le carnet d'ordres, à prix égal, est servi en premier :

a) l'ordre arrivé le premier
b) l'ordre le plus important en quantité
c) l'ordre d'un client professionnel
d) l'ordre tiré au sort
Réponse a. Règle de priorité prix puis temps.

Q9. Au fixing, le cours d'équilibre est celui qui :

a) est la moyenne des prix proposés
b) permet d'échanger le plus grand nombre de titres
c) est fixé par l'AMF
d) est le plus proche du cours de la veille
Réponse b. C'est le principe du maximum de volume échangé.

Q10. L'ordre qui garantit le prix mais pas l'exécution est l'ordre :

a) à seuil de déclenchement
b) à la meilleure limite
c) à cours limité
d) au marché
Réponse c. L'ordre au marché garantit l'exécution, pas le prix.

Q11. Un ordre à seuil de déclenchement :

a) devient un ordre limité lorsque le seuil est atteint
b) n'est valable qu'au fixing
c) est exécuté immédiatement
d) devient un ordre au marché lorsque le seuil est atteint
Réponse d. Le stop devient un ordre au marché ; la plage de déclenchement devient un ordre limité.

Q12. Le jour de liquidation du SRD est :

a) le dernier jour de bourse du mois
b) le cinquième jour de bourse avant la fin du mois
c) le 15 de chaque mois
d) le premier jour du mois
Réponse b. Les opérations postérieures sont reportées au mois suivant.

Q13. Avec 8 000 € de couverture en espèces, la position maximale réglementaire sur le SRD est de :

a) 40 000 €
b) 32 000 €
c) 80 000 €
d) 20 000 €
Réponse a. 8 000 / 20 % = 40 000 €.

Q14. Une position courte nette sur une action doit être déclarée à l'AMF à partir de :

a) 0,5 % du capital
b) 5 % du capital
c) 1 % du capital
d) 0,1 % du capital
Réponse d. La publication intervient à partir de 0,5 %.

Q15. Les OAT sont émises par :

a) Euronext
b) l'Agence France Trésor, par adjudication
c) la Banque de France
d) la Caisse des dépôts uniquement
Réponse b. Les SVT participent aux adjudications.

Q16. Le taux de référence au jour le jour de la zone euro est aujourd'hui :

a) l'EONIA
b) le Libor
c) le TMM
d) l'€STR
Réponse d. L'EONIA a disparu le 3 janvier 2022.

Thème 10 — Le post-marché et les infrastructures de marché

Ce que l'examen attend

Connaître la chaîne de traitement d'une opération après sa négociation (compensation, règlement-livraison, conservation), le rôle de la chambre de compensation, du dépositaire central et du teneur de compte-conservateur, les modes de détention des titres, le cycle de règlement et le cadre européen (EMIR, CSDR, T2S).

1. La chaîne de traitement d'une opération

Étape	Ce qui se passe	Acteur principal
Négociation	L'ordre est exécuté sur un lieu de négociation	Négociateur, marché
Confirmation / rapprochement	Les parties vérifient les caractéristiques de l'opération	Middle office
Compensation	Calcul des positions nettes ; la chambre s'interpose entre acheteur et vendeur	Chambre de compensation (CCP)
Règlement-livraison	Livraison des titres contre paiement des espèces	Dépositaire central (CSD) et système de règlement
Conservation	Tenue des comptes-titres des clients, traitement des opérations sur titres	Teneur de compte-conservateur

Dans un établissement, on distingue le **front office** (négociation, relation client), le **middle office** (contrôle des risques, confirmation, résultats) et le **back office** (traitement administratif, règlement, comptabilisation). Leur **séparation** est un principe de contrôle interne.

2. La chambre de compensation (CCP)

Une **contrepartie centrale** s'interpose entre l'acheteur et le vendeur : elle devient l'acheteur de tout vendeur et le vendeur de tout acheteur. C'est la **novation**. Chaque participant n'est ainsi exposé qu'à la chambre, et non à une multitude de contreparties.

Ses outils de maîtrise du risque :

- **compensation multilatérale** (« netting ») : seules les positions nettes sont réglées, ce qui réduit fortement les flux ;
- **dépôt de garantie initial** (« initial margin ») exigé de chaque membre ;
- **appels de marge** (« variation margins ») quotidiens, voire intrajournaliers, qui matérialisent les gains et pertes latents ;
- **fonds de défaillance** alimenté par les membres compensateurs ;
- une **cascade de défaillance** (« waterfall ») : garanties du défaillant, puis ressources propres de la CCP, puis fonds de défaillance des autres membres.

Seuls les **membres compensateurs** ont un accès direct à la chambre ; les autres intermédiaires compensent par leur intermédiaire.

À retenir

Pour les marchés au comptant et dérivés d'Euronext Paris, la chambre de compensation est **Euronext Clearing** (anciennement CC&G, à Rome), qui a repris l'activité de LCH SA pour les actions en novembre 2023, puis pour les dérivés financiers en septembre 2024. **LCH SA**, à Paris, reste une CCP importante, notamment pour les pensions livrées sur titres d'État et les dérivés de crédit.

Le règlement EMIR

Le règlement **EMIR** (n° 648/2012), adopté après la crise de 2008, impose :

- la **compensation obligatoire** par une CCP des dérivés de gré à gré standardisés (certains dérivés de taux et de crédit) ;
- des **techniques d'atténuation des risques** pour les dérivés non compensés (échange de garanties, confirmation rapide, rapprochement des portefeuilles) ;
- la **déclaration** de tous les contrats dérivés à des **référentiels centraux** (« trade repositories ») ;
- l'agrément et la supervision des CCP.

La révision **EMIR 3** (2024) impose en outre à certaines contreparties de détenir un **compte actif** auprès d'une CCP de l'Union pour certains dérivés, afin de réduire la dépendance aux chambres de pays tiers.

3. Le dépositaire central et le règlement-livraison

Le **dépositaire central de titres** (CSD) :

- **enregistre les émissions** de titres (fonction notariale) ;
- tient les comptes des intermédiaires (comptes « courants » de titres) ;
- exploite le **système de règlement-livraison**.

En France, le dépositaire central est **Euroclear France** (anciennement Sicovam). Le règlement des opérations s'effectue sur **T2S** (TARGET2-Securities), plateforme paneuropéenne de règlement-livraison exploitée par l'Eurosystème, à laquelle Euroclear France a migré en 2016. Le règlement se fait en **monnaie de banque centrale**, selon le principe de la **livraison contre paiement** (DvP, « delivery versus payment ») : la livraison des titres et le paiement sont simultanés et indissociables, ce qui supprime le risque de livrer sans être payé.

Les paiements de gros montant transitent par **T2** (ex-TARGET2), système de règlement brut en temps réel de l'Eurosystème, renouvelé en mars 2023.

Le règlement CSDR et le cycle de règlement

Le règlement **CSDR** (n° 909/2014) harmonise l'activité des dépositaires centraux et :

- fixe le cycle de règlement des opérations sur titres négociées sur un lieu de négociation à **J+2** (« T+2 ») au plus tard, en vigueur dans l'Union depuis **octobre 2014** ;
- organise la **discipline de règlement** : **pénalités en espèces** pour les suspens (défauts de livraison ou de paiement) depuis le **1er février 2022** ; le **rachat d'office** (« buy-in ») obligatoire, prévu à l'origine, est devenu un mécanisme de dernier recours depuis la révision de 2023 ;
- impose la **dématérialisation** (inscription en compte) des valeurs mobilières négociées sur un lieu de négociation.

Piège d'examen

Le cycle de règlement de l'Union passera à **J+1 (T+1) le 11 octobre 2027**, par une modification du règlement CSDR. Jusqu'à cette date, la règle reste **J+2**. Les États-Unis sont passés à T+1 en mai 2024.

Exemple

Un client achète des actions sur Euronext Paris le lundi. Avec le cycle J+2, le règlement-livraison intervient le **mercredi** (deux jours ouvrés plus tard) ; à partir du 11 octobre 2027, il interviendra le **mardi**.

Le transfert de propriété

Pour les titres admis aux opérations d'un dépositaire central, le **transfert de propriété** résulte de l'**inscription au compte-titres de l'acheteur**, qui intervient à la **date de dénouement** de l'opération (et non à la date de négociation). Entre la négociation et le dénouement, l'acheteur ne détient qu'un droit à livraison.

4. La conservation des titres

La dématérialisation

Depuis le **3 novembre 1984** (loi de finances pour 1982), les valeurs mobilières françaises sont **dématérialisées** : elles n'existent que sous forme d'**inscription en compte**, chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité.

Les modes de détention

Mode	Qui tient le compte ?	Caractéristiques
Nominatif pur	L'**émetteur** (ou son mandataire)	L'émetteur connaît l'actionnaire ; pas de droits de garde en général ; ordres passés via le teneur de registre
Nominatif administré	Inscription chez l'émetteur, **gestion par l'intermédiaire financier** de l'investisseur	L'émetteur connaît l'actionnaire, l'investisseur garde un seul interlocuteur
Porteur	L'**intermédiaire financier** (teneur de compte-conservateur)	L'émetteur ne connaît pas directement ses actionnaires ; il peut les identifier par une procédure dédiée (titres au porteur identifiables)

Le nominatif est nécessaire pour bénéficier du **droit de vote double** dans les sociétés cotées (actions détenues au nominatif depuis au moins deux ans).

Le teneur de compte-conservateur (TCC)

La tenue de compte-conservation est un **service connexe** aux services d'investissement. Le TCC :

- **inscrit** les titres au compte de ses clients et en assure la **garde** ;
- traite les **opérations sur titres** : encaissement des dividendes et coupons, augmentations de capital, divisions, offres publiques ;
- assure la **ségrégation** des avoirs des clients et la **restitution** des titres ;
- transmet les informations aux clients (relevés, avis d'opéré, imprimé fiscal unique).

À retenir

La **ségrégation** protège le client : en cas de défaillance du teneur de compte, les titres des clients ne font pas partie de son patrimoine et ne peuvent pas être saisis par ses créanciers. Le **mécanisme de garantie des titres** du FGDR (jusqu'à **70 000 €** par client) intervient si les titres ne peuvent pas être restitués.

5. Les opérations de financement sur titres

Opération	Principe
Pension livrée (repo)	Cession de titres avec engagement de rachat à un prix et une date fixés ; économiquement, un prêt d'espèces garanti par des titres

Opération	Principe
Prêt-emprunt de titres	Prêt de titres rémunéré, contre remise de garanties ; utilisé notamment pour couvrir les ventes à découvert ou éviter les suspens

Ces opérations sont déclarées à des référentiels centraux en application du règlement **SFTR** (2015/2365).

QCM d'entraînement

Q1. Le mécanisme par lequel la chambre de compensation devient l'acheteur de tout vendeur et le vendeur de tout acheteur est :

a) la dématérialisation
b) la ségrégation
c) la livraison contre paiement
d) la novation

Réponse d. La chambre supprime ainsi le risque de contrepartie entre les participants.

Q2. Les appels de marge quotidiens servent à :

a) rémunérer la chambre de compensation
b) payer les droits de garde
c) financer l'AMF
d) couvrir les gains et pertes latents sur les positions

Réponse d. Ils s'ajoutent au dépôt de garantie initial.

Q3. Depuis 2023-2024, les opérations sur actions et dérivés financiers d'Euronext Paris sont compensées par :

a) la Banque de France
b) Euroclear France
c) Euronext Clearing
d) LCH SA

Réponse c. LCH SA reste une CCP importante pour d'autres produits.

Q4. Le règlement EMIR impose notamment :

a) la compensation obligatoire des dérivés de gré à gré standardisés
b) le cycle de règlement à J+2
c) la dématérialisation des titres
d) le document d'informations clés

Réponse a. Il impose aussi la déclaration des dérivés à des référentiels centraux.

Q5. Le dépositaire central de titres français est :

a) la Caisse des dépôts
b) LCH SA
c) Euronext
d) Euroclear France

Réponse d. Anciennement Sicovam.

Q6. Le principe de livraison contre paiement (DvP) signifie que :

a) aucun paiement n'est nécessaire
b) le paiement précède toujours la livraison
c) la livraison des titres et le paiement sont simultanés et indissociables
d) les titres sont livrés avant le paiement

Réponse c. Il élimine le risque en principal.

Q7. T2S est :

a) un indice boursier
b) une plateforme européenne de règlement-livraison exploitée par l'Eurosystème
c) une chambre de compensation
d) un système multilatéral de négociation
Réponse b. TARGET2-Securities.

Q8. Le cycle de règlement des actions négociées sur Euronext Paris est aujourd'hui de :

a) J+2
b) J
c) J+1
d) J+3
Réponse a. Il passera à J+1 le 11 octobre 2027.

Q9. Un client vend des actions le jeudi. Avec le cycle actuel, le dénouement intervient :

a) le vendredi
b) le lundi suivant
c) le mardi suivant
d) le jeudi suivant
Réponse b. Deux jours ouvrés après le jeudi : vendredi (J+1), lundi (J+2).

Q10. Le règlement CSDR prévoit, en cas de suspens de règlement :

a) le remboursement par le FGDR
b) l'annulation automatique de l'opération
c) une sanction pénale systématique
d) des pénalités en espèces
Réponse d. En vigueur depuis le 1er février 2022.

Q11. Pour les titres cotés, le transfert de propriété intervient :

a) lors de l'inscription au compte de l'acheteur, à la date de dénouement
b) à la date de négociation
c) à la date de l'assemblée générale
d) à la signature de l'ordre
Réponse a. Entre-temps, l'acheteur n'a qu'un droit à livraison.

Q12. Les valeurs mobilières françaises sont dématérialisées depuis :

a) 1966
b) 2007
c) 1996
d) 1984
Réponse d. Loi de finances pour 1982, effective le 3 novembre 1984.

Q13. Au nominatif pur, le compte-titres de l'actionnaire est tenu par :

a) la chambre de compensation
b) son intermédiaire financier
c) l'AMF
d) l'émetteur ou son mandataire
Réponse d. Au nominatif administré, l'intermédiaire gère le compte pour l'actionnaire.

Q14. La ségrégation des avoirs des clients a pour effet que :

a) les clients perdent leurs droits de vote
b) le teneur de compte peut utiliser librement les titres des clients
c) les titres des clients ne peuvent pas être saisis par les créanciers du teneur de compte défaillant
d) les titres sont conservés par l'AMF
Réponse c. C'est la protection fondamentale des avoirs des clients.

Q15. Une pension livrée est économiquement :

a) un prêt d'espèces garanti par des titres
b) une augmentation de capital
c) une option d'achat
d) une vente définitive de titres
Réponse a. Le cédant s'engage à racheter les titres à une date et un prix fixés.

Thème 11 — Émissions et opérations sur titres

Ce que l'examen attend

Connaître les modalités d'une introduction en bourse et d'une émission de titres, le régime du prospectus, les augmentations de capital et le droit préférentiel de souscription, les opérations courantes sur titres (dividendes, divisions, attributions gratuites), les offres publiques, les rachats d'actions, les assemblées générales et l'information périodique des sociétés cotées.

1. L'introduction en bourse

Une société s'introduit en bourse pour **lever des capitaux** (augmentation de capital), permettre à des actionnaires existants de **céder** leurs titres, accroître sa notoriété ou faciliter des opérations futures. L'opération est menée par une ou plusieurs banques (**chef de file**, syndicat de placement) et suppose un prospectus approuvé par l'AMF.

Les procédures de mise sur le marché

Procédure	Principe
Placement global (« book building »)	Destiné aux investisseurs institutionnels ; les banques recueillent les intentions de souscription et construisent un livre d'ordres pour fixer le prix
Offre à prix ouvert (OPO)	Destinée aux particuliers ; une fourchette de prix est annoncée, le prix définitif est fixé à l'issue de l'offre
Offre à prix ferme (OPF)	Les titres sont proposés à un prix fixé à l'avance ; les ordres sont servis par réduction proportionnelle si la demande excède l'offre
Offre à prix minimal (OPM)	Seul un prix minimal est fixé ; les ordres à un prix excessif sont éliminés
Cotation directe	Les titres sont inscrits à la cote au prix fixé, comme un ordre de bourse ordinaire

En pratique, une introduction combine souvent un **placement global** (institutionnels) et une **OPO** (particuliers).

Les mécanismes associés

- **Option de surallocation** (« greenshoe ») : permet d'émettre ou de céder jusqu'à **15 %** de titres supplémentaires en cas de forte demande ;
- **stabilisation** : le prestataire peut acheter des titres pour soutenir le cours pendant une période limitée (au plus **30 jours** après l'introduction), dans les conditions de la dérogation prévue par MAR ;
- **engagement de conservation** (« lock-up ») : les dirigeants et actionnaires historiques s'engagent à ne pas céder leurs titres pendant une durée déterminée (souvent 6 à 12 mois).

2. Le prospectus

Le règlement **Prospectus** (UE 2017/1129), modifié par le **Listing Act** (règlement 2024/2809), impose la publication d'un **prospectus approuvé** en cas d'**offre au public** de titres financiers ou d'**admission aux négociations sur un marché réglementé**.

- **Contenu** : informations sur l'émetteur (activité, résultats, risques, gouvernance), sur les titres et sur l'offre ; un **résumé** standardisé ;
- **approbation** par l'autorité compétente (l'AMF en France) ; passeport européen ;
- **validité** de **12 mois** pour d'autres offres, à condition d'être complété par des **suppléments** ;
- tout **fait nouveau significatif**, erreur ou inexactitude substantielle survenant avant la clôture de l'offre impose un **supplément**, qui ouvre aux investisseurs un **droit de retrait** de leurs ordres pendant **trois jours**

ouvrables.

Principales dispenses

- offres adressées uniquement à des **investisseurs qualifiés** ;
- offres adressées à moins de **150 personnes** par État membre (hors investisseurs qualifiés) ;
- titres d'une valeur nominale unitaire d'au moins **100 000 €** ;
- **petites offres** : le Listing Act fixe un seuil européen de **12 M€ sur 12 mois** (les États membres pouvant retenir 5 M€), applicable depuis le 5 juin 2026 ; il a remplacé le seuil de 8 M€ retenu auparavant par la France ;
- **émissions secondaires** de titres fongibles avec des titres déjà admis représentant moins de **30 %** de ceux-ci sur 12 mois (contre 20 % auparavant), moyennant un document d'information.

Piège d'examen

Une offre non soumise au prospectus peut rester soumise à d'autres règles : MIF 2 pour la commercialisation, DIC PRIIPs pour les produits packagés, règles sur le démarchage, et toujours **MAR**.

Pour les PME, il existe un **prospectus allégé** (« prospectus de croissance de l'Union ») et, depuis le Listing Act, un **prospectus de suivi** pour les émetteurs déjà cotés.

3. Les augmentations de capital

Modalité	Effet
En numéraire	Apport d'argent frais ; création d'actions nouvelles
Par incorporation de réserves	Pas d'argent frais ; **attribution gratuite** d'actions ou élévation du nominal
Par apport en nature	Apport d'un bien (fusion, apport d'actifs)
Par conversion de créances	Créances transformées en capital
Par exercice de titres donnant accès au capital	Conversion d'obligations, exercice de bons de souscription

Le droit préférentiel de souscription (DPS)

Lors d'une augmentation de capital **en numéraire**, chaque actionnaire dispose d'un **droit préférentiel de souscription** proportionnel à sa participation. Ce droit est **détachable et négociable** pendant la période de souscription, qui ne peut être inférieure à **cinq jours de bourse**. Il permet à l'actionnaire de ne pas être dilué ou de vendre ses droits pour compenser la baisse théorique du cours.

- souscription **à titre irréductible** : l'actionnaire est servi à hauteur de ses droits ;
- souscription **à titre réductible** (si prévue) : il demande plus d'actions que ses droits, et sera servi en fonction des titres non souscrits ;
- l'assemblée générale extraordinaire peut **supprimer** le DPS (avec, le cas échéant, un délai de priorité).

À retenir

Valeur théorique du cours après opération (ex-droit) = (N × C + n × E) / (N + n)
Valeur théorique du DPS = C − cours ex-droit = (C − E) × n / (N + n)
où N = actions anciennes, n = actions nouvelles, C = cours avant opération, E = prix d'émission.

Exemple

Une société émet 1 action nouvelle pour 4 anciennes au prix de 40 €. Le cours est de 50 €.
Cours ex-droit théorique = (4 × 50 + 1 × 40) / 5 = 48 €.
Valeur du DPS = 50 − 48 = 2 € (soit (50 − 40) × 1 / 5).
Pour souscrire 1 action nouvelle, il faut 4 DPS. Un actionnaire qui détient 100 actions peut souscrire 25 actions nouvelles ; s'il ne souscrit pas, il vend ses 100 DPS environ 200 €, ce qui compense la baisse théorique de son portefeuille (100 × 2 €).

4. Les autres opérations sur titres

Opération	Effet sur le nombre de titres	Effet sur la valeur du portefeuille
Division du nominal (split)	Multiplié (ex. 1 action devient 10)	Aucun en théorie : le cours est divisé d'autant
Regroupement	Divisé	Aucun en théorie
Attribution gratuite	Augmente (ex. 1 nouvelle pour 10 anciennes)	Aucun en théorie : le cours s'ajuste
Dividende en numéraire	Inchangé	Le cours baisse du montant du dividende au détachement
Dividende en actions	Augmente	Paiement du dividende sous forme de titres

Le calendrier d'un dividende

Date	Signification
Date de détachement (« ex-date »)	À partir de ce jour, l'action cote **sans** le droit au dividende
Date d'arrêté des positions (« record date »)	Jour où sont identifiés les bénéficiaires, **un jour ouvré après** le détachement (avec un cycle de règlement J+2)
Date de mise en paiement	Versement effectif aux actionnaires

Piège d'examen

Pour percevoir le dividende, il faut avoir **acheté au plus tard la veille** de la date de détachement. Celui qui achète le jour du détachement n'y a pas droit.

5. Les offres publiques

Offre	Contrepartie proposée
OPA (offre publique d'achat)	Numéraire
OPE (offre publique d'échange)	Titres
Offre mixte / alternative	Combinaison de numéraire et de titres, ou choix entre les deux
OPR (offre publique de retrait)	Permet aux minoritaires de sortir lorsque l'actionnaire majoritaire détient au moins 90 % des droits de vote
Retrait obligatoire	Les titres des minoritaires sont transférés à l'actionnaire majoritaire, moyennant indemnisation

Principes directeurs : **égalité de traitement** des actionnaires, **transparence et intégrité** du marché, **loyauté** dans la compétition entre offres, **libre jeu** des offres et surenchères.

Les règles essentielles

- **Offre obligatoire** : toute personne, seule ou de concert, qui vient à détenir plus de **30 %** du capital ou des droits de vote d'une société cotée sur un marché réglementé doit déposer une offre ; de même, celui qui détient entre 30 % et 50 % et accroît sa participation de plus de **1 %** en moins de douze mois ;
- **déclaration de conformité** de l'AMF, qui vaut visa de la note d'information ;
- **durée** : au moins **25 jours de bourse** en procédure normale ; la procédure simplifiée (initiateur détenant déjà la majorité, notamment) est plus courte (en général 10 jours de bourse) ;
- **seuil de caducité** : une offre est caduque si l'initiateur ne détient pas, à sa clôture, plus de **50 %** du capital ou des droits de vote ;
- **retrait obligatoire** : possible lorsque les minoritaires ne détiennent pas plus de **10 %** du capital et des droits de vote (seuil abaissé de 5 % à 10 % par la loi Pacte de 2019) ; un **expert indépendant** se prononce sur le caractère équitable du prix ;
- le conseil de la société visée émet un **avis motivé** sur l'intérêt de l'offre.

6. Le rachat d'actions propres

Une société cotée peut racheter ses propres actions dans le cadre d'un **programme de rachat** autorisé par l'assemblée générale :

- dans la limite de **10 %** du capital ;
- autorisation donnée pour **18 mois** au maximum ;
- objectifs possibles : annulation (réduction de capital), couverture de plans d'actionnariat salarié, contrat de liquidité, opérations de croissance externe ;
- la société publie un **descriptif du programme** et déclare ses opérations ; les actions autodétenues sont **privées de droit de vote et de dividende**.

Le respect des conditions de MAR (prix, volume quotidien au plus égal à 25 % du volume moyen, transparence) permet de bénéficier de la présomption de légitimité (voir thème 4).

7. Les assemblées générales

	AG ordinaire (AGO)	AG extraordinaire (AGE)
Compétence	Approbation des comptes, affectation du résultat, nomination des administrateurs	Modification des statuts : capital, fusion, transformation…
Quorum (1re convocation)	**1/5** des actions ayant le droit de vote	**1/4**
Quorum (2e convocation)	Aucun	**1/5**
Majorité	Majorité des voix exprimées	**Deux tiers** des voix exprimées

Depuis 2019, les **abstentions** ne sont plus comptées comme des voix exprimées. L'AGO annuelle doit se réunir dans les **six mois** de la clôture de l'exercice. Dans les sociétés cotées, un **avis de réunion** est publié au BALO au moins **35 jours** avant l'assemblée ; la participation est subordonnée à l'inscription des titres au **deuxième jour ouvré** précédant l'assemblée à zéro heure. Les actionnaires peuvent voter par correspondance, donner procuration ou voter à distance.

8. L'information des sociétés cotées

Information	Délai ou contenu
Information permanente	Publication dès que possible de toute **information privilégiée** (MAR)

Information	Délai ou contenu
Rapport financier annuel	Dans les **4 mois** suivant la clôture de l'exercice (format électronique ESEF)
Rapport financier semestriel	Dans les **3 mois** suivant la fin du semestre
Information trimestrielle	**Plus obligatoire** depuis 2015 (publication volontaire)
Franchissements de seuils	Déclaration par l'actionnaire (voir thème 4)
Informations de durabilité	Intégrées au rapport de gestion (directive CSRD, dont le calendrier a été allégé et reporté par la directive « Omnibus » de 2025)

Les comptes **consolidés** des sociétés cotées sont établis selon les normes **IFRS** (voir thème 12).

QCM d'entraînement

Q1. L'option de surallocation (greenshoe) permet d'augmenter la taille d'une offre d'au plus :

a) 5 %
b) 25 %
c) 15 %
d) 10 %
Réponse c. Elle est exercée en cas de forte demande.

Q2. La procédure d'introduction destinée aux particuliers, avec une fourchette de prix indicative, est :

a) l'offre publique de retrait
b) la cotation directe
c) l'offre à prix ouvert
d) le placement global
Réponse c. Le placement global vise les institutionnels.

Q3. Un prospectus approuvé est valable pour d'autres offres pendant :

a) 6 mois
b) 12 mois
c) 3 mois
d) 24 mois
Réponse b. À condition d'être complété par des suppléments.

Q4. La publication d'un supplément au prospectus ouvre aux investisseurs un droit de retrait de :

a) un mois
b) 24 heures
c) quatorze jours calendaires
d) trois jours ouvrables
Réponse d. Pour révoquer les ordres passés avant la publication.

Q5. Est dispensée de prospectus une offre :

a) adressée à 500 particuliers dans un même État
b) adressée uniquement à des investisseurs qualifiés
c) de toute admission sur un marché réglementé
d) de 50 M€ adressée au public
Réponse b. D'autres dispenses existent (moins de 150 personnes par État, petites offres…).

Q6. Une société émet 1 action nouvelle pour 5 anciennes au prix de 30 € ; le cours est de 42 €. La valeur théorique du DPS est de :

a) 2 €
b) 10 €
c) 2,40 €
d) 12 €
Réponse a. (42 − 30) × 1 / 6 = 2 €.

Q7. Dans le même exemple, le cours théorique ex-droit est de :

a) 30 €
b) 42 €
c) 40 €
d) 36 €
Réponse c. (5 × 42 + 30) / 6 = 240 / 6 = 40 €, soit 42 − 2.

Q8. Le droit préférentiel de souscription :

a) ne peut jamais être supprimé
b) est détachable et négociable pendant la période de souscription
c) est réservé aux actionnaires détenant plus de 5 %
d) n'existe que pour les augmentations de capital par incorporation de réserves
Réponse b. Il peut être supprimé par l'AGE.

Q9. Après une division du nominal par 10, un actionnaire qui détenait 50 actions à 300 € détient :

a) 50 actions à 30 €
b) 5 actions à 3 000 €
c) 500 actions à 300 €
d) 500 actions à 30 € environ
Réponse d. La valeur du portefeuille (15 000 €) est inchangée en théorie.

Q10. Pour percevoir un dividende, un investisseur doit avoir acheté l'action au plus tard :

a) le jour du détachement
b) la veille du jour du détachement
c) le jour de l'assemblée générale
d) le jour de la mise en paiement
Réponse b. Le jour du détachement, l'action cote sans le dividende.

Q11. Le dépôt d'une offre publique est obligatoire lorsqu'une personne vient à détenir plus de :

a) 25 % du capital ou des droits de vote
b) 33,33 % du capital ou des droits de vote
c) 50 % du capital ou des droits de vote
d) 30 % du capital ou des droits de vote
Réponse d. Ou lorsque, entre 30 % et 50 %, elle augmente sa participation de plus de 1 % en moins de douze mois.

Q12. Le retrait obligatoire est possible lorsque les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de :

a) 5 % du capital et des droits de vote
b) 15 % du capital et des droits de vote
c) 10 % du capital et des droits de vote
d) 33 % du capital et des droits de vote
Réponse c. Seuil issu de la loi Pacte de 2019.

Q13. Une offre publique est caduque si, à sa clôture, l'initiateur ne détient pas plus de :

a) 50 % du capital ou des droits de vote
b) 30 % du capital ou des droits de vote
c) 90 % du capital ou des droits de vote
d) 66,67 % du capital ou des droits de vote
Réponse a. C'est le seuil de caducité.

Q14. Un programme de rachat d'actions est limité à :

a) 5 % du capital, pour 12 mois
b) 10 % du capital, sans limite de durée
c) 10 % du capital, pour 18 mois au maximum
d) 20 % du capital, pour 24 mois
Réponse c. Les actions autodétenues sont privées de droit de vote et de dividende.

Q15. En assemblée générale extraordinaire, les décisions sont prises à la majorité :

a) des deux tiers des voix exprimées
b) des trois quarts des actionnaires présents
c) de l'unanimité
d) simple des voix exprimées

Réponse a. Le quorum est d'un quart sur première convocation.

Q16. Le rapport financier annuel d'une société cotée doit être publié dans un délai de :

a) 3 mois suivant la clôture
b) 2 mois suivant la clôture
c) 6 mois suivant la clôture
d) 4 mois suivant la clôture

Réponse d. Le rapport semestriel doit l'être dans les 3 mois suivant la fin du semestre.

Thème 12 — Bases comptables et financières

Ce que l'examen attend

Maîtriser les calculs financiers de base (intérêts, actualisation, taux équivalents, VAN, TRI, rendement actuariel), lire un bilan et un compte de résultat, calculer les principaux soldes et ratios, connaître les référentiels comptables et les méthodes de valorisation, et manier les notions statistiques utilisées en gestion (rendement, risque, corrélation, MEDAF).

1. Les mathématiques financières

Intérêts simples et intérêts composés

	Intérêts simples	Intérêts composés
Principe	Les intérêts sont calculés sur le seul capital initial	Les intérêts s'ajoutent au capital et produisent eux-mêmes des intérêts (capitalisation)
Formule	I = C × t × n (n en années ; sur le marché monétaire, n = jours / 360)	$C_n = C_0 \times (1 + t)^n$
Usage	Opérations de moins d'un an (marché monétaire)	Placements et emprunts de plus d'un an

Exemple

Intérêts simples : 10 000 € placés à 3 % pendant 90 jours rapportent 10 000 × 3 % × 90 / 360 = **75 €**.
Intérêts composés : 10 000 € placés à 4 % pendant 3 ans deviennent 10 000 × $1{,}04^3$ = **11 248,64 €**.

L'actualisation

Actualiser, c'est calculer la **valeur aujourd'hui** d'une somme future : $V_0 = C_n / (1 + t)^n$. Un euro reçu demain vaut moins qu'un euro aujourd'hui (préférence pour le présent, inflation, risque).

Exemple

10 000 € reçus dans 2 ans, actualisés à 5 %, valent aujourd'hui 10 000 / $1{,}05^2$ = **9 070,29 €**.

Taux proportionnel, taux équivalent, taux réel

- **Taux proportionnel** : taux annuel divisé par le nombre de périodes (6 % par an → 0,5 % par mois) ; il ne tient pas compte de la capitalisation ;
- **taux équivalent** : taux qui, capitalisé sur les sous-périodes, donne le même résultat que le taux annuel : $(1 + t_a) = (1 + t_m)^{12}$; 6 % par an équivaut à environ **0,487 %** par mois ;
- **taux réel** : rendement corrigé de l'inflation ; relation de Fisher : (1 + nominal) = (1 + réel) × (1 + inflation), soit en approximation **réel ≈ nominal − inflation**.

Exemple

Placement à 5 % avec une inflation de 2 % : taux réel ≈ 3 % (exactement 1,05 / 1,02 − 1 = 2,94 %).

VAN et TRI

- **Valeur actuelle nette (VAN)** : somme des flux futurs actualisés, diminuée de l'investissement initial. Un projet est rentable si sa **VAN est positive** au taux exigé ;
- **taux de rendement interne (TRI)** : taux d'actualisation qui **annule la VAN**. Un projet est acceptable si son TRI dépasse le taux exigé.

Exemple

Investissement de 1 000 € rapportant 400 € par an pendant 3 ans, taux exigé 8 %.
Valeur actuelle des flux = 400 / 1,08 + 400 / 1,08² + 400 / 1,08³ = 370,37 + 342,94 + 317,53 = 1 030,84 €.
VAN = 1 030,84 − 1 000 = **+ 30,84 €** : le projet est rentable ; son TRI est donc supérieur à 8 %.

Application aux obligations

Le **prix** d'une obligation est la valeur actuelle de ses flux futurs (coupons et remboursement) au taux de rendement exigé par le marché. Le **taux de rendement actuariel** est le TRI de l'obligation pour l'investisseur qui l'achète au prix de marché et la conserve jusqu'à l'échéance (en réinvestissant les coupons à ce même taux).

- Si le prix est **égal au pair**, le taux actuariel est égal au taux du coupon ;
- si le prix est **inférieur au pair**, le taux actuariel est **supérieur** au taux du coupon ;
- si le prix est **supérieur au pair**, il est **inférieur**.

Exemple

Obligation de 3 ans, coupon 4 %, remboursée au pair, quand le marché exige 5 % :
Prix = 4 / 1,05 + 4 / 1,05² + 104 / 1,05³ = 3,81 + 3,63 + 89,84 = **97,28 %** du nominal.

Exemple

Coupon couru : une obligation de nominal 1 000 €, coupon 3 %, cote 98,50 %. 73 jours se sont écoulés depuis le dernier coupon (base exact/exact, année de 365 jours).
Coupon couru = 1 000 × 3 % × 73 / 365 = 6 €, soit 0,60 %. Prix payé = 985 + 6 = **991 €** (hors frais).

2. Les documents comptables

Le bilan

Le bilan est une **photographie** du patrimoine de l'entreprise à une date donnée.

Actif (emplois)	Passif (ressources)
Actif immobilisé : immobilisations incorporelles (brevets, fonds commercial), corporelles (terrains, bâtiments, machines), financières (participations)	**Capitaux propres** : capital, réserves, résultat de l'exercice
Actif circulant : stocks, créances clients, valeurs mobilières de placement	**Provisions** pour risques et charges
Trésorerie active : disponibilités	**Dettes** : financières (emprunts), d'exploitation (fournisseurs, dettes fiscales et sociales)

À retenir

Actif = Passif. Les capitaux propres sont ce qui revient aux actionnaires une fois toutes les dettes payées.

Le compte de résultat

Le compte de résultat est un **film** de l'activité sur l'exercice : produits − charges = résultat. Il distingue les éléments d'**exploitation**, **financiers** et **exceptionnels** (en normes françaises), puis l'impôt sur les sociétés.

Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)

Solde	Calcul simplifié	Ce qu'il mesure
Marge commerciale	Ventes de marchandises − coût d'achat des marchandises vendues	Activité de négoce
Valeur ajoutée	Production + marge commerciale − consommations en provenance des tiers	Richesse créée par l'entreprise
Excédent brut d'exploitation (EBE)	Valeur ajoutée + subventions d'exploitation − impôts et taxes − charges de personnel	Performance économique avant amortissements et financement (proche de l'EBITDA)
Résultat d'exploitation	EBE − dotations aux amortissements et provisions + reprises ± autres	Performance de l'exploitation (proche de l'EBIT)
Résultat courant avant impôt	Résultat d'exploitation + résultat financier	Performance après coût du financement
Résultat net	Résultat courant + résultat exceptionnel − participation − impôt sur les sociétés	Bénéfice ou perte de l'exercice

La **capacité d'autofinancement (CAF)** mesure les ressources dégagées par l'activité : en simplifiant, **résultat net + dotations aux amortissements et provisions − reprises** (± plus ou moins-values de cession).

3. L'analyse financière

Fonds de roulement, BFR et trésorerie

Notion	Calcul	Lecture
Fonds de roulement (FR)	Capitaux permanents (capitaux propres + dettes à long terme) − actif immobilisé	Ressources stables disponibles après financement des immobilisations
Besoin en fonds de roulement (BFR)	Stocks + créances clients − dettes fournisseurs (et autres dettes d'exploitation)	Besoin de financement lié au cycle d'exploitation
Trésorerie nette	FR − BFR	Positive : excédent ; négative : recours aux concours bancaires à court terme

Exemple

Capitaux permanents 500, actif immobilisé 380 → FR = 120.
Stocks 90 + clients 110 − fournisseurs 120 → BFR = 80.
Trésorerie nette = 120 − 80 = **40** (excédent de trésorerie).

Les principaux ratios

Ratio	Formule	Lecture
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	Résultat net / capitaux propres	Rentabilité pour l'actionnaire
Rentabilité économique (ROA, ROCE)	Résultat d'exploitation (après impôt) / actif économique ou capitaux employés	Rentabilité de l'outil de production
Marge nette	Résultat net / chiffre d'affaires	Bénéfice pour 100 € de ventes
Taux d'endettement (gearing)	Dette nette / capitaux propres	Structure financière
Levier d'endettement	Dette nette / EBE (ou EBITDA)	Années d'EBE nécessaires pour rembourser la dette
Liquidité générale	Actif circulant / dettes à court terme	Capacité à payer les dettes à court terme

À retenir

Effet de levier financier : tant que la rentabilité économique est **supérieure** au coût de la dette, l'endettement **augmente** la rentabilité des capitaux propres. Si la rentabilité économique devient inférieure au coût de la dette, l'effet s'inverse (effet « massue »). Le levier accroît donc à la fois la rentabilité espérée et le risque.

4. Les référentiels comptables

Référentiel	Champ	Caractéristiques
Plan comptable général (PCG)	Comptes **individuels** des entreprises françaises	Établi par l'Autorité des normes comptables (ANC) ; logique patrimoniale, coût historique
Normes IFRS	Comptes **consolidés** des sociétés cotées de l'Union (obligatoire depuis **2005**)	Élaborées par l'IASB, adoptées par l'Union ; recours fréquent à la **juste valeur**

Normes IFRS à connaître : **IFRS 9** (instruments financiers, dépréciation fondée sur les pertes attendues), **IFRS 16** (contrats de location inscrits au bilan), **IFRS 17** (contrats d'assurance, applicable depuis 2023), **IFRS 18** (nouvelle présentation du compte de résultat, applicable à partir de 2027).

Les comptes sont **certifiés** par un ou plusieurs **commissaires aux comptes** (deux pour les sociétés qui publient des comptes consolidés), dont l'activité est supervisée par la **Haute Autorité de l'audit** (H2A, ex-H3C).

5. La valorisation d'une entreprise

Méthode	Principe
Actualisation des flux de trésorerie (DCF)	Valeur d'entreprise = somme des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés au coût moyen pondéré du capital (CMPC, ou WACC), plus une valeur terminale
Multiples de sociétés comparables	Application de multiples observés (PER, VE/EBITDA, VE/CA) sur des sociétés cotées comparables
Multiples de transactions	Multiples observés lors d'acquisitions récentes dans le même secteur
Actif net réévalué (ANR)	Valeur des actifs réévalués, diminuée des dettes (holdings, foncières)
Modèle de Gordon-Shapiro	Valeur de l'action = D_1 / (k − g), où D_1 = prochain dividende, k = rentabilité exigée, g = croissance perpétuelle du dividende

À retenir

Valeur d'entreprise (VE) = valeur des capitaux propres + dette nette. C'est la valeur de l'outil économique, quel que soit son mode de financement.

Exemple

Gordon-Shapiro : prochain dividende 3 €, rentabilité exigée 8 %, croissance perpétuelle 2 %.
Valeur = 3 / (0,08 − 0,02) = **50 €**.

6. Notions statistiques et théorie du portefeuille

- **Rendement** d'un placement sur une période : (valeur finale − valeur initiale + revenus perçus) / valeur initiale ;

- **moyenne** arithmétique des rendements ; **volatilité** = écart-type des rendements (une volatilité annuelle de 20 % est élevée, typique des actions) ;
- **corrélation** (de − 1 à + 1) : mesure la tendance de deux actifs à évoluer ensemble ; plus elle est faible, plus la **diversification** réduit le risque du portefeuille ;
- le **rendement espéré** d'un portefeuille est la moyenne pondérée des rendements espérés des actifs ; en revanche, son **risque** est inférieur à la moyenne pondérée des risques dès que les actifs ne sont pas parfaitement corrélés ;
- on distingue le **risque spécifique**, éliminable par la diversification, et le **risque systématique** (de marché), qui ne l'est pas ;
- le **MEDAF** (modèle d'évaluation des actifs financiers, Sharpe, 1964) : rentabilité exigée = taux sans risque + **bêta** × (rentabilité du marché − taux sans risque). Seul le risque systématique est rémunéré.

Exemple

Taux sans risque 2 %, prime de risque du marché 6 %, bêta 1,2.
Rentabilité exigée = 2 % + 1,2 × 6 % = **9,2 %**.

Exemple

Portefeuille investi à 60 % en actions (rendement espéré 8 %) et 40 % en obligations (3 %).
Rendement espéré = 0,6 × 8 % + 0,4 × 3 % = **6 %**.

QCM d'entraînement

Q1. 20 000 € placés à 2,5 % en intérêts simples pendant 180 jours (base 360) rapportent :

a) 125 €
b) 500 €
c) 250 €
d) 246,58 €
Réponse c. 20 000 × 2,5 % × 180 / 360 = 250 €.

Q2. 5 000 € placés à 3 % en intérêts composés pendant 2 ans deviennent :

a) 5 304,50 €
b) 5 309,00 €
c) 5 150,00 €
d) 5 300,00 €
Réponse a. 5 000 × 1,03² = 5 000 × 1,0609 = 5 304,50 €.

Q3. La valeur actuelle de 1 100 € reçus dans un an, au taux de 10 %, est de :

a) 1 010 €
b) 990 €
c) 1 210 €
d) 1 000 €
Réponse d. 1 100 / 1,10 = 1 000 €.

Q4. Le taux mensuel équivalent à un taux annuel de 6 % est :

a) légèrement supérieur à 0,5 %
b) égal à 0,5 %
c) égal à 6 %
d) légèrement inférieur à 0,5 %
Réponse d. (1,06)^(1/12) − 1 ≈ 0,487 % ; 0,5 % est le taux proportionnel.

Q5. Un placement rapporte 4 % alors que l'inflation est de 3 %. Le taux réel est d'environ :

a) 3 %
b) 7 %
c) 4 %
d) 1 %
Réponse d. Réel ≈ nominal − inflation.

Q6. Le taux de rendement interne (TRI) d'un projet est le taux qui :

a) maximise la VAN
b) est égal au taux du coupon
c) est égal au taux sans risque
d) annule la VAN
Réponse d. Un projet est acceptable si son TRI dépasse le taux exigé.

Q7. Une obligation à taux fixe cote en dessous du pair. Son taux de rendement actuariel est :

a) supérieur au taux du coupon
b) nul
c) inférieur au taux du coupon
d) égal au taux du coupon
Réponse a. L'acheteur bénéficie d'une prime de remboursement.

Q8. Une obligation de nominal 1 000 €, coupon 4 %, cote 101 % ; 91,25 jours se sont écoulés sur une année de 365 jours. Le prix à payer (hors frais) est d'environ :

a) 1 020 €
b) 1 000 €
c) 1 010 €
d) 1 050 €
Réponse a. Coupon couru = 1 000 × 4 % × 91,25 / 365 = 10 € ; prix = 1 010 + 10 = 1 020 €.

Q9. L'excédent brut d'exploitation (EBE) se calcule avant :

a) les consommations en provenance des tiers
b) les charges de personnel
c) les impôts et taxes
d) les dotations aux amortissements et le résultat financier
Réponse d. Il mesure la performance économique avant amortissements et financement.

Q10. Une entreprise a un fonds de roulement de 200 et un BFR de 260. Sa trésorerie nette est :

a) − 60
b) + 460
c) − 460
d) + 60
Réponse a. Trésorerie nette = FR − BFR ; elle doit recourir à des financements à court terme.

Q11. Le BFR augmente notamment lorsque :

a) les délais de paiement accordés aux clients s'allongent
b) l'entreprise réalise une augmentation de capital
c) les délais de paiement obtenus des fournisseurs s'allongent
d) les stocks diminuent
Réponse a. Les créances clients sont un emploi d'exploitation.

Q12. Une société réalise un résultat net de 15 M€ pour des capitaux propres de 120 M€. Son ROE est de :

a) 15 %
b) 18 %
c) 12,5 %
d) 8 %
Réponse c. 15 / 120 = 12,5 %.

Q13. L'effet de levier financier est favorable lorsque :

a) la rentabilité économique est inférieure au coût de la dette
b) les capitaux propres sont négatifs
c) la rentabilité économique est supérieure au coût de la dette
d) l'entreprise n'a aucune dette

Réponse c. Dans le cas contraire, l'endettement dégrade la rentabilité des capitaux propres.

Q14. Les comptes consolidés des sociétés cotées de l'Union européenne sont établis selon :

a) les normes IFRS
b) les normes américaines US GAAP
c) le choix libre de la société
d) le plan comptable général

Réponse a. Obligation en vigueur depuis 2005.

Q15. Selon le modèle de Gordon-Shapiro, une action dont le prochain dividende est de 2 €, avec une rentabilité exigée de 9 % et une croissance perpétuelle de 4 %, vaut :

a) 15,38 €
b) 40 €
c) 22,22 €
d) 50 €

Réponse b. 2 / (0,09 − 0,04) = 40 €.

Q16. Selon le MEDAF, avec un taux sans risque de 3 %, une prime de risque de marché de 5 % et un bêta de 0,8, la rentabilité exigée est de :

a) 4 %
b) 7 %
c) 8 %
d) 6,4 %

Réponse b. 3 % + 0,8 × 5 % = 7 %.

Q17. La diversification d'un portefeuille permet de réduire :

a) tous les risques
b) aucun risque
c) le risque systématique
d) le risque spécifique

Réponse d. Le risque de marché (systématique) n'est pas diversifiable.

Examen blanc — 120 questions

Mode d'emploi

Cet examen reproduit le format de l'examen certifié : **120 questions** à choix multiples, **une seule bonne réponse** par question, **2 heures**, sans document ni calculatrice programmable. Il se compose de deux parties, aux proportions retenues par les manuels de référence :

- **Partie A** (questions 1 à 33) : connaissances réglementaires et déontologiques indispensables ;
- **Partie C** (questions 34 à 120) : connaissances de culture financière générale, sur les 12 thèmes.

> **À retenir**
>
> Pour réussir, il faut au moins **27 bonnes réponses sur 33** en partie A **et** au moins **70 bonnes réponses sur 87** en partie C. Aucune compensation entre les deux parties.

Les questions sont originales : les sujets réels de l'examen sont confidentiels et ne sont pas publiés. Notez vos réponses sur une feuille, puis reportez-vous à la grille et aux explications en fin d'examen.

Partie A — Connaissances indispensables (33 questions)

Q1. Parmi les autorités suivantes, laquelle est une autorité européenne de surveillance chargée des marchés financiers ?

a) L'EBA
b) Le CERS
c) L'ESMA
d) L'EIOPA

Q2. L'agrément d'une société de gestion de portefeuille est délivré par :

a) le ministre de l'Économie
b) l'ACPR
c) la Banque centrale européenne
d) l'AMF

Q3. Un règlement européen :

a) ne s'applique qu'aux États qui l'ont ratifié
b) est directement applicable dans tous les États membres
c) doit être transposé en droit national pour s'appliquer
d) n'a qu'une valeur indicative

Q4. Les décisions de la Commission des sanctions de l'AMF à l'égard d'un professionnel agréé sont susceptibles de recours devant :

a) le tribunal judiciaire
b) le Conseil d'État
c) la Cour de cassation directement
d) la cour d'appel de Paris

Q5. Le FGDR garantit les dépôts d'un client par établissement à hauteur de :

a) 150 000 €
b) 100 000 €
c) 70 000 €
d) 250 000 €

Q6. Le contrôle de troisième niveau (contrôle périodique) est exercé par :

a) l'audit interne
b) les opérationnels eux-mêmes
c) le service de conformité exclusivement
d) l'AMF

Q7. Face à un conflit d'intérêts qu'il ne peut gérer de façon suffisante, le prestataire doit :

a) refuser systématiquement toute opération avec le client
b) informer clairement le client avant d'agir, en dernier ressort
c) l'ignorer s'il est ponctuel
d) demander l'autorisation de l'AMF

Q8. Une « liste de surveillance » (watch list) est :

a) une liste des clients douteux
b) tenue par l'AMF
c) confidentielle et permet au contrôle de détecter des opérations suspectes sur les valeurs concernées
d) publique et interdit toute transaction sur les valeurs qui y figurent

Q9. Un collaborateur qui détient une information privilégiée sur une société cotée :

a) peut opérer s'il en informe le RCCI après coup
b) peut la transmettre à sa famille
c) peut acheter les titres pour son compte s'il conserve plus de deux ans
d) doit s'abstenir d'opérer et de la communiquer, sauf dans le cadre normal de ses fonctions

Q10. En gestion sous mandat, les rétrocessions versées par un producteur de fonds :

a) sont réservées aux clients professionnels
b) peuvent être conservées si le client en est informé
c) sont interdites dans tous les cas, même reversées
d) doivent être reversées au client, sauf avantages non monétaires mineurs

Q11. Les conversations téléphoniques relatives à la réception et à la transmission d'ordres doivent être enregistrées et conservées au moins :

a) 10 ans
b) 5 ans
c) 1 an
d) 3 ans

Q12. Un lanceur d'alerte qui signale de bonne foi un manquement :

a) peut être sanctionné par son employeur s'il n'a pas averti sa hiérarchie
b) doit être rémunéré par l'AMF
c) bénéficie d'une protection contre les représailles
d) doit obligatoirement passer par la presse

Q13. La troisième étape du blanchiment, qui consiste à réinjecter les fonds dans l'économie légale, est :

a) l'intégration
b) la dissimulation
c) l'empilement
d) le placement

Q14. Le bénéficiaire effectif d'une société est notamment la personne physique qui détient, directement ou indirectement :

a) plus de 10 % du capital ou des droits de vote
b) plus de 50 % du capital ou des droits de vote
c) au moins une action
d) plus de 25 % du capital ou des droits de vote

Q15. Une déclaration de soupçon à Tracfin :

a) doit être publiée dans le rapport annuel
b) doit être communiquée au client concerné
c) n'est possible qu'après accord du client
d) est confidentielle et ne doit pas être révélée au client

Q16. Les documents relatifs à l'identité des clients doivent être conservés :

a) 5 ans après la fin de la relation d'affaires
b) 1 an après la fin de la relation
c) 10 ans après l'ouverture du compte
d) jusqu'au décès du client

Q17. Une personne politiquement exposée (PPE) doit faire l'objet :

a) d'un refus systématique d'entrée en relation
b) d'une déclaration automatique à Tracfin
c) d'une simple vigilance allégée
d) de mesures de vigilance complémentaires, dont l'origine des fonds et une décision d'entrée en relation au niveau de la direction

Q18. La mise en œuvre des mesures nationales de gel des avoirs relève, en France :

a) de l'AMF
b) de la Banque de France exclusivement
c) de la direction générale du Trésor
d) de Tracfin

Q19. Une information précise, non publique, concernant un émetteur et susceptible d'influencer sensiblement le cours est :

a) une information réglementée
b) une rumeur de marché
c) une recommandation d'investissement
d) une information privilégiée

Q20. Les dirigeants d'un émetteur doivent déclarer leurs transactions sur ses titres :

a) une fois par an
b) dans les 3 jours ouvrés, au-delà d'un seuil annuel de 20 000 €
c) uniquement en cas de vente
d) dans les 15 jours, quel que soit le montant

Q21. Diffuser une fausse information pour faire monter le cours d'une action est :

a) une manipulation de marché
b) licite si l'auteur ne détient pas les titres
c) une divulgation illicite
d) une opération d'initié

Q22. Les établissements doivent déclarer à l'AMF les ordres et transactions suspects d'abus de marché :

a) dans un délai de deux mois
b) sans délai, par une déclaration STOR
c) uniquement si l'opération est exécutée
d) à Tracfin uniquement

Q23. Le franchissement à la hausse du seuil de 10 % du capital d'une société cotée doit être déclaré :

a) dans les 15 jours
b) le jour même avant 9 h
c) au plus tard avant la clôture du 4e jour de négociation suivant
d) uniquement à la prochaine assemblée générale

Q24. Le démarchage bancaire ou financier ne peut pas porter sur :

a) des actions cotées
b) des parts d'OPCVM
c) des produits dont le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ou peut excéder le montant de l'apport initial
d) des obligations

Q25. Le délai de rétractation de droit commun en matière de démarchage financier est de :

a) 14 jours calendaires
b) 7 jours calendaires
c) 30 jours calendaires
d) 48 heures

Q26. Le document d'informations clés (DIC) PRIIPs comporte au maximum :

a) 1 page
b) 10 pages
c) 30 pages
d) 3 pages

Q27. Le test d'adéquation est exigé :

a) en cas de conseil en investissement et de gestion de portefeuille
b) uniquement pour les clients professionnels
c) pour toute exécution simple d'ordres
d) uniquement pour les produits complexes

Q28. Depuis le 2 août 2022, le conseiller doit recueillir auprès de son client :

a) l'accord de son employeur
b) son avis d'imposition
c) son relevé de patrimoine certifié
d) ses préférences en matière de durabilité

Q29. Un conseiller en investissements financiers (CIF) doit :

a) être agréé par l'ACPR
b) détenir les fonds de ses clients
c) être une banque
d) être immatriculé à l'ORIAS et adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF

Q30. Sauf demande contraire, un client nouveau est classé par défaut comme :

a) investisseur qualifié
b) client professionnel
c) client non professionnel
d) contrepartie éligible

Q31. Un prestataire doit traiter une réclamation écrite :

a) en répondant sous 6 mois
b) uniquement si le client est professionnel
c) en la transmettant systématiquement à l'AMF
d) en accusant réception sous 10 jours ouvrables et en répondant sous 2 mois maximum

Q32. Le médiateur de l'AMF :

a) intervient gratuitement pour résoudre à l'amiable un litige entre un épargnant et un professionnel
b) peut infliger des sanctions
c) est saisi uniquement par les professionnels
d) rend des décisions qui s'imposent au juge

Q33. L'avis d'opéré confirmant l'exécution d'un ordre d'un client non professionnel doit lui être adressé :

a) au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution
b) dans le mois suivant
c) avec le relevé annuel
d) uniquement sur demande

Partie C — Culture financière générale (87 questions)

Q34. Le règlement général de l'AMF est homologué par :

a) la Commission européenne
b) le Parlement
c) décret en Conseil d'État
d) arrêté du ministre chargé de l'Économie

Q35. Le mécanisme de surveillance unique (MSU) confie la supervision directe des grandes banques de la zone euro à :

a) l'ESMA
b) le FMI
c) la BCE
d) l'EBA

Q36. Le passeport européen permet à un prestataire agréé dans un État membre :

a) d'être exempté de toute supervision
b) d'exercer dans les autres États membres en libre prestation de services ou par succursale, après notification
c) de ne plus respecter MIF 2
d) d'exercer dans le monde entier

Q37. L'AMLA, nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment, est installée à :

a) Paris
b) Bruxelles
c) Luxembourg
d) Francfort

Q38. Le responsable de la conformité pour les services d'investissement (RCSI) d'une banque doit :

a) être un salarié de l'AMF
b) être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'AMF
c) être obligatoirement le directeur général
d) être un commissaire aux comptes

Q39. La « muraille de Chine » désigne :

a) une limite de position sur les marchés asiatiques
b) le contrôle des changes
c) une procédure de cloisonnement de l'information entre services
d) un dispositif anti-intrusion informatique

Q40. Un analyste financier qui détient des titres de la société qu'il recommande doit :

a) cesser de suivre la société
b) vendre les titres avant toute publication
c) le déclarer à Tracfin
d) le mentionner dans sa recommandation au titre des conflits d'intérêts

Q41. La politique de rémunération d'un prestataire doit :

a) reposer uniquement sur le volume de ventes
b) être fixée par l'AMF
c) ne pas créer d'incitation contraire à l'intérêt des clients
d) inciter à vendre les produits les plus rémunérateurs pour l'établissement

Q42. Le seuil de vigilance au-delà duquel une opération occasionnelle impose l'identification du client est de :

a) 15 000 €
b) 1 000 €
c) 50 000 €
d) 10 000 €

Q43. Le blanchiment simple est puni au maximum de :

a) 1 an et 15 000 €
b) 5 ans et 375 000 €
c) 3 ans et 45 000 €
d) 10 ans et 750 000 €

Q44. Les communications systématiques d'informations (COSI) à Tracfin concernent notamment :

a) toutes les opérations sur actions cotées
b) les virements SEPA de moins de 100 €
c) les ouvertures de PEA
d) les dépôts ou retraits d'espèces dépassant 10 000 € sur un mois

Q45. La loi Sapin 2 impose un programme anticorruption aux sociétés employant au moins 500 salariés et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à :

a) 1 Md€
b) 100 M€
c) 10 M€
d) 50 M€

Q46. Les sondages de marché (market soundings) :

a) sont permis si la procédure prévue par MAR est respectée (enregistrement, consentement, information)
b) sont interdits
c) sont réservés à l'AMF
d) sont libres sans formalité

Q47. Un émetteur peut différer la publication d'une information privilégiée si :

a) le cours est en baisse
b) la publication immédiate risque de porter atteinte à ses intérêts légitimes, le retard n'est pas susceptible d'induire le public en erreur et la confidentialité est assurée
c) son dirigeant le souhaite
d) l'information est défavorable

Q48. Les listes d'initiés doivent être conservées pendant au moins :

a) 1 an
b) 10 ans
c) 5 ans
d) 3 ans

Q49. La période d'interdiction (closed period) pendant laquelle les dirigeants ne peuvent pas opérer sur les titres de l'émetteur précède la publication des résultats de :

a) 30 jours calendaires
b) 60 jours calendaires
c) 15 jours calendaires
d) 90 jours calendaires

Q50. Une publicité pour un instrument financier doit :

a) mettre en avant les performances passées sans avertissement
b) être validée préalablement par l'AMF dans tous les cas
c) promettre un rendement minimal
d) être claire, exacte et non trompeuse, et présenter les risques de façon équilibrée avec les avantages

Q51. La publicité par voie électronique pour les contrats financiers à fort effet de levier (CFD, options binaires…) est :

a) obligatoire
b) autorisée uniquement le soir
c) libre
d) interdite (loi Sapin 2), avec des aménagements limités

Q52. Les coûts et frais doivent être communiqués au client :

a) uniquement en cas de perte
b) au moment de la clôture du compte
c) uniquement s'il les demande
d) ex ante, avant la fourniture du service, et ex post, au moins une fois par an

Q53. La gouvernance des produits impose au producteur de définir :

a) une durée de détention de 10 ans
b) un prix de revente garanti
c) un nombre maximal de clients
d) un marché cible

Q54. Un client professionnel par nature souhaite bénéficier d'une protection plus élevée. Il peut :

a) demander à être traité comme client non professionnel (opt-down)
b) uniquement saisir le médiateur
c) demander à être traité comme contrepartie éligible
d) rien, la classification est définitive

Q55. Sur un compte joint, chaque cotitulaire peut :

a) faire fonctionner seul le compte
b) seulement consulter le compte
c) agir uniquement après accord du juge
d) agir uniquement avec la signature de tous

Q56. La politique d'exécution des ordres doit être réexaminée au moins :

a) tous les mois
b) jamais
c) une fois par an
d) tous les cinq ans

Q57. Un client non professionnel détient un instrument financier à effet de levier dont la valeur baisse de 10 % par rapport à sa valeur initiale. Le prestataire qui tient son compte doit :

a) liquider les positions
b) suspendre le compte
c) informer l'AMF
d) informer le client

Q58. Le détenteur d'une action dispose notamment :

a) d'un droit de remboursement à échéance
b) d'un droit à un coupon fixe
c) d'une garantie du capital
d) d'un droit au dividende décidé par l'assemblée et d'un droit de vote

Q59. Une société cote 45 € et verse un dividende de 1,80 €. Son rendement est de :

a) 2 %
b) 4 %
c) 1,8 %
d) 25 %

Q60. La capitalisation boursière d'une société de 20 millions d'actions cotant 35 € est de :

a) 70 M€
b) 57 M€
c) 7 Md€
d) 700 M€

Q61. Une OAT€i est une obligation :

a) zéro coupon
b) à taux variable indexé sur l'€STR
c) convertible en actions
d) indexée sur l'inflation de la zone euro

Q62. Toutes choses égales par ailleurs, la sensibilité d'une obligation est d'autant plus forte que :

a) elle est cotée en bourse
b) sa maturité est courte et son coupon élevé
c) sa maturité est longue et son coupon faible
d) son émetteur est bien noté

Q63. Une obligation convertible :

a) n'a pas d'échéance
b) est un titre de capital dès l'émission
c) peut être échangée contre des actions de l'émetteur selon une parité fixée
d) ne verse jamais de coupon

Q64. Un put de prix d'exercice 80 € est « dans la monnaie » lorsque le cours du sous-jacent est :

a) nul uniquement
b) inférieur à 80 €
c) égal à 80 €
d) supérieur à 80 €

Q65. L'acheteur d'un put paie une prime de 5 € pour un prix d'exercice de 60 €. Son point mort à l'échéance est :

a) 65 €
b) 60 €
c) 5 €
d) 55 €

Q66. Un swap de taux classique consiste à échanger :

a) des titres contre des espèces
b) des flux d'intérêts à taux fixe contre des flux à taux variable, sans échange du nominal
c) un nominal contre des actions
d) deux devises au comptant

Q67. L'offre au public d'un crypto-actif ne relevant ni des EMT ni des ART suppose, selon MiCA :

a) aucune formalité
b) la publication d'un livre blanc
c) un agrément bancaire
d) un prospectus approuvé par l'AMF

Q68. La perte de la clé privée d'un portefeuille de crypto-actifs auto-conservé entraîne en général :

a) une simple suspension temporaire
b) un remboursement par la plateforme d'échange
c) un remboursement par le FGDR
d) la perte définitive de l'accès aux actifs

Q69. La value at risk (VaR) mesure :

a) la valeur nominale d'un portefeuille
b) la perte maximale potentielle sur un horizon donné, avec un niveau de confiance donné
c) le rendement sans risque
d) le gain moyen attendu

Q70. Un OPCVM doit permettre les rachats au moins :

a) deux fois par mois
b) une fois par an
c) une fois tous les cinq ans
d) une fois par trimestre

Q71. Un FCPI doit investir au moins :

a) 30 % dans des PME innovantes
b) 50 % dans des PME innovantes
c) 70 % dans des PME innovantes
d) 100 % dans des PME innovantes

Q72. Le dépositaire d'un OPCVM doit être :

a) la société de gestion elle-même
b) l'AMF
c) indépendant de la société de gestion
d) un commissaire aux comptes

Q73. Un fonds dont l'actif s'élève à 81 M€ et les dettes à 1 M€ compte 640 000 parts. Sa valeur liquidative est de :

a) 80 €
b) 126,56 €
c) 125 €
d) 12,50 €

Q74. Un droit d'entrée « acquis au fonds » :

a) bénéficie aux porteurs existants en couvrant les coûts d'investissement
b) est reversé à l'AMF
c) rémunère le distributeur
d) est interdit

Q75. Le swing pricing consiste à :

a) changer de dépositaire
b) modifier la stratégie d'investissement
c) ajuster la valeur liquidative pour faire supporter les coûts de mouvements aux investisseurs entrants ou sortants
d) suspendre les rachats

Q76. Un OPCVM peut investir jusqu'à 100 % de son actif en titres émis par un même État à condition notamment de détenir :

a) au moins deux émissions différentes
b) une seule émission
c) au moins six émissions différentes, aucune ne dépassant 30 % de l'actif
d) au moins dix émissions différentes

Q77. Une gestion « bottom-up » :

a) part de l'analyse des entreprises, titre par titre
b) est réservée aux fonds monétaires
c) part de l'analyse macroéconomique
d) réplique un indice

Q78. Le ratio d'information rapporte :

a) la surperformance par rapport à l'indice à la tracking error
b) les frais à la performance
c) le rendement à la volatilité totale
d) le bêta à l'alpha

Q79. Le règlement Taxonomie compte :

a) six objectifs environnementaux
b) trois objectifs environnementaux
c) dix-sept objectifs
d) un seul objectif climatique

Q80. Le label Greenfin :

a) est délivré par l'ESMA
b) est réservé aux fonds monétaires
c) concerne l'épargne solidaire uniquement
d) exclut notamment les entreprises du secteur des énergies fossiles et du nucléaire

Q81. Sur un marché réglementé, la négociation repose sur des règles :

a) fixées par chaque intermédiaire
b) non discrétionnaires
c) discrétionnaires fixées par l'opérateur au cas par cas
d) négociées bilatéralement entre clients

Q82. Le SBF 120 comprend :

a) les 120 valeurs les plus anciennes de la cote
b) 120 obligations d'État
c) uniquement les 120 plus petites capitalisations
d) le CAC 40, le CAC Next 20 et 60 autres valeurs

Q83. Le CAC 40 est un indice :

a) équipondéré
b) de prix, pondéré par la capitalisation flottante
c) de rendement, dividendes réinvestis
d) pondéré par le chiffre d'affaires

Q84. Pendant la pré-ouverture (7 h 15 – 9 h 00) :

a) les ordres sont exécutés au fur et à mesure
b) seuls les professionnels peuvent négocier
c) aucun ordre ne peut être saisi
d) les ordres sont accumulés sans exécution

Q85. Un ordre « à cours limité » d'achat à 25 € :

a) est prioritaire sur tous les ordres au marché
b) peut être exécuté à 25,10 €
c) ne peut être exécuté qu'à 25 € ou moins
d) devient un ordre au marché à 25 €

Q86. L'ordre qui devient un ordre au marché dès qu'un cours est atteint est l'ordre :

a) à la meilleure limite
b) à cours limité
c) tout ou rien
d) à seuil de déclenchement

Q87. Sur le SRD, la couverture minimale en actions est de :

a) 100 %
b) 40 %
c) 20 %
d) 25 %

Q88. La vente à découvert « à nu » d'actions est :

a) interdite par le règlement européen sur la vente à découvert
b) libre
c) autorisée au-delà de 0,5 % du capital
d) obligatoire pour les teneurs de marché

Q89. Les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) :

a) émettent les OAT
b) contrôlent la Banque de France
c) notent la dette française
d) participent aux adjudications et animent le marché secondaire des titres d'État

Q90. Une cotation EUR/USD de 1,08 signifie que :

a) un dollar vaut 1,08 euro
b) l'euro s'est apprécié de 8 %
c) un euro vaut 1,08 dollar
d) le taux d'intérêt est de 1,08 %

Q91. La compensation multilatérale (netting) permet :

a) d'éviter les dépôts de garantie
b) de ne régler que les positions nettes de chaque participant
c) de supprimer l'obligation de livrer
d) de multiplier les flux de règlement

Q92. En cas de défaillance d'un membre, la chambre de compensation utilise en premier lieu :

a) le fonds de défaillance des autres membres
b) le FGDR
c) les garanties déposées par le membre défaillant
d) les fonds publics

Q93. Le règlement-livraison des titres en France est effectué sur :

a) T2S, en monnaie de banque centrale
b) Euronext Growth
c) le compte de l'AMF
d) un système exclusivement bilatéral

Q94. L'obligation de déclarer les contrats dérivés à des référentiels centraux résulte :

a) de MAR
b) d'EMIR
c) de PRIIPs
d) de SFDR

Q95. Un investisseur achète des actions le vendredi. Avec le cycle actuel, le règlement intervient :

a) le lundi suivant
b) le vendredi suivant
c) le mercredi suivant
d) le mardi suivant

Q96. Les titres au porteur sont inscrits en compte :

a) chez l'intermédiaire financier teneur de compte-conservateur
b) à l'AMF
c) sur un certificat papier remis à l'investisseur
d) chez l'émetteur

Q97. Le mode de détention permettant à l'émetteur de connaître ses actionnaires tout en laissant la gestion du compte à l'intermédiaire est :

a) le nominatif administré
b) le nominatif pur
c) le porteur
d) le porteur anonyme

Q98. Le mécanisme de garantie des titres du FGDR couvre, par client et par établissement, jusqu'à :

a) 100 000 €
b) 30 000 €
c) 150 000 €
d) 70 000 €

Q99. Le prêt-emprunt de titres sert notamment à :

a) couvrir des ventes à découvert ou éviter des suspens de livraison
b) déclarer les franchissements de seuils
c) augmenter le capital de l'émetteur
d) payer les dividendes

Q100. Lors d'une introduction en bourse, la stabilisation du cours peut être réalisée pendant au plus :

a) 6 mois
b) 30 jours
c) 5 jours
d) 1 an

Q101. Un engagement de « lock-up » est :

a) une suspension de cotation
b) une clause de rachat obligatoire
c) une interdiction de dividende
d) un engagement de conservation des titres pris par les dirigeants ou actionnaires historiques

Q102. Lors d'une augmentation de capital avec DPS, la période de souscription ne peut être inférieure à :

a) 30 jours de bourse
b) 15 jours de bourse
c) 5 jours de bourse
d) 2 jours de bourse

Q103. Une société émet 1 action nouvelle pour 3 anciennes au prix de 20 € ; le cours est de 28 €. La valeur théorique du DPS est de :

a) 2,67 €
b) 6 €
c) 2 €
d) 8 €

Q104. Une attribution gratuite d'actions (1 nouvelle pour 10 anciennes) :

a) entraîne un versement d'espèces
b) est financée par les actionnaires
c) ne modifie pas en théorie la valeur du portefeuille, le cours s'ajustant
d) augmente la valeur théorique du portefeuille de 10 %

Q105. La date d'arrêté des positions (record date) d'un dividende intervient :

a) le jour de l'assemblée générale
b) un mois après le paiement
c) la veille du détachement
d) un jour ouvré après la date de détachement

Q106. Une personne qui détient 40 % des droits de vote d'une société cotée et augmente sa participation de 2 % en six mois :

a) perd ses droits de vote
b) n'a aucune obligation
c) doit seulement informer le conseil d'administration
d) doit déposer une offre publique

Q107. En assemblée générale ordinaire sur première convocation, le quorum est de :

a) aucun quorum
b) un quart des actions ayant le droit de vote
c) la moitié des actions
d) un cinquième des actions ayant le droit de vote

Q108. L'information financière trimestrielle des sociétés cotées est :

a) facultative depuis 2015
b) obligatoire dans les 15 jours
c) réservée aux sociétés du compartiment C
d) obligatoire dans les 45 jours

Q109. Le rapport financier semestriel doit être publié dans les :

a) 6 mois suivant la fin du semestre
b) 4 mois suivant la fin du semestre
c) 45 jours suivant la fin du semestre
d) 3 mois suivant la fin du semestre

Q110. 8 000 € placés à 5 % en intérêts composés pendant 2 ans deviennent :

a) 8 400 €
b) 8 820 €
c) 8 800 €
d) 8 810 €

Q111. La valeur actuelle de 2 000 € reçus dans 2 ans au taux de 4 % est d'environ :

a) 1 849 €
b) 1 840 €
c) 1 923 €
d) 2 163 €

Q112. Un projet dont la VAN est négative au taux exigé :

a) a un TRI supérieur au taux exigé
b) a un TRI inférieur au taux exigé
c) est toujours rentable
d) a un TRI nul

Q113. Une obligation à taux fixe cote au-dessus du pair. Son taux actuariel est :

a) négatif nécessairement
b) supérieur au taux du coupon
c) égal au taux du coupon
d) inférieur au taux du coupon

Q114. Le fonds de roulement se calcule comme :

a) capitaux permanents − actif immobilisé
b) trésorerie − BFR
c) stocks + créances − dettes fournisseurs
d) chiffre d'affaires − charges

Q115. La capacité d'autofinancement (CAF) est, en simplifiant :

a) le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et provisions (nettes des reprises)
b) le chiffre d'affaires moins les achats
c) le total du bilan
d) les dividendes versés

Q116. L'EBE est proche de l'indicateur anglo-saxon :

a) EBITDA
b) ROE
c) EBIT
d) EPS

Q117. La norme IFRS 16 concerne :

a) les stocks
b) les contrats de location
c) les contrats d'assurance
d) les instruments financiers

Q118. La valeur d'entreprise est égale à :

a) la capitalisation boursière diminuée de la dette nette
b) le total de l'actif comptable
c) la valeur des capitaux propres augmentée de la dette nette
d) le chiffre d'affaires multiplié par le PER

Q119. Selon le MEDAF, un titre de bêta 1,5, avec un taux sans risque de 2 % et une prime de risque du marché de 6 %, doit offrir une rentabilité de :

a) 8 %
b) 12 %
c) 9 %
d) 11 %

Q120. Deux actifs parfaitement corrélés (corrélation de + 1) :

a) ont nécessairement le même rendement
b) ont une volatilité nulle
c) offrent le bénéfice maximal de diversification
d) n'offrent aucun bénéfice de diversification

Corrigé

Questions 1 à 33 : partie A (seuil : 27 bonnes réponses). Questions 34 à 120 : partie C (seuil : 70 bonnes réponses).

Grille de réponses

Q1 : c	Q2 : d	Q3 : b	Q4 : b	Q5 : b	Q6 : a	Q7 : b	Q8 : c
Q9 : d	Q10 : d	Q11 : b	Q12 : c	Q13 : a	Q14 : d	Q15 : d	Q16 : a
Q17 : d	Q18 : c	Q19 : d	Q20 : b	Q21 : a	Q22 : b	Q23 : c	Q24 : c
Q25 : a	Q26 : d	Q27 : a	Q28 : d	Q29 : d	Q30 : c	Q31 : d	Q32 : a
Q33 : a	Q34 : d	Q35 : c	Q36 : b	Q37 : d	Q38 : b	Q39 : c	Q40 : d
Q41 : c	Q42 : a	Q43 : b	Q44 : d	Q45 : b	Q46 : a	Q47 : b	Q48 : c
Q49 : a	Q50 : d	Q51 : d	Q52 : d	Q53 : d	Q54 : a	Q55 : a	Q56 : c
Q57 : d	Q58 : d	Q59 : b	Q60 : d	Q61 : d	Q62 : c	Q63 : c	Q64 : b
Q65 : d	Q66 : b	Q67 : b	Q68 : d	Q69 : b	Q70 : a	Q71 : c	Q72 : c
Q73 : c	Q74 : a	Q75 : c	Q76 : c	Q77 : a	Q78 : a	Q79 : a	Q80 : d
Q81 : b	Q82 : d	Q83 : b	Q84 : d	Q85 : c	Q86 : d	Q87 : b	Q88 : a
Q89 : d	Q90 : c	Q91 : b	Q92 : c	Q93 : a	Q94 : b	Q95 : d	Q96 : a
Q97 : a	Q98 : d	Q99 : a	Q100 : b	Q101 : d	Q102 : c	Q103 : c	Q104 : c
Q105 : d	Q106 : d	Q107 : d	Q108 : a	Q109 : d	Q110 : b	Q111 : a	Q112 : b
Q113 : d	Q114 : a	Q115 : a	Q116 : a	Q117 : b	Q118 : c	Q119 : d	Q120 : d

Explications

Q1 — c) L'ESMA. Thème 1. L'EBA couvre la banque, l'EIOPA l'assurance ; le CERS est chargé du risque systémique.

Q2 — d) l'AMF. Thème 1. L'ACPR agrée les établissements de crédit et les entreprises d'investissement (après approbation par l'AMF de leur programme d'activité pour les services d'investissement).

Q3 — b) est directement applicable dans tous les États membres. Thème 1. La directive, elle, doit être transposée.

Q4 — b) le Conseil d'État. Thème 1. Pour les autres personnes, le recours est porté devant la cour d'appel de Paris.

Q5 — b) 100 000 €. Thème 1. Les titres bénéficient d'une garantie distincte de 70 000 €.

Q6 — a) l'audit interne. Thème 2. Le premier niveau relève des opérationnels, le deuxième des fonctions de contrôle permanent.

Q7 — b) informer clairement le client avant d'agir, en dernier ressort. Thème 2. L'information du client est une mesure de dernier recours, après identification, prévention et gestion.

Q8 — c) confidentielle et permet au contrôle de détecter des opérations suspectes sur les valeurs concernées. Thème 2. La liste d'interdiction (restricted list) interdit, elle, certaines opérations.

Q9 — d) doit s'abstenir d'opérer et de la communiquer, sauf dans le cadre normal de ses fonctions. Thème 2 et 4. L'abstention s'impose.

Q10 — d) doivent être reversées au client, sauf avantages non monétaires mineurs. Thème 2. Même règle pour le conseil en investissement indépendant.

Q11 — b) 5 ans. Thème 2. Jusqu'à 7 ans à la demande de l'autorité.

Q12 — c) bénéficie d'une protection contre les représailles. Thème 2. Le signalement peut être interne ou externe (AMF notamment), au choix depuis 2022.

Q13 — a) l'intégration. Thème 3. Placement, empilement (ou dispersion), intégration.

Q14 — d) plus de 25 % du capital ou des droits de vote. Thème 3. À défaut, le représentant légal est retenu.

Q15 — d) est confidentielle et ne doit pas être révélée au client. Thème 3. Révéler son existence est une infraction.

Q16 — a) 5 ans après la fin de la relation d'affaires. Thème 3. Les documents relatifs aux opérations, 5 ans après leur exécution.

Q17 — d) de mesures de vigilance complémentaires, dont l'origine des fonds et une décision d'entrée en relation au niveau de la direction. Thème 3. Être PPE n'est pas un soupçon en soi.

Q18 — c) de la direction générale du Trésor. Thème 3. Les établissements doivent geler sans délai les avoirs des personnes désignées.

Q19 — d) une information privilégiée. Thème 4. Définition de l'article 7 de MAR.

Q20 — b) dans les 3 jours ouvrés, au-delà d'un seuil annuel de 20 000 €. Thème 4. Seuil relevé à 20 000 € par le Listing Act.

Q21 — a) une manipulation de marché. Thème 4. La diffusion d'informations fausses ou trompeuses est une forme de manipulation.

Q22 — b) sans délai, par une déclaration STOR. Thème 4. Y compris les ordres non exécutés.

Q23 — c) au plus tard avant la clôture du 4e jour de négociation suivant. Thème 4. L'actionnaire doit aussi déclarer ses intentions pour les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et 25 %.

Q24 — c) des produits dont le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ou peut excéder le montant de l'apport initial. Thème 5. Sauf exceptions prévues par les textes.

Q25 — a) 14 jours calendaires. Thème 5. Il ne s'applique pas à la réception-transmission d'ordres, soumise à un délai de réflexion de 48 heures.

Q26 — d) 3 pages. Thème 5. Il comprend un indicateur synthétique de risque de 1 à 7.

Q27 — a) en cas de conseil en investissement et de gestion de portefeuille. Thème 5. Le test du caractère approprié s'applique aux autres services, hors exécution simple sur produits non complexes.

Q28 — d) ses préférences en matière de durabilité. Thème 5 et 8. Elles s'ajoutent aux autres critères d'adéquation.

Q29 — d) être immatriculé à l'ORIAS et adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF. Thème 5. Il remet une lettre de mission à ses clients.

Q30 — c) client non professionnel. Thème 6. Il bénéficie ainsi de la protection la plus élevée.

Q31 — d) en accusant réception sous 10 jours ouvrables et en répondant sous 2 mois maximum. Thème 6. Sauf circonstances particulières dûment justifiées.

Q32 — a) intervient gratuitement pour résoudre à l'amiable un litige entre un épargnant et un professionnel. Thème 6. Sa saisine suspend la prescription de l'action civile.

Q33 — a) au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution. Thème 6. Ou à réception de la confirmation du tiers.

Q34 — d) arrêté du ministre chargé de l'Économie. Thème 1.

Q35 — c) la BCE. Thème 1. Pilier de l'union bancaire.

Q36 — b) d'exercer dans les autres États membres en libre prestation de services ou par succursale, après notification. Thème 1.

Q37 — d) Francfort. Thème 1 et 3.

Q38 — b) être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'AMF. Thème 2. Comme le RCCI d'une société de gestion.

Q39 — c) une procédure de cloisonnement de l'information entre services. Thème 2.

Q40 — d) le mentionner dans sa recommandation au titre des conflits d'intérêts. Thème 2.

Q41 — c) ne pas créer d'incitation contraire à l'intérêt des clients. Thème 2.

Q42 — a) 15 000 €. Thème 3. Ce seuil est abaissé pour certaines opérations (transferts de fonds, change manuel).

Q43 — b) 5 ans et 375 000 €. Thème 3. Peines doublées en cas de blanchiment aggravé (habituel, en bande organisée…).

Q44 — d) les dépôts ou retraits d'espèces dépassant 10 000 € sur un mois. Thème 3.

Q45 — b) 100 M€. Thème 3. Contrôle par l'Agence française anticorruption.

Q46 — a) sont permis si la procédure prévue par MAR est respectée (enregistrement, consentement, information). Thème 4.

Q47 — b) la publication immédiate risque de porter atteinte à ses intérêts légitimes, le retard n'est pas susceptible d'induire le public en erreur et la confidentialité est assurée. Thème 4. L'AMF est informée a posteriori du différé.

Q48 — c) 5 ans. Thème 4.

Q49 — a) 30 jours calendaires. Thème 4.

Q50 — d) être claire, exacte et non trompeuse, et présenter les risques de façon équilibrée avec les avantages. Thème 5.

Q51 — d) interdite (loi Sapin 2), avec des aménagements limités. Thème 5.

Q52 — d) ex ante, avant la fourniture du service, et ex post, au moins une fois par an. Thème 5.

Q53 — d) un marché cible. Thème 5. Le distributeur définit son propre marché cible.

Q54 — a) demander à être traité comme client non professionnel (opt-down). Thème 6. Le prestataire peut aussi, de sa propre initiative, lui accorder une protection plus élevée.

Q55 — a) faire fonctionner seul le compte. Thème 6. Sur un compte indivis, la signature de tous est requise.

Q56 — c) une fois par an. Thème 6.

Q57 — d) informer le client. Thème 6. Puis à chaque multiple de 10 %, au plus tard à la fin du jour ouvrable concerné.

Q58 — d) d'un droit au dividende décidé par l'assemblée et d'un droit de vote. Thème 7.

Q59 — b) 4 %. Thème 7. 1,80 / 45 = 4 %.

Q60 — d) 700 M€. Thème 7. 20 M × 35 €.

Q61 — d) indexée sur l'inflation de la zone euro. Thème 7.

Q62 — c) sa maturité est longue et son coupon faible. Thème 7.

Q63 — c) peut être échangée contre des actions de l'émetteur selon une parité fixée. Thème 7.

Q64 — b) inférieur à 80 €. Thème 7. L'exercice permet alors de vendre au-dessus du cours.

Q65 — d) 55 €. Thème 7. 60 − 5 = 55 € ; en dessous, il gagne.

Q66 — b) des flux d'intérêts à taux fixe contre des flux à taux variable, sans échange du nominal. Thème 7.

Q67 — b) la publication d'un livre blanc. Thème 7. Le livre blanc est notifié à l'autorité.

Q68 — d) la perte définitive de l'accès aux actifs. Thème 7.

Q69 — b) la perte maximale potentielle sur un horizon donné, avec un niveau de confiance donné. Thème 7.

Q70 — a) deux fois par mois. Thème 8. En pratique, la plupart sont quotidiens.

Q71 — c) 70 % dans des PME innovantes. Thème 8.

Q72 — c) indépendant de la société de gestion. Thème 8.

Q73 — c) 125 €. Thème 8. 80 000 000 / 640 000 = 125 €.

Q74 — a) bénéficie aux porteurs existants en couvrant les coûts d'investissement. Thème 8.

Q75 — c) ajuster la valeur liquidative pour faire supporter les coûts de mouvements aux investisseurs entrants ou sortants. Thème 8.

Q76 — c) au moins six émissions différentes, aucune ne dépassant 30 % de l'actif. Thème 8.

Q77 — a) part de l'analyse des entreprises, titre par titre. Thème 8.

Q78 — a) la surperformance par rapport à l'indice à la tracking error. Thème 8.

Q79 — a) six objectifs environnementaux. Thème 8.

Q80 — d) exclut notamment les entreprises du secteur des énergies fossiles et du nucléaire. Thème 8. Finansol concerne l'épargne solidaire.

Q81 — b) non discrétionnaires. Thème 9. L'exécution discrétionnaire caractérise l'OTF.

Q82 — d) le CAC 40, le CAC Next 20 et 60 autres valeurs. Thème 9.

Q83 — b) de prix, pondéré par la capitalisation flottante. Thème 9. Le CAC 40 GR réinvestit les dividendes.

Q84 — d) les ordres sont accumulés sans exécution. Thème 9.

Q85 — c) ne peut être exécuté qu'à 25 € ou moins. Thème 9.

Q86 — d) à seuil de déclenchement. Thème 9.

Q87 — b) 40 %. Thème 9. 20 % en espèces, 25 % en obligations.

Q88 — a) interdite par le règlement européen sur la vente à découvert. Thème 9.

Q89 — d) participent aux adjudications et animent le marché secondaire des titres d'État. Thème 9. L'émetteur est l'État, via l'Agence France Trésor.

Q90 — c) un euro vaut 1,08 dollar. Thème 9.

Q91 — b) de ne régler que les positions nettes de chaque participant. Thème 10.

Q92 — c) les garanties déposées par le membre défaillant. Thème 10. Viennent ensuite ses ressources propres puis le fonds de défaillance mutualisé.

Q93 — a) T2S, en monnaie de banque centrale. Thème 10.

Q94 — b) d'EMIR. Thème 10.

Q95 — d) le mardi suivant. Thème 10. Deux jours ouvrés après le vendredi.

Q96 — a) chez l'intermédiaire financier teneur de compte-conservateur. Thème 10.

Q97 — a) le nominatif administré. Thème 10.

Q98 — d) 70 000 €. Thème 10. Il intervient si les titres ne peuvent être restitués.

Q99 — a) couvrir des ventes à découvert ou éviter des suspens de livraison. Thème 10.

Q100 — b) 30 jours. Thème 11.

Q101 — d) un engagement de conservation des titres pris par les dirigeants ou actionnaires historiques. Thème 11.

Q102 — c) 5 jours de bourse. Thème 11.

Q103 — c) 2 €. Thème 11. (28 − 20) × 1 / 4 = 2 €.

Q104 — c) ne modifie pas en théorie la valeur du portefeuille, le cours s'ajustant. Thème 11. Elle résulte d'une incorporation de réserves.

Q105 — d) un jour ouvré après la date de détachement. Thème 11. Avec un cycle de règlement J+2.

Q106 — d) doit déposer une offre publique. Thème 11. Excès de vitesse : plus de 1 % en moins de douze mois entre 30 % et 50 %.

Q107 — d) un cinquième des actions ayant le droit de vote. Thème 11. Aucun quorum sur deuxième convocation.

Q108 — a) facultative depuis 2015. Thème 11.

Q109 — d) 3 mois suivant la fin du semestre. Thème 11.

Q110 — b) 8 820 €. Thème 12. 8 000 × 1,1025 = 8 820 €.

Q111 — a) 1 849 €. Thème 12. 2 000 / 1,0816 ≈ 1 849,11 €.

Q112 — b) a un TRI inférieur au taux exigé. Thème 12.

Q113 — d) inférieur au taux du coupon. Thème 12.

Q114 — a) capitaux permanents − actif immobilisé. Thème 12.

Q115 — a) le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et provisions (nettes des reprises). Thème 12.

Q116 — a) EBITDA. Thème 12.

Q117 — b) les contrats de location. Thème 12. IFRS 17 traite des contrats d'assurance, IFRS 9 des instruments financiers.

Q118 — c) la valeur des capitaux propres augmentée de la dette nette. Thème 12.

Q119 — d) 11 %. Thème 12. 2 % + 1,5 × 6 % = 11 %.

Q120 — d) n'offrent aucun bénéfice de diversification. Thème 12. La diversification est d'autant plus efficace que la corrélation est faible.

Annexes

Annexe 1 — Les chiffres clés à connaître

Domaine	Chiffre	Règle
Examen	120 questions, 2 h	80 % en catégorie A **et** 80 % en catégorie C, sans compensation
FGDR	100 000 €	Garantie des dépôts par client et par établissement
FGDR	70 000 €	Garantie des titres par client et par établissement
Conformité	5 ans (jusqu'à 7)	Conservation des enregistrements des communications relatives aux ordres
LCB-FT	15 000 €	Seuil d'identification d'un client occasionnel
LCB-FT	25 %	Seuil de détention définissant le bénéficiaire effectif
LCB-FT	5 ans	Conservation des documents d'identification après la fin de la relation
LCB-FT	10 000 € par mois	Seuil des communications systématiques (COSI) sur les espèces
LCB-FT	1 000 € / 15 000 €	Plafond des paiements en espèces (résident / non-résident pour dépenses personnelles)
LCB-FT	10 000 €	Plafond européen des paiements en espèces à compter du 10 juillet 2027
Tracfin	10 jours ouvrables	Durée maximale du droit d'opposition
Blanchiment	5 ans, 375 000 €	Peines maximales du blanchiment simple
Abus de marché	5 ans, 100 M€	Peines pénales maximales (l'amende pouvant atteindre 10 fois l'avantage retiré)
Abus de marché	100 M€ ou 10 fois l'avantage	Plafond des sanctions administratives de l'AMF
Dirigeants (PDMR)	3 jours ouvrés, 20 000 €	Délai et seuil annuel de déclaration des transactions
Dirigeants (PDMR)	30 jours	Période d'abstention avant la publication des résultats
Seuils	5, 10, 15, 20, 25, 30, 33,33, 50, 66,67, 90, 95 %	Franchissements à déclarer (4e jour de négociation)
Démarchage	14 jours / 48 heures	Délai de rétractation / délai de réflexion pour la RTO
DIC PRIIPs	3 pages, SRI de 1 à 7	Format du document d'informations clés
Réclamations	10 jours ouvrables / 2 mois	Accusé de réception / réponse
Reporting	J+1 ouvrable ; trimestriel ; −10 %	Avis d'opéré ; relevé de gestion ; alerte de baisse
OPCVM	5 / 10 / 40 %	Diversification par émetteur
OPCVM	35 % / 100 % (6 émissions, 30 % max)	Titres d'État
Gestion collective	80 %	Seuil des noms de fonds ESG (orientations ESMA)
Marché	7 h 15 – 9 h – 17 h 30 – 17 h 35 – 17 h 40	Horaires d'Euronext Paris
Marché	Compartiments A > 1 Md€, B 150 M€ – 1 Md€, C < 150 M€	Euronext Paris
SRD	20 / 25 / 40 %	Couverture en espèces / obligations / actions
Vente à découvert	0,1 % / 0,5 %	Déclaration à l'AMF / publication

Domaine	Chiffre	Règle
Post-marché	J+2, puis J+1 le 11 octobre 2027	Cycle de règlement-livraison
Introduction en bourse	15 % ; 30 jours	Option de surallocation ; période de stabilisation
Prospectus	12 mois ; 3 jours ouvrables	Validité ; droit de retrait après supplément
Offres publiques	30 % ; 1 % en 12 mois ; 50 % ; 90 %	Offre obligatoire ; excès de vitesse ; caducité ; retrait obligatoire
Rachat d'actions	10 % ; 18 mois	Plafond et durée de l'autorisation
Information	4 mois ; 3 mois	Rapport financier annuel ; semestriel
Assemblées	1/5 et 1/4 ; 2/3	Quorums AGO et AGE ; majorité en AGE
Crypto-actifs	1er juillet 2026	Fin du régime transitoire des PSAN ; agrément PSCA obligatoire

Annexe 2 — Glossaire des sigles

Sigle	Signification
ACPR	Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
AFA	Agence française anticorruption
AMF	Autorité des marchés financiers
AMLA	Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
ART	Asset-referenced token : jeton se référant à un ou des actifs (MiCA)
BCE	Banque centrale européenne
BFR	Besoin en fonds de roulement
CAF	Capacité d'autofinancement
CCP	Central counterparty : contrepartie centrale, chambre de compensation
CERS	Comité européen du risque systémique
CIF	Conseiller en investissements financiers
CMF	Code monétaire et financier
COSI	Communication systématique d'informations (à Tracfin)
CSD	Central securities depository : dépositaire central de titres
CSDR	Règlement sur les dépositaires centraux de titres
DIC	Document d'informations clés
DPS	Droit préférentiel de souscription
DvP	Delivery versus payment : livraison contre paiement
EBA	Autorité bancaire européenne
EBE	Excédent brut d'exploitation
EIOPA	Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
EMIR	Règlement européen sur les infrastructures de marché (dérivés de gré à gré)
EMT	E-money token : jeton de monnaie électronique (MiCA)

Sigle	Signification
ESMA	Autorité européenne des marchés financiers
ETF	Exchange traded fund : fonds indiciel coté
€STR	Euro short-term rate : taux au jour le jour de la zone euro
FGDR	Fonds de garantie des dépôts et de résolution
FIA	Fonds d'investissement alternatif
FCP	Fonds commun de placement
FCPE	Fonds commun de placement d'entreprise
FCPI / FCPR / FIP	Fonds communs de placement dans l'innovation / à risque ; fonds d'investissement de proximité
IFRS	International Financial Reporting Standards
IS	Internalisateur systématique
LCB-FT	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
MAR	Market Abuse Regulation : règlement sur les abus de marché
MEDAF	Modèle d'évaluation des actifs financiers
MiCA	Markets in Crypto-Assets : règlement sur les marchés de crypto-actifs
MIF 2 / MiFIR	Directive et règlement sur les marchés d'instruments financiers
MTF / SMN	Système multilatéral de négociation
OAT	Obligation assimilable du Trésor
OPA / OPE / OPR	Offre publique d'achat / d'échange / de retrait
OPC	Organisme de placement collectif
OPCI	Organisme de placement collectif immobilier
OPCVM	Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
ORIAS	Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
OTF / SON	Système organisé de négociation
PDMR	Person discharging managerial responsibilities : personne exerçant des responsabilités dirigeantes
PER	Price earning ratio
PPE	Personne politiquement exposée
PRIIPs	Produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance
PSAN	Prestataire de services sur actifs numériques (ancien régime français)
PSCA (CASP)	Prestataire de services sur crypto-actifs (MiCA)
PSI	Prestataire de services d'investissement
RCCI	Responsable de la conformité et du contrôle interne (sociétés de gestion)
RCSI	Responsable de la conformité pour les services d'investissement
RGAMF	Règlement général de l'AMF
RTO	Réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers
SCPI	Société civile de placement immobilier

Sigle	Signification
SFDR	Sustainable Finance Disclosure Regulation : règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité
SGP	Société de gestion de portefeuille
SICAV	Société d'investissement à capital variable
SRD	Service de règlement différé
SRI	Summary risk indicator : indicateur synthétique de risque (DIC)
STOR	Suspicious transaction and order report : déclaration d'opérations suspectes
SVT	Spécialiste en valeurs du Trésor
T2S	TARGET2-Securities
TCC	Teneur de compte-conservateur
TRI / VAN	Taux de rendement interne / valeur actuelle nette
UCITS	Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (OPCVM)
VL	Valeur liquidative

Annexe 3 — Sources et méthode

Ce manuel a été rédigé à partir des sources suivantes, recoupées entre elles :

- le **programme officiel** de l'examen : annexe 1 de l'instruction AMF **DOC-2010-09**, et les articles **313-7-1 à 313-7-3** du règlement général de l'AMF, ainsi que les programmes publiés par les organismes certifiés (ESBanque, AFG, Lefebvre Dalloz, Cnam) ;
- les **textes** : code monétaire et financier, règlement général de l'AMF, règlements et directives européens (MIF 2 / MiFIR, MAR, PRIIPs, Prospectus et Listing Act, UCITS et AIFM, EMIR, CSDR, MiCA, SFDR, Taxonomie, règlement sur la vente à découvert), loi Sapin 2, code pénal ;
- les **publications des autorités** : AMF (doctrine, guides, communiqués), ACPR, ESMA, Commission européenne, Tracfin, FGDR, Agence française anticorruption, Banque de France ;
- les **ouvrages de préparation reconnus** (notamment *Réussir l'examen AMF*, Pearson) et les manuels de référence en finance de marché et en droit financier ;
- la documentation des **infrastructures** (Euronext, Euroclear).

Limites à connaître

- Les **questions réelles** de l'examen sont **confidentielles** : les QCM de ce manuel sont originaux, construits pour couvrir le programme dans l'esprit de l'examen ;
- la **répartition exacte** des questions par thème n'est pas publiée : la répartition 33 / 87 entre catégories A et C est celle retenue par les manuels de référence ;
- la réglementation **évolue en permanence** (Listing Act, révision de SFDR, passage à J+1, nouvelles règles européennes de lutte contre le blanchiment applicables en 2027…). Le manuel est à jour à la date d'octobre 2026 ; vérifiez toujours les règles en vigueur à la date de votre examen sur le site de l'AMF ;
- certains chiffres présentés comme repères (horaires, seuils de marché, critères d'éligibilité au SRD) relèvent des règles des entreprises de marché et peuvent être ajustés par celles-ci.

À retenir

Méthode de révision conseillée : un thème par jour, avec relecture des encadrés « À retenir » et « Piège d'examen » ; refaire les QCM sans regarder la correction ; puis l'examen blanc en conditions réelles (2 heures). Visez au moins 90 % de réussite à l'entraînement pour disposer d'une marge le jour de l'examen.